

Condizioni di fornitura dei servizi Hosting e Domini Aruba.it

Disposizioni Generali

Le presenti Condizioni di fornitura, unitamente ai documenti indicati al successivo Art. 2, disciplinano il rapporto contrattuale che si perfeziona tra Aruba S.p.a., con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53, P.I. 01573850516 (anche "Aruba" o "Fornitore") ed il Cliente per la fornitura dei servizi di Hosting come di seguito descritti.

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI	2
1. Definizioni	2
2. Struttura del contratto	2
3. Oggetto del Contratto	3
4. Perfezionamento del Contratto	3
5. Attivazione ed erogazione del Servizio	3
6. Durata del Contratto e rinnovo	4
7. Corrispettivi, modalità e termini di pagamento, garanzie	5
8. Ritardato o mancato pagamento	5
9. Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba	6
10. Obblighi e diritti del Cliente	7
10bis. Migrazione del servizio	9
11. Assistenza e manutenzione	10
12. Sospensione del Servizio	10
13. Recesso	11
14. Clausola risolutiva espressa – risoluzione per inadempimento - condizioni risolutive	11
15. Modifiche al Contratto e/o alle Policy Aruba	12
16. Copyright e licenze	12
17. Sicurezza delle informazioni	12
18. Disposizioni finali	12
19. Reclami	13
20. Buoni sconto e Promozioni	13
21. Ultrattività	13
22. Trattamento dei dati personali	14
23. Nomina a Responsabile del Trattamento	14
24. Legge applicabile, giurisdizione e foro competente	15
25. Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione	16
26. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 e Manleva	16
SEZIONE II – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	16
SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO "BACKORDER"	25
SEZIONE IV – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEI SERVIZI HOSTING WORDPRESS GESTITO E HOSTING WOOCOMMERCE GESTITO	26
SEZIONE V – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO SSL SERVER E CODE SIGNING	32
SEZIONE VI – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO "RANKINGCOACH"	35
SEZIONE VII – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO "SWITE"	37
SEZIONE VIII – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO "ARUBA DRIVE"	39

SEZIONE IX – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO “SUPERSITE”	42
SEZIONE X – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO “LEGAL BLINK”	47

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

1. Definizioni

Ove nominati nel Contratto i termini sotto riportati hanno il seguente significato:

24/7/365: acronimo utilizzato nel Contratto per indicare la continuità dei Servizi 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, 365 giorni all'anno.

Clausole per la registrazione dei domini .it/edu.it/gov.it: il documento contenente le clausole contrattuali predisposte dal Registro del ccTLD.it, pubblicato alla pagina <https://hosting.aruba.it/termini-condizioni.aspx>, che il Cliente deve accettare ed impegnarsi ad osservare in caso di registrazione di un nome a dominio con ccTLD .it, SLD .edu.it, SLD .gov.it.

Cliente: la persona fisica o giuridica, individuata nel Modulo d'ordine.

Condizioni: le presenti Condizioni di fornitura dei Servizi Hosting Aruba.it.

Conferma di attivazione: la comunicazione con la quale si conferma l'avvenuta attivazione del Servizio ordinato.

Contratto: il complesso dei documenti indicati all'articolo 2.

Credenziali di accesso: username e password utilizzate dal Cliente per accedere alla sua area riservata e da questo custodite con la massima diligenza per garantirne la segretezza, anche provvedendo all'aggiornamento periodico della password in conformità alle regole di sicurezza a tal fine fornite.

Dominio premium: un nome a dominio di alto valore commerciale di cui il Cliente può chiedere ad Aruba di trasferire a suo nome la registrazione mediante i Servizi, secondo le specifiche e con le limitazioni di cui al link <https://hosting.aruba.it/domini/domini-premium.aspx>.

Informazioni confidenziali: (i) le informazioni relative al Fornitore e dal medesimo ritenute o classificate come riservate e/o confidenziali di cui il Cliente abbia avuto conoscenza per qualsivoglia ragione legata all'applicazione del contratto e/o (ii) le informazioni relative al Fornitore che, per loro natura, contenuto o circostanza in cui vengono rivelate, normalmente verrebbero considerate tali. Al riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni confidenziali di Aruba sono tutte le prestazioni, le caratteristiche, le configurazioni e le informazioni tecniche del Servizio, i preventivi, le relazioni di audit o di sicurezza, i piani di sviluppo del prodotto.

Listino prezzi: il documento pubblicato alla pagina <https://www.aruba.it/listino-domini.aspx> nel quale sono riportate tutte le caratteristiche economiche dei Servizi, o, in alternativa se del caso, il documento contenente tali caratteristiche inviato da Aruba al Cliente in caso di separato, specifico e diverso accordo tra le Parti.

Modulo d'ordine: modulo elettronico che, interamente compilato dal Cliente e dal medesimo inviato online ovvero consegnato con altro mezzo ad Aruba previa sua sottoscrizione, costituendo proposta contrattuale, formalizza la richiesta di attivazione del Servizio.

Pannello tecnico: l'area per la gestione di ciascuno dei Servizi alla quale il Cliente accede con le proprie Credenziali di accesso.

Parti: Aruba e il Cliente.

Policy di utilizzo dei servizi Aruba: il documento redatto dal Fornitore e pubblicato alla pagina https://hosting.aruba.it/documents/tc-files/it/7_policyutilizzoservizi-aruba.pdf nel quale vengono indicate le norme comportamentali e i limiti di utilizzo del Servizio, cui sono soggetti tutti i Clienti.

Registrant o Registrante: Il soggetto che chiede la registrazione di un nome a dominio o che ne ha ottenuto l'assegnazione.

Rinnovo automatico: l'opzione che consente il rinnovo automatico del/i Servizio/i alla sua/loro scadenza per un periodo uguale a quello iniziale. Salva diversa volontà manifestata dal Cliente con le modalità indicate in fase d'ordine, tale opzione verrà attivata automaticamente nel caso in cui il Cliente stesso scelga di pagare il/i Servizio/i mediante Carta di credito ovvero mediante PayPal.

Servizio/i: il servizio Hosting Aruba.it consistente nell'esecuzione delle pratiche di registrazione e mantenimento di un nome a dominio presso la Registration Authority, italiana o estera, competente per l'estensione scelta dal Cliente, e nell'erogazione delle ulteriori prestazioni dal medesimo richieste in fase d'ordine, nell'ambito delle possibili soluzioni di acquisto disponibili sul sito <https://hosting.aruba.it>, nonché nella fornitura di eventuali Servizi Opzionali (c.d. ADD ONS), nelle soluzioni espressamente previste sul sito <https://hosting.aruba.it>, di cui il Cliente può chiedere l'attivazione, previo pagamento del relativo corrispettivo ed alle ulteriori Condizioni previste nelle successive Sezioni.

2. Struttura del contratto

Il Contratto è costituito dai documenti appresso indicati:

- le Condizioni di fornitura
- Il Modulo d'ordine
- Le Specifiche tecniche
- La Policy di utilizzo dei servizi Aruba
- Il Listino prezzi
- Clausole per la registrazione dei domini IT, in caso di ordine di un nome a dominio con ccTLD .it

3. Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è la fornitura al Cliente dei Servizi con le caratteristiche tecniche ed economiche, nella tipologia e con le modalità riportate nel Modulo d'ordine e nelle Specifiche tecniche dei Servizi stessi.

Qualsiasi prestazione ulteriore rispetto a quelle oggetto del Contratto potrà essere fornita, previo esame di fattibilità, su richiesta specifica del Cliente a condizioni, termini e corrispettivi da concordare.

4. Perfezionamento del Contratto

4.1 Il Contratto si perfeziona alla data del corretto e puntuale ricevimento da parte di Aruba del Modulo d'ordine, compilato ed accettato dal Cliente in ogni sua parte unitamente all'avvenuto pagamento del corrispettivo per il Servizio. L'invio del Modulo d'ordine, comporta l'integrale accettazione da parte del Cliente delle Condizioni e di tutti gli altri documenti menzionati al precedente art. 2. All'attivazione dei Servizi seguirà l'invio della Conferma di attivazione con le Credenziali di accesso. Resta inteso, in ogni caso, che l'utilizzo dei Servizi da parte del Cliente attesta l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali.

4.2 Il Cliente è responsabile della veridicità delle informazioni fornite e riconosce ad Aruba il diritto di assumere eventuali ulteriori informazioni ai fini dell'attivazione del Servizio, nel rispetto della normativa vigente.

4.3 Il Cliente, inviando il Modulo d'ordine, prende atto ed accetta che conclude un contratto la cui sola versione valida ed efficace è quella in lingua italiana, mentre le altre versioni fornite da Aruba in una qualsiasi altra lingua straniera sono messe a sua disposizione esclusivamente a titolo di cortesia.

4.4 Fatte salve le disposizioni riguardo ai Domini premium, presenti al link <https://hosting.aruba.it/domini/dominipremium.aspx>, e comunque per gli ordini relativi anche a detti Domini premium, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data del Modulo d'ordine, in assenza del ricevimento da parte di Aruba del pagamento del corrispettivo, l'ordine sarà annullato e cancellato, senza alcun preavviso.

5. Attivazione ed erogazione del Servizio

5.1 Aruba procede alla registrazione dei nomi a dominio rispettando rigorosamente l'ordine cronologico delle richieste pervenute (secondo il principio "first come, first served"), purché assistite dalla conferma dell'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito per il Servizio. Fermo quanto sopra resta inteso che:

- a) il buon esito della richiesta di registrazione è subordinato alla sua accettazione da parte della Registration Authority competente per l'estensione scelta; e
- b) nomi a dominio che in fase di ordine risultano liberi e/o disponibili, potrebbero in realtà non esserlo in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono già in fase di registrazione da parte di Terzi anche se ancora non risultano inseriti nei database della Registration Authority competente.

5.2 Il Servizio è attivato nel rispetto dei tempi resi necessari dalla disponibilità delle risorse hardware e, comunque, nel più breve tempo possibile. Resta inteso che i termini per l'attivazione del Servizio, eventualmente prospettati, devono considerarsi meramente indicativi. Il Cliente è tenuto ad eseguire le eventuali prestazioni poste a suo carico ai fini dell'attivazione del Servizio; eventuali ritardi dovuti all'inerzia del Cliente non saranno imputabili ad Aruba. In ogni caso, il Cliente sarà informato di eventuali ritardi nell'attivazione del Servizio.

5.3 In ogni caso in cui il nome a dominio, registrato e/o mantenuto presso la Registration Authority competente per il tramite dei servizi erogati da altro Provider, sia trasferito da questi ad Aruba, le operazioni di trasferimento avverranno secondo le modalità, le tempistiche e le limitazioni previste alla pagina <https://guide.hosting.aruba.it/domini/trasferimento-e-modifica-domini.aspx>. A tal riguardo, fermo quanto previsto ai successivi artt. 9.6 e 9.10, il Cliente, ora per allora, solleva da ogni responsabilità Aruba per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie patiti e patienti per o a causa del trasferimento medesimo quali, in via meramente esemplificativa, perdita o danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti dal Cliente stesso immessi e/o trattati mediante i Servizi, interruzione totale o parziale del Servizio, danni conseguenti alla mancata visibilità dei contenuti precedentemente presenti sul nome a dominio stesso.

5.4 Il Servizio viene erogato fino alla scadenza del Contratto. All'approssimarsi di tale data Aruba, a mero titolo di cortesia e quindi senza con ciò assumere alcuna obbligazione nei confronti del Cliente, si riserva di inviare ai contatti indicati dal Cliente in fase di ordine o di erogazione del servizio (ivi comprese le caselle di posta elettronica associate o create mediante il Servizio) avvisi di prossima scadenza.

5.5 Il Cliente ha facoltà di acquistare, mediante apposito ordine e pagamento del relativo corrispettivo, anche uno o più dei Servizi Opzionali indicati sul sito <https://hosting.aruba.it>. Resta inteso che i Servizi Opzionali, indipendentemente dal momento della loro attivazione, hanno la medesima data di scadenza del Servizio principale cui sono associati, ad eccezione del Servizio aggiuntivo "Budget rankingCoach" di Web Marketing, la cui scadenza è "a consumo" e termina con l'esaurimento delle risorse disponibili. La fornitura dei Servizi Opzionali è disciplinata e regolata dalle presenti Condizioni Generali e dalle Policy di utilizzo presenti sul sito <https://hosting.aruba.it>. Fermo quanto previsto agli articoli 6.2, 6.4 e 7.8, i Servizi aggiuntivi di Posta Elettronica Certificata (PEC), i Servizi di Web Marketing e il Servizio WordPress Gestito sono disciplinati rispettivamente dalle disposizioni di cui alla presente sezione delle Condizioni e da quelle di cui alla relativa Sezione successiva.

5.6 Il Cliente può richiedere la modifica del Servizio, nell'ambito delle possibili soluzioni indicate sul sito <https://www.aruba.it/listino-modifiche-servizio.aspx> avendo cura di eseguire, in via preventiva ed a proprie spese, apposita copia dei dati e del materiale trattato per il tramite del Servizio oggetto di richiesta di modifica. A seguito della modifica non è garantito il recupero dei contenuti trattati dal Cliente mediante il Servizio convertito.

5.7 Resta espressamente inteso che Aruba non è soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza, essa pertanto non controlla né sorveglia i comportamenti o gli atti posti in essere dal Cliente mediante il Servizio ovvero non controlla né sorveglia le informazioni e/o i dati e/o i contenuti ad ogni modo trattati dal Cliente o da suoi incaricati e/o collaboratori con il Servizio stesso; in ogni caso Aruba è e resta estranea alle attività che il Cliente effettua in piena autonomia accedendo da remoto via internet tramite le Credenziali di accesso al Servizio. In ogni caso il Cliente una volta avuto accesso ai Servizi è l'unico titolare, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, del trattamento degli eventuali dati immessi e/o trattati mediante il Servizio.

5.8 Aruba non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente mediante il Servizio ed in genere per l'uso fatto dal medesimo del predetto Servizio e si riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire l'identificazione del Cliente.

5.9 Per il servizio Aruba Drive, Aruba mette a disposizione del Cliente uno spazio di archiviazione pari a 1 (uno) Gigabyte (GB), nonché gli eventuali incrementi successivi, senza costi aggiuntivi, incrementabile automaticamente, in caso di esaurimento, mediante blocchi successivi di 1 (uno) Gigabyte (GB).

Lo spazio messo a disposizione del Cliente si adatta dinamicamente all'effettivo utilizzo del servizio e può essere aumentato in caso di necessità ovvero ridotto, esclusivamente in caso di mancato utilizzo, sempre in unità pari a 1 (uno) Gigabyte (GB).

Eventuali diciture quali "spazio illimitato" indicano esclusivamente la possibilità di incremento progressivo dello spazio messo a disposizione nei termini sopra descritti e non implicano la disponibilità di uno spazio privo di limiti fisici o tecnici.

6. Durata del Contratto e rinnovo

6.1 Il Contratto disciplina la fornitura dei Servizi al Cliente con decorrenza dalla data del suo perfezionamento. Il Contratto ha durata pari a quella indicata nel Modulo d'ordine e si rinnova con la frequenza ivi indicata.

6.2 Qualora il Cliente abbia scelto la modalità di pagamento con carta di credito o PayPal, il/i Servizio/i si rinnova/no tacitamente alla sua/loro scadenza per successivi periodi di un anno, salvo disdetta inviata da una parte all'altra con modalità idonee ad attestare l'avvenuta sua ricezione e con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza. Al momento del rinnovo si applicheranno il Listino prezzi e le altre condizioni contrattuali vigenti.

Al fine di garantire la continuità dell'erogazione del/i Servizio/i Aruba chiederà al proprio Istituto bancario, con 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla scadenza effettiva del/i Servizio/i, di eseguire il pagamento in suo favore dell'importo previsto per il rinnovo del/i Servizio/i; in caso di mancato accredito dell'importo previsto per uno o più dei Servizi da rinnovare, Aruba, fermo restando quanto previsto al successivo par. 6.7, a mero titolo di cortesia e quindi senza con ciò assumere alcuna obbligazione nei confronti del Cliente, si riserva di effettuare nuovamente detta operazione nei successivi giorni precedenti la scadenza del Servizio.

6.2.1 Il Cliente prende atto ed accetta espressamente, ora per allora, che, salvo diversa comunicazione di Aruba, il Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto in difetto del pagamento di quanto dovuto per il rinnovo del Servizio non oltre 2 (due) giorni prima della sua scadenza, termine da considerarsi quale improrogabile ed essenziale in favore e nell'interesse di Aruba e fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6.7.

6.3 In caso di pagamento con modalità diversa dalla carta di credito o dal PayPal ovvero negli altri casi espressamente previsti da Aruba, il cliente potrà rinnovare il/i Servizio/i per ulteriori periodi di un anno prima della sua/loro scadenza — preferibilmente almeno 15 (quindici) giorni prima di tale termine - mediante inoltro della relativa richiesta ed il pagamento, con le modalità ed i tempi di cui all'Art. 7, dell'importo previsto dal Listino prezzi in vigore al momento del rinnovo. Fermo quanto sopra allo stesso modo il Cliente potrà rinnovare il/i Servizio/i anche dopo la sua/loro naturale scadenza recuperando la registrazione del dominio/i con le modalità indicate al successivo par. 6.11.

Completata la procedura di rinnovo come sopra descritta, il/i Servizio/i si rinnova/no per il periodo di tempo richiesto con decorrenza dal giorno di sua/ loro scadenza anche nel caso in cui la procedura di rinnovo si concluda dopo la sua/loro naturale scadenza.

6.4 Il Cliente prende atto ed accetta che i dati della sua carta di credito, se utilizzata per effettuare il pagamento del/i Servizio/i, saranno memorizzati dall'Istituto bancario di Aruba per consentirgli di effettuare con lo stesso mezzo il pagamento di qualsiasi altro servizio erogato da Aruba.

6.5 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che potrà disabilitare il rinnovo automatico in qualsiasi momento dallo specifico campo dell'Area clienti e comunque: i) cancellando e/o rimuovendo, sempre dall'Area clienti, il codice identificativo univoco di una o più sue Carte di credito e/o uno o più account PayPal e/o ii) per il pagamento c.d. 'PayPal', disabilitando autonomamente dal proprio account PayPal, l'opzione che consente di effettuare pagamenti automatici. Una volta disabilitato il rinnovo automatico, il/i Servizio/i potrà/potranno essere rinnovati solo con la procedura ordinaria prevista al precedente comma 3; si applica inoltre la disciplina di cui al successivo comma 4.

Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che nel caso sub ii) del presente comma, l'operazione avverrà in modalità asincrona.

6.6 Fatto salvo quanto previsto dagli altri documenti che costituiscono il Contratto, il Cliente prende atto ed accetta che alla data di scadenza di ciascun Servizio e comunque, al termine del Contratto a qualsiasi causa dovuto, le Parti saranno automaticamente libere dalle rispettive obbligazioni; il Cliente prende atto ed accetta che costituisce suo esclusivo onere procurarsi e mantenere una copia dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati mediante il/i Servizio/i, restando inteso che una volta terminato il Contratto o scaduto il Servizio tali dati e/o informazioni e/o contenuti potranno essere non più recuperabili. Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni particolari, con specifico riferimento ai dati immessi e/o trattati mediante il Servizio, il Cliente prende atto ed accetta che trascorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del Contratto i contenuti e/o informazioni immessi e/o trattati dal Cliente mediante il Servizio saranno cancellati, restando esplicitamente esclusa, ora per allora, ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Aruba.

In ogni caso il Cliente solleva, ora per allora, Aruba da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti immessi e/o trattati dal Cliente stesso mediante il/i Servizio/i. Resta ad esclusivo carico del Cliente, l'eventuale ripristino dei dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati, previa riattivazione del Servizio di cui si tratta, se necessario concludendo un nuovo Contratto.

6.7 In ogni caso in cui il nome a dominio, registrato e/o mantenuto presso la Registration Authority competente per il tramite dei Servizi erogati da Aruba, sia trasferito presso altro Provider prima della scadenza del Servizio, il Contratto si intenderà cessato al termine della procedura di trasferimento, qualora questa si concluda in data antecedente a quella di scadenza; in caso contrario, esso cesserà alla data originariamente convenuta. Resta esplicitamente escluso qualsiasi rimborso da parte di Aruba nei confronti del Cliente per il periodo di tempo in cui non ha usufruito del Servizio.

6.8 Resta inteso che saranno comunque disattivati tutti i servizi associati al nome a dominio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: hosting, posta elettronica, eventuali Servizi Opzionali).

6.9 Il Cliente, successivamente alla scadenza del/i Servizio/i ed entro i termini previsti dalle singole Authority competenti ed indicati sul sito <https://guide.hosting.aruba.it/home.aspx>, potrà recuperare la registrazione del nome a dominio ovvero chiedere una sua nuova assegnazione, con le modalità ed alle condizioni indicate da Aruba, provvedendo al pagamento del corrispettivo per tutti i servizi che intende attivare e degli eventuali ulteriori importi occorrenti per il recupero del dominio presso l'Authority competente ed indicati sul sito <https://hosting.aruba.it>.

Resta salvo quanto previsto al precedente art.6.6.

7. Corrispettivi, modalità e termini di pagamento, garanzie

7.1 Salvo specifico, separato e diverso accordo tra le Parti, il pagamento del corrispettivo del Servizio come indicato nel Listino prezzi dovrà essere effettuato dal Cliente contestualmente all'invio del Modulo d'ordine e comunque anticipatamente rispetto all'attivazione del medesimo.

7.2 Ogni pagamento effettuato dal Cliente riporterà un proprio numero identificativo e per esso Aruba emetterà la relativa fattura entro il mese di competenza. A tutti gli importi fatturati sarà applicata l'Iva dovuta che, assieme a qualunque altro onere fiscale derivante dall'esecuzione del Contratto, sarà a carico del Cliente. In ogni caso, il Cliente solleva ora per allora Aruba da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da transazioni o pagamenti effettuati.

7.3 Il Cliente prende atto ed accetta che:

- il pagamento del prezzo del Servizio deve essere effettuato con le modalità indicate al link <https://guide.hosting.aruba.it/pagamenti/modalita-e-tempistiche-accredito.aspx>; e
- ai fini della determinazione dei tempi di attivazione, costituisce suo espresso ed esclusivo onere provvedere alla scelta della modalità di pagamento tenendo conto dei tempi medi di lavorazione dei pagamenti indicati alla pagina <https://guide.hosting.aruba.it/pagamenti/modalita-e-tempistiche-accredito.aspx> e per l'effetto,
- costituisce suo espresso ed esclusivo onere provvedere al pagamento del prezzo per il rinnovo del Servizio in tempo utile al fine di poterne garantire la continuità e, comunque, prima che il medesimo sia disattivato per scadenza del Contratto, tenendo a tal fine in considerazione anche i tempi di lavorazione dei pagamenti indicati alle lett. b) del presente articolo.

7.4 Il Cliente prende atto ed accetta espressamente che la fattura possa essergli trasmessa e/o messa a disposizione in formato elettronico.

7.5 Il Cliente potrà utilizzare eventuali suoi residui crediti che per qualsiasi ragione non sono stati imputati ad alcun Servizio o per acquistare o rinnovare qualsiasi altro dei servizi erogati da Aruba. Tale facoltà potrà essere esercitata dal cliente entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data del versamento di tali crediti con le modalità indicate al link <https://guide.hosting.aruba.it/pagamenti/utilizzo-credito-residuo.aspx>. Trascorso inutilmente il periodo di tempo sopra indicato, senza che il Cliente abbia utilizzato il predetto credito, questo si intenderà definitivamente acquisito ed incamerato da Aruba ed il Cliente non potrà pretendere la restituzione o la sua utilizzazione.

7.6 In caso di ordine del Servizio e/o di Servizi Opzionali in promozione gratuita, non troveranno applicazione fino alla data di rispettiva scadenza, le disposizioni delle presenti Condizioni di Fornitura relative al pagamento del corrispettivo. Il predetto Servizio potrà essere rinnovato con le modalità indicate al precedente art. 6.

7.7 In ragione di esclusive valutazioni di opportunità effettuate da Aruba, quest'ultima si riserva il diritto di richiedere al Cliente, precedentemente o successivamente al perfezionamento del Contratto, la prestazione di idonei mezzi di garanzia e/o modalità e/o termini di pagamento specifici per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente nascenti dal medesimo.

7.8 Il Cliente che intenda pagare il Servizio e/o i Servizi Opzionali mediante Carta di credito, prende atto ed accetta che l'Istituto bancario indicato da Aruba memorizzi i dati della propria Carta di credito, i quali potranno essere utilizzati dal Cliente per effettuare il pagamento di qualsiasi altro servizio erogato da Aruba.

8. Ritardato o mancato pagamento

8.1 Il Cliente non potrà sollevare contestazioni di alcun tipo se prima non avrà provveduto ad eseguire correttamente i pagamenti previsti dal Contratto ed a fornire la relativa documentazione ad Aruba.

8.2 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il pagamento del prezzo non risulti valido o venga revocato o annullato dal Cliente, oppure non sia eseguito, confermato o accreditato a beneficio della stessa Aruba, quest'ultima si riserva la facoltà di sospendere e/o interrompere con effetto immediato l'attivazione e/o la fornitura del Servizio se già attivato. Durante la sospensione del Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente non potrà avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi, trasmessi e/o comunque trattati mediante il Servizio.

9. Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba

9.1 Aruba garantisce al Cliente la fornitura e l'utilizzo dei Servizi 24/7/365 in conformità a quanto previsto dalle Specifiche tecniche e nel Contratto.

9.2 Gli obblighi e le responsabilità di Aruba verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal Contratto pertanto in qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile ad Aruba, la stessa non risponde per un importo superiore a quello versato dal Cliente per il singolo Servizio, ordinato o rinnovato, interessato dall'evento dannoso. Resta espressamente escluso, ora per allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.

9.3 Aruba non effettua nessun backup specifico dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati dal Cliente, mediante il Servizio, ad eccezione del backup su tutto il contenuto degli storage che la stessa Aruba, per sua cautela, effettua periodicamente ai fini dell'eventuale ripristino del Servizio; ciò non solleva tuttavia il Cliente dall'effettuare il backup completo dei dati e/o informazioni e/o contenuti da egli immessi e/o trattati mediante il Servizio e dal prendere tutte le necessarie misure di sicurezza per la salvaguardia dei medesimi. Aruba in ogni caso non offre alcuna garanzia relativamente all'utilizzo del Servizio per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei suddetti dati e/o informazioni e/o contenuti, salva l'attivazione da parte del Cliente di specifico servizio accessorio. Anche nell'ipotesi in cui il Cliente abbia acquistato da Aruba il Servizio di backup, per quanto il predetto servizio riduca il rischio di perdita dati e renda più semplice per il Cliente avere a disposizione la copia dei medesimi, non è esclusa la possibilità che tale copia di backup, anche per motivi di natura tecnica, possa non essere disponibile al momento in cui il Cliente intenda usufruirne.

Resta inteso che trascorso il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del Contratto, di cui al precedente art. 6, i contenuti e/o informazioni immessi e/o trattati dal Cliente mediante il Servizio saranno cancellati.

9.4 Aruba non sarà considerata in nessun caso responsabile per l'uso fatto del Servizio in relazione a situazioni critiche che comportino, a titolo esemplificativo, rischi specifici per l'incolumità delle persone, danni ambientali, rischi specifici in relazione a servizi di trasporto di massa, alla gestione di impianti nucleari e chimici e di dispositivi medici; in tali casi, Aruba si rende disponibile a valutare e negoziare con il Cliente uno specifico accordo "mission critical" con, gli eventuali, rispettivi SLA.

9.5 Aruba non presta alcuna garanzia sulla validità ed efficacia, anche probatoria, del Servizio o di qualsiasi dato, informazione, messaggio, atto o documento ad esso associato o comunque immesso, comunicato, trasmesso, conservato o in ogni modo trattato mediante il Servizio medesimo:

- a) quando il Cliente intende utilizzarli o farli valere in Stati ovvero ordinamenti diversi da quello Italiano,
- b) per la loro segretezza e/o integrità (nel senso che eventuali violazioni di queste ultime sono, di norma, rilevabili dall'Utente o dal destinatario attraverso l'apposita procedura di verifica).

9.6 Aruba non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente mediante il Servizio ed in genere per l'uso fatto dal medesimo del predetto Servizio e si riservano di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire l'identificazione del Cliente.

9.7 Resta inteso, e di ciò il Cliente prende atto ed accetta, che Aruba non risponde in nessun modo dei danni subiti dal Cliente stesso e/o da Terzi, direttamente o indirettamente, in conseguenza dell'utilizzo del Servizio.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Cliente sia una Pubblica Amministrazione, Aruba assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

9.9 Aruba assume obbligazioni di mezzi e non di risultato. Aruba non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, subito dal Cliente a seguito di errori nei dati da questi comunicati alla stessa Aruba e comunque per la mancata assegnazione del nome a dominio in favore del Cliente, a qualsiasi causa dovuta. Aruba non garantisce che i Servizi ordinati dal Cliente si adattino perfettamente a scopi particolari o comunque alle esigenze del medesimo.

9.10 Aruba si impegna ad assicurare la migliore funzionalità del sistema, ma non assume alcuna responsabilità sia verso il Cliente, sia verso Terzi per ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione nell'erogazione del Servizio determinati da cause ad essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) caso fortuito, eventi catastrofici o di forza maggiore;
- b) fatto del terzo, anche fornitore di Aruba;
- c) malfunzionamento o non conformità degli apparecchi di connessione di cui il Cliente si è dotato o comunque di quelli dal medesimo utilizzati;
- d) manomissione o interventi sui servizi o sulle apparecchiature eseguiti dal Cliente o da parte di soggetti Terzi non autorizzati da Aruba;
- e) guasti e malfunzionamenti delle macchine e dei software, siano essi di proprietà di Aruba che dei suoi fornitori;

9.11 Resta inteso, e di ciò il Cliente prende atto ed accetta, che Aruba non assume alcuna responsabilità sia verso il Cliente sia verso Terzi per gli eventuali provvedimenti che l'Authority competente potrà direttamente adottare sul nome a dominio e per le conseguenze che tali provvedimenti potrebbero avere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in termini di utilizzo del Servizio e/o di visibilità sulla rete internet del corrispondente sito web.

10. Obblighi e diritti del Cliente

10.1 Il Cliente ha diritto di utilizzare il Servizio 24/7/365 secondo le Specifiche tecniche e quanto indicato nel Contratto e prende atto che in qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile ad Aruba, la stessa non risponde per un importo superiore a quello versato dal Cliente per il singolo Servizio, ordinato o rinnovato, interessato dall'evento dannoso). Resta espressamente escluso, ora per allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.

10.2.1 Il Cliente garantisce anche ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i. che i dati e le informazioni trasmessi ai Fornitori ai fini della conclusione del Contratto sono veritieri, corretti e tali da consentire la sua identificazione, e si impegna a comunicare ai Fornitori ogni variazione dei medesimi, compreso l'indirizzo e-mail indicato nella Modulo d'ordine. I Fornitori si riservano la facoltà di verificare tali dati e/o informazioni richiedendo anche documenti integrativi che il Cliente si impegna, ora per allora, a trasmettere. Qualora il Cliente, al momento dell'identificazione abbia, anche mediante l'utilizzo di documenti personali non veri, celato la propria reale identità o dichiarato falsamente di essere altro soggetto, o comunque, agito in modo tale da compromettere il processo di identificazione Egli prende atto ed accetta che sarà ritenuto, anche penalmente, responsabile per le dichiarazioni mendaci, l'utilizzo di falsa documentazione o la sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 c.p.c. e sarà altresì considerato esclusivamente responsabile di tutti i danni subiti e subendi dai Fornitori e/o da terzi dall'inesattezza e/o falsità delle informazioni comunicate, assumendo sin da ora l'obbligo di manlevare e mantenere indenne i Fornitori da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di indennizzo o risarcimento danni che dovesse essere avanzata da chiunque nei loro confronti.

10.2.2 Il Cliente, in caso di segnalazione di errore da parte di Aruba in fase di emissione della fattura elettronica, è tenuto ad adeguare i dati segnalati come mancanti o errati seguendo la procedura messa a disposizione dalla stessa Aruba e così come meglio descritto al link <https://guide.hosting.aruba.it/correzione-dati-fatturazione-scarto-fatture.aspx>. A seconda della logica del Servizio, i dati di fatturazione, così come aggiornati da parte del Cliente, potrebbero essere replicati anche ai dati di anagrafica e/o ai dati dell'intestatario. Aruba non potrà quindi essere considerata responsabile per eventuali sanzioni, perdite o danni derivanti, direttamente o indirettamente, a ritardi o errori nell'aggiornamento di detti dati la cui responsabilità ricade esclusivamente sul Cliente.

10.3.1 Il Cliente è tenuto a controllare entro 15 (quindici) giorni dalla data di attivazione dei Servizi l'esattezza dei suoi dati presso il database dell'Authority competente per l'estensione scelta; nel caso in cui entro tale periodo il Cliente non sollevi alcuna eccezione in merito alla correttezza dei propri dati, questi saranno ritenuti corretti.

g Resta salva, in ogni caso e in ogni momento, la facoltà dell'Authority competente di verificare la correttezza dei dati e recapiti indicati dal Cliente per la registrazione del nome a dominio (Dati Registrant) e la legittimità delle richieste di variazione effettuate in merito allo stesso (c.d. *trade process*), anche richiedendone conferma direttamente al Cliente e/o ai soggetti interessati della variazione tramite e-mail e, in caso di mancata risposta entro il termine dalla medesima concesso, di sospendere il medesimo nome a dominio ovvero annullare la variazione effettuata in relazione allo stesso. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di riscontro di dati inesatti da parte dell'Authority competente, la stessa potrà procedere alla revoca del nome a dominio.

10.4 Il Cliente prende atto ed accetta che la registrazione di un nome a dominio comporta l'inserimento dei suoi dati personali all'interno di un registro pubblicamente accessibile secondo le modalità previste dalle policy dell'Authority di riferimento per il ccTLD scelto dal Cliente, il quale è conservato presso la Registration Authority Fermo restando quanto previsto in ordine al trattamento dei dati di cui al precedente art. 5.7, il Cliente garantisce, con riferimento ai dati di terzi da egli stesso trattati in fase di ordine e/o di utilizzo del Servizio, di aver preventivamente fornito ad essi le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di avere idonea base giuridica al trattamento. Resta comunque inteso che il Cliente si pone, rispetto a tali dati, quale Titolare autonomo del trattamento e si assume tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse manlevando Aruba, ai sensi del successivo art. 10.17, da ogni contestazione, pretesa o richiesta avanzata da terzi, giudizialmente o stragiudizialmente, in relazione a tali ipotesi di trattamento. In ogni caso il Cliente una volta avuto accesso al Servizio è l'unico titolare, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, del trattamento degli eventuali dati immessi e/o trattati mediante il Servizio stesso.

10.5 Il Cliente dichiara di possedere l'insieme delle conoscenze tecniche necessarie ad assicurare la corretta utilizzazione, amministrazione e gestione del Servizio ed in ogni caso riconosce e prende atto che il trattamento di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli posto in essere mediante il suddetto Servizio e la conseguente loro diffusione nella rete internet attraverso il Servizio stesso sono eseguiti esclusivamente a suo rischio e sotto la sua responsabilità.

10.6 Il Cliente prende atto ed accetta che qualsiasi operazione effettuata utilizzando le Credenziali di Accesso si presume effettuata dal Cliente stesso e che la conoscenza da parte di terzi delle Credenziali di accesso e/o degli ulteriori codici comunicati da Aruba al Cliente, potrebbe consentire a questi ultimi l'indebito utilizzo del Servizio nonché l'accesso alle informazioni e/o ai contenuti o dati trattati mediante esso. Il Cliente, pertanto, si impegna a conservare ed utilizzare le predette Credenziali e/ codici con la massima riservatezza e diligenza, a provvedere alla loro variazione periodica in base alle specifiche tecniche indicate anche alla pagine <https://guide.hosting.aruba.it/home.aspx> ed alle pagine accessibili dalla medesima - con una cadenza non superiore a 3 (tre) mesi, nonché ad informare tempestivamente Aruba di qualsiasi loro uso non autorizzato o di qualsiasi altra riscontrata violazione alla sicurezza.

10.7 Il Cliente prende atto ed accetta che l'assegnazione in suo favore di un nome a dominio non gli attribuisce alcun diritto all'utilizzo dello stesso nome e:

- a) dichiara di avere titolo all'uso e/o comunque la disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione e/o con il nome del dominio scelto, diritti e/o interessi di terzi;
- b) si impegna ad utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza ed in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto di terzi, assumendosi ogni responsabilità in tal senso. Il Cliente dichiara, altresì, di essere l'unico ed esclusivo amministratore del Servizio e come tale dichiara di essere l'unico responsabile (i) a proprio rischio, della gestione di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli trattati mediante il Servizio, della loro sicurezza e del loro salvataggio e del compimento di ogni altra attività ritenuta utile o necessaria a garantirne l'integrità, impegnandosi, per l'effetto, a fare applicazione, a sua cura e spese, di misure di sicurezza idonee ed adeguate; (ii) del con tenuto delle informazioni, dei suoni, dei testi, delle immagini, degli elementi di forma e dei dati accessibili e/o resi disponibili mediante il Servizio e comunque, a qualsiasi titolo, trasmessi, diffusi o messi online dal Cliente; (iii) dei

malfunzionamenti del Servizio per qualsiasi utilizzo non conforme alla Policy di utilizzo dei Servizi Aruba; (iv) dello smarrimento o della divulgazione delle Credenziali di Accesso o degli ulteriori codici comunicati da Aruba; (v) della gestione degli accessi al suo Pannello tecnico (qualsiasi connessione, modifica del Servizio o ordine effettuato tramite il Pannello tecnico del Cliente si presume effettuato dal Cliente stesso).

10.9 Il Cliente accetta e si impegna ad osservare le disposizioni contenute nei documenti qui di seguito indicati, senza riserva alcuna sul loro contenuto, dichiarando di averne preso attenta visione:

- a) le disposizioni contenute nelle Guide di Aruba, sul sito <https://assistenza.aruba.it/home.aspx>;
- b) le disposizioni contenute nelle policy predisposte dalle Registration Authority competenti per l'estensione del dominio scelta, pubblicate sui relativi siti istituzionali quali per i domini con estensione .it, i Regolamenti e le Linee Guida del ccTLD.it, pubblicate sul sito <https://www.nic.it/it>, per i domini con estensione gov.it, i Regolamenti e le Linee Guida del SLD gov.it, pubblicate sul sito <https://www.nic.it/it> per i domini con estensione .eu, quelle pubblicate sul sito <https://www.eurid.eu>, per i domini con estensione diversa dal .it e dal .eu quelle pubblicate sul sito <https://www.opensrs.com>, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli pubblicati al link https://opensrs.com/wp-content/uploads/Tucows_ExhibitA.html;
- c) la policy UDRP e la Transfer Policy di ICANN, disponibili ai link <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-it>, <https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en>, e la policy del Registro del ccTLD “.it”- <https://www.nic.it/it/doc/2015/risoluzione-delle-dispute-nel-cctldit-linee-guida-versione-32-formato-pdf>;
- d) i documenti predisposti da ICANN e pubblicati sul sito <http://www.icann.org>, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli pubblicati al link <https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en> e <https://www.icann.org/resources/pages/registrars-0d-2012-02-25-en>
- e) nel caso di registrazione dei domini con estensione .bio, la policy dei nomi a dominio .bio pubblicata sul sito [EAX](https://www.eax.it).

10.10 Il Cliente si impegna, ora per allora, a riscontrare tempestivamente e comunque entro i termini indicati da Aruba quanto formalmente comunicatogli dalla stessa in relazione alle seguenti circostanze:

- a) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio vengano utilizzata da Terzi non autorizzati; ovvero
- b) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una controversia giudiziale o stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativa nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso il Servizio; ovvero
- c) il comportamento del Cliente sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni; ovvero
- d) il Cliente utilizzi apparecchiature e/o software difettosi o non omologati, o che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità del Servizio, possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose.

10.11 Il Cliente dichiara di essere in regola con le licenze dei software da egli stesso autonomamente inseriti ed utilizzati mediante il Servizio e se ne assume i relativi costi.

10.12 Il Cliente dovrà dotarsi, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, di tutti gli apparati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, telefonici, di trasmissione dati, elaborazione e programmi) idonei e necessari per accedere ed usufruire del Servizio. Aruba non presta alcuna garanzia circa la compatibilità degli apparati e dei programmi (hardware e software), delle applicazioni utilizzati dal Cliente con il Servizio, anche se resi disponibili da Aruba, essendo tutte le relative verifiche a carico esclusivo del Cliente.

10.13 Per quanto concerne l'attestazione di tutte le operazioni effettuate dal Pannello tecnico il Cliente prende atto ed accetta, per sé e per i terzi cui ha consentito, a qualsiasi titolo, di utilizzare il Servizio, che faranno fede esclusivamente i LOG di Aruba conservati a norma di legge. Il Cliente invece è l'unico ed esclusivo responsabile di ogni altra operazione effettuata per sé o per i terzi ovvero da questi direttamente, nella utilizzazione, amministrazione e gestione del Servizio; per l'effetto con riguardo a tali operazioni egli si impegna a:

- a) rispettare ovvero a far rispettare ai terzi la vigente normativa di volta in volta ad esse applicabile, compresa quella per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679);
- b) a manlevare e tenere indenne Aruba da ogni e qualsiasi domanda o pretesa di risarcimento danni, diretta o indiretta, di qualsiasi natura e specie, da chiunque avanzata al riguardo.

10.14 Il Cliente presta sin d'ora, ai sensi dell'art. 1407 c.c., il proprio consenso affinché Aruba possa cedere a Terzi il Contratto e/o trasferire a Terzi, in tutto o in parte, i propri diritti e/o gli obblighi derivanti dal Contratto.

10.15 Il Cliente riconosce che la rete internet non è controllata da Aruba e che per la peculiare struttura della rete medesima non è possibile garantire le sue prestazioni e la sua funzionalità né controllare i contenuti delle informazioni trasmesse attraverso di essa. Per questo motivo nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Aruba per la trasmissione o la ricezione di informazioni illegali di qualsiasi natura e specie.

10.16 Fermo quanto previsto al successivo art. 16.2, nel caso di servizi gratuiti e/o a pagamento erogati da terzi fornitori anche per il tramite di Aruba o nell'ambito del Servizio dalla stessa erogato, il Cliente, ora per allora:

- a) dà atto di aver preso visione e di aver accettato i relativi termini e condizioni di fornitura e si impegna ad usufruire dei medesimi secondo le modalità e le condizioni indicate da detti fornitori e rese disponibili sul sito web di Aruba e/o sul diverso sito web cui la medesima dovesse far rinvio.
- b) Prende atto ed accetta che Aruba è e resta estranea alla fornitura degli stessi ed al rapporto tra il Cliente ed il terzo fornitore di servizi, essendo detto rapporto disciplinato esclusivamente dalle relative condizioni contrattuali adottate in assoluta autonomia dal medesimo, assumendo il Cliente tutti gli obblighi e le responsabilità ad essi connesse e manlevando la stessa Aruba da ogni contestazione, pretesa o richiesta, avanzata anche da terzi, giudizialmente o stragiudizialmente, in relazione a detti servizi, anche riguardante, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali malfunzionamenti degli stessi, loro inadeguatezza alle esigenze del Cliente, e/o eventuali conseguenze che potessero derivare al Cliente e/o ai Servizi dall'utilizzo e/o dall'installazione degli stessi e/o di loro aggiornamenti.

10.17 Il Cliente si assume, in via esclusiva, ogni responsabilità che derivi dalla titolarità, dall'utilizzo, dalla gestione e dai contenuti del dominio e si impegna, ora per allora, a mantenere indenne e manlevare Aruba da ogni e qualsiasi richiesta e/o pretesa di terzi per i danni agli stessi arrecati dal o mediante l'utilizzo del Servizio. Il Cliente dovrà sostenere tutti i costi, risarcimento di danni ed oneri, incluse le eventuali spese legali, che dovessero scaturire da tali azioni di responsabilità e si impegna ad informare Aruba qualora tale azione dovesse essere intentata nei propri confronti.

10.18 Fermo quanto sopra, il Cliente intestatario di un nome a dominio del ".gTLD" autorizza, ora per allora, OpenSRS/Tucows, Registrar accreditato presso ICANN, a validare ed approvare, nell'interesse del Cliente, la relativa richiesta di modifica del registrante, nominando la stessa OpenSRS/Tucows quale "Designated Agent", ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal regolamento ICANN denominato "Transfer Policy" e disponibile al link <https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en> di cui al precedente art. 10.9 lett. d).

10bis. Migrazione del Servizio

10bis.1. Il Cliente ha diritto di attivare e utilizzare servizi offerti da altri fornitori della medesima tipologia rispetto a quelli erogati da Aruba. In tal senso Aruba si impegna a non ostacolare, limitare o rendere più onerosa per il Cliente l'utilizzazione di servizi equivalenti erogati da fornitori terzi.

10bis.2. Il Cliente può migrare i dati contenuti nel Servizio verso un altro fornitore ovvero verso un'infrastruttura ICT locale di propria scelta inviando una richiesta ad Aruba, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, tramite il sito <https://assistenza.aruba.it>. Fermo quanto precede, per esigenze tecniche la richiesta dovrà, in ogni caso, pervenire ad Aruba almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del Servizio.

Resta comunque ferma la possibilità per il Cliente di trasferire in qualunque momento ed in autonomia il nome a dominio ai sensi del precedente art. 6.7.

10bis.3. Durante il periodo di preavviso, il Cliente mantiene l'accesso al Servizio per recuperare ed esportare i dati ed effettuare in autonomia la migrazione verso l'altro fornitore o l'infrastruttura ICT locale.

Il Cliente si impegna a completare la migrazione senza ritardo e, in ogni caso, entro un periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del preavviso di cui al comma precedente. Allo scadere di tale termine Aruba provvederà alla disattivazione del Servizio ed alla cancellazione dei dati ivi contenuti, i quali non saranno più recuperabili dal Cliente, salvo diverso accordo con Aruba che preveda un termine di conservazione dei dati superiore. Resta esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Aruba in merito alla cancellazione dei dati avvenuta in conformità alla procedura sopra descritta.

10bis.4 Il Cliente ha il diritto di richiedere ad Aruba una proroga del periodo di migrazione previsto dal precedente art. 10bis.3. Tale richiesta deve essere comunicata per iscritto ad Aruba mediante apertura di una richiesta di assistenza sul sito <https://assistenza.aruba.it> e può essere esercitato una sola volta.

10bis.5 Qualora Aruba, per impedimenti tecnici e per quanto di sua competenza, non possa consentire al Cliente di completare il processo di migrazione entro il periodo di cui al precedente art. 10bis.3, ne darà comunicazione al Cliente entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di migrazione, informando quest'ultimo dell'impossibilità tecnica riscontrata ed indicando il nuovo termine stimato per il completamento della migrazione.

10bis.6 I termini e le modalità operative per la migrazione e il recupero dei dati, inclusi i formati, le categorie di dati esportabili, le limitazioni tecniche ed eventuali costi, sono indicati sul sito <https://guide.aruba.it/it/home.aspx>

Durante il processo di migrazione Aruba si impegna a:

- fornire, per quanto di propria competenza, assistenza ragionevole al Cliente e agli eventuali terzi da questi autorizzati, al fine di agevolare il processo di migrazione dei dati contenuti nel Servizio verso un altro fornitore o verso un'infrastruttura ICT locale;
- garantire, con la dovuta diligenza professionale, la continuità di accesso al Servizio interessato dal processo di migrazione al fine di consentire al Cliente il recupero dei dati;
- fornire al Cliente informazioni chiare su eventuali rischi noti che possano compromettere la continuità di accesso al Servizio interessato dal processo di migrazione;
- garantire la sicurezza del Servizio per l'intera durata del processo di migrazione, consentendo al Cliente di esportare i propri dati in qualsiasi momento e in autonomia sotto la propria responsabilità.

10bis.7. Al termine della fase di migrazione il Contratto si intenderà automaticamente cessato.

11. Assistenza e manutenzione

11.1 L'assistenza tecnica è resa esclusivamente nei tempi e secondo le modalità indicate sul sito <https://assistenza.aruba.it/>. Il Cliente è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente ad Aruba eventuali irregolarità o disfunzioni dal medesimo rilevate per il Servizio. Aruba farà ogni ragionevole sforzo per prendere in carico quanto prima i problemi comunicati dal Cliente, compatibilmente agli orari in cui è fornita l'attività di assistenza ed indicati sul sito <https://assistenza.aruba.it/>.

11.2 Aruba potrà effettuare eventuali interventi "personalizzati" e, in ogni caso, interventi finalizzati ad erogare l'assistenza tecnica necessaria a garantire il buon funzionamento del Servizio. In tali ipotesi il Cliente autorizza Aruba e/o le aziende eventualmente dalla stessa incaricate ad effettuare l'intervento tecnico richiesto e/o necessario; il Cliente, prende atto ed accetta che detto intervento avvenga con tempistiche variabili in ragione dei seguenti criteri: a) tipo di intervento richiesto; b) ordine di arrivo della richiesta di intervento; c)

carattere di priorità della richiesta di intervento. Al fine di consentire la corretta e celere esecuzione dell'intervento richiesto il Cliente si impegna a fornire tutte le specifiche e le informazioni richieste da Aruba.

Con l'intervento di cui al presente comma, esclusivamente di tipo tecnico, il Cliente:

- a) dichiara di essere consapevole che tale intervento può avere un alto grado di rischio per il funzionamento del Servizio o per
- b) l'integrità di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli stesso immessi e/o trattati mediante il Servizio; e
- c) prende atto ed accetta che Aruba, con l'effettuazione dell'intervento, assume obbligazione di mezzi e non di risultato e che,
- d) salvo quanto strettamente necessario per l'espletamento per l'attività di assistenza richiesta dal Cliente, in nessun caso, parteciperà alla gestione o porrà in essere interventi sui dati e/o informazioni e/o contenuti da Egli trattati e/o immessi mediante i Servizi e/o nella propria postazione remota non partecipando e/o determinando in alcun modo i medesimi; e
- e) accetta, ora per allora, di farsi carico di tutti i rischi connessi; e
- f) si impegna, ora per allora, a procurarsi, prima dell'esecuzione dell'intervento, una copia di backup completa dei dati e/o
- g) informazione e/o contenuti da egli immessi e/o trattati mediante il Servizio.

11.3 Aruba si impegna a garantire un livello di professionalità adeguato alla prestazione delle attività richieste, secondo la regola d'arte e comunque con la prescritta diligenza e per il tempo strettamente necessario alla prestazione del servizio richiesto, ed al contempo non acquisisce, se non per l'attività richiesta del Cliente relativamente al Servizio di assistenza, e/o memorizza informazioni presenti negli archivi del Cliente.

11.4 Fermo quanto sopra in ogni caso il Cliente, ora per allora, solleva da ogni responsabilità Aruba e/o le Aziende da essa controllate ed il loro personale, nonché le Aziende esterne incaricate dell'intervento ed il loro personale, per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie patiti e patienti per o a causa degli interventi di cui al presente art. 11.

11.5 Aruba si riserva la facoltà di sospendere o interrompere l'erogazione dei Servizi per procedere ad interventi tecnici di manutenzione. In tal caso sarà data comunicazione al Cliente a mezzo e-mail con un preavviso di 7 (sette) giorni; detta comunicazione indicherà altresì le tempistiche del ripristino.

11.6 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che Aruba utilizza sistemi software di c.d. "patching" i quali svolgono in modo automatizzato interventi di rimozione di vulnerabilità e/o malware e/o virus eventualmente presenti all'interno dei file caricati dal cliente nello spazio sua disposizione e di relativa loro correzione. Pertanto, il Cliente solleva, ora per allora, la stessa Aruba per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie patiti e patienti per o a causa di tali interventi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dall'interruzione del Servizio e/o mancata visibilità del sito internet e/o perdita di dati.

12. Sospensione del Servizio

12.1 Fatta salva l'applicazione dei successivi art. 14 e 15 Aruba, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui:

- a) il Cliente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, ivi comprese quelle contenute nella Policy di utilizzo dei servizi Aruba;
- b) il Cliente ometta di riscontrare, in tutto o in parte, le richieste di Aruba e comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni;
- c) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio sia utilizzato da Terzi non autorizzati;
- d) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di Aruba, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato quando Aruba, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sua sospensione/interruzione;
- e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativa che abbia ad oggetto il nome a dominio registrato, i suoi contenuti, le relative caselle di posta elettronica o atti e comportamenti posti in essere attraverso il medesimo. In simili ipotesi, Aruba si riserva la facoltà di rinnovare, a propria discrezione ed a mero titolo di cortesia e quindi senza che così facendo assuma alcuna obbligazione nei confronti del Cliente o dei Terzi interessati, la registrazione del nome a dominio presso l'Authority competente per una o più annualità mantenendo, tuttavia, in essere i provvedimenti precedentemente adottati. Il legittimo assegnatario del nome a dominio interessato dalla contestazione potrà ottenerne la disponibilità, previo pagamento in favore di Aruba del prezzo del rinnovo o dei rinnovi da questa eseguiti nei termini di cui sopra.
- f) sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria;
- g) qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza;
- h) qualora il Cliente utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, oppure che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità del Servizio, possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose.

In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l'eventuale azione di Aruba per il risarcimento del danno.

12.2 Aruba si impegna ad assicurare la migliore funzionalità del sistema, ma non assume alcuna responsabilità sia verso i propri Clienti sia verso Terzi per ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione nell'erogazione del Servizio determinati da cause ad essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) caso fortuito, eventi catastrofici o di forza maggiore;
- b) fatto del terzo, anche fornitore di Aruba;

- c) malfunzionamento o non conformità degli apparecchi di connessione di cui il Cliente si è dotato o comunque di quelli dal medesimo utilizzati;
- d) manomissione o interventi sui servizi o sulle apparecchiature eseguiti dal Cliente o da parte di soggetti Terzi non autorizzati da Aruba;
- e) guasti e malfunzionamenti delle macchine e dei software, siano essi di proprietà di Aruba che dei suoi fornitori.

12.3 In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l'eventuale azione di Aruba per il risarcimento del danno. Durante la sospensione del Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente non potrà avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati mediante il Servizio. Resta inteso che in tali casi, Aruba non risponderà di alcuna perdita, danno o lesione subiti e/o subendi dal Cliente e/o da Terzi, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo perdite economiche/finanziarie, di affari, di ricavi e di utili e/o di avviamento commerciale; il Cliente, pertanto, prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere da Aruba a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ad altro titolo.

13. Recesso

13.1. Il Cliente qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 206/2005 (cd. "Codice del Consumo"), può esercitare il diritto di recesso nelle forme e modalità previste dagli artt. 52 e seguenti del Codice del Consumo entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto senza alcuna penalità e senza indicarne le ragioni. Nello specifico il Cliente dovrà manifestare espressamente la volontà di recesso, utilizzando il modulo presente al link <https://hosting.aruba.it/termini-condizioni.aspx>, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua volontà di recedere dal contratto, inviando la comunicazione di recesso esclusivamente a mezzo raccomandata A/R ai recapiti indicati al successivo art. 19 o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo recessi@aruba.pec.it o tramite l'apertura di una richiesta di assistenza sul sito <https://assistenza.aruba.it>. In caso di esercizio del diritto di recesso, Aruba rimborserà al Cliente, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è stata comunicata l'intenzione di recedere dal presente contratto, tutti i pagamenti ricevuti, mediante lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal Cliente per il pagamento, ovvero con modalità concordate con il Cliente per le quali questi non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.

13.2 Fermo quanto sopra, Il Cliente, sia egli qualificabile o meno come "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 206/2005 (cd. "Codice del Consumo"), avrà sempre facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcuna penalità e senza indicarne le ragioni, con comunicazione scritta ed allegata copia di un documento di identità, inviata a mezzo raccomandata A/R ai recapiti indicati al successivo art. 19 o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo recessi@aruba.pec.it o tramite l'apertura di una richiesta di assistenza sul sito <https://assistenza.aruba.it>. Il recesso avrà efficacia decorso 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte di Aruba della predetta comunicazione, legittimando Aruba a disattivare il Servizio e ad effettuare l'eventuale rimborso del rateo dell'importo pagato corrispondente al numero di giorni non utilizzati fino alla successiva scadenza naturale del Contratto, detratti i costi sostenuti e/o da sostenere, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 comma 3 del D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007.

13.2.1. Con specifico riferimento all'acquisto dei diritti di registrazione dei Domini Premium, il Cliente - qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 206/2005 (cd. "Codice del Consumo") — rilascia ora per allora espresso consenso affinché il trasferimento sia eseguito subito dopo la conclusione del Contratto, e in tal caso accetta di rinunciare ai sensi dell'art. 59.9 a) Codice del Consumo al diritto di recesso dal Contratto e conseguentemente di perdere il diritto al rimborso di quanto pagato.

13.2.2 Con specifico riferimento all'acquisto dei diritti di registrazione dei Domini Premium, il Cliente non qualificabile come "consumatore" prende atto ed accetta di non poter esercitare - in deroga a quanto previsto dal precedente par. 13.2 - la facoltà di recesso dal Contratto e, conseguentemente di perdere qualsiasi diritto al rimborso di quanto pagato per il trasferimento della registrazione a suo nome di detto dominio.

13.3 Fermo quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, Aruba si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Cliente, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatto salvo il caso in cui:

- (i) sopraggiungano eventi determinati da cause di forza maggiore;
 - (ii) il Cliente risulti iscritto nell'elenco dei protesti, sia stato dichiarato insolvente, sia stato ammesso o sottoposto ad una procedura concorsuale;
 - (iii) sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di Aruba, anche per Contratti diversi dal presente;
- in virtù dei quali Aruba si riserva il diritto di recedere dal presente contratto con effetto immediato.

13.4 Decorso il termine sopra indicato, il Contratto dovrà intendersi cessato e/o terminato ed Aruba potrà in qualsiasi momento disattivare il Servizio senza ulteriore avviso e rimborsare al Cliente il rateo dell'importo pagato, corrispondente al numero di giorni non utilizzati, fino alla successiva scadenza naturale del Contratto, detratti i costi sostenuti e/o da sostenere. In ogni caso, resta espressamente esclusa ogni altra responsabilità di Aruba per l'esercizio del diritto di recesso e/o per il mancato utilizzo del Servizio da parte del Cliente ovvero il conseguente diritto di questi a pretendere ogni altro rimborso o indennizzo o risarcimento di qualsiasi tipo e genere.

14. Clausola risolutiva espressa – risoluzione per inadempimento - condizioni risolutive

14.1 Senza pregiudizio per quanto previsto in altre clausole del Contratto, il medesimo sarà da considerarsi risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 Codice Civile, qualora il Cliente:

- a) violi gli obblighi previsti negli Articoli 10, 17 e 18 della presente Sezione delle Condizioni così come le disposizioni previste in documenti cui essi facciano rinvio; ovvero,

- b) violi gli obblighi previsti negli Artt. 3 della Sezione II, 4 e 6 della Sezione III, 3, 4 e 5 della Sezione IV, 5 della Sezione V e 6 della Sezione VI delle Condizioni;
- c) violi la Policy di utilizzo dei servizi Aruba; ovvero,
- d) compia, utilizzando il Servizio, qualsiasi attività illecita;
- e) ceda tutto o parte del contratto a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Aruba;
- f) violi le regole previste nell'art. 26 del presente Contratto, nonché commetta uno dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001.

15. Modifiche al Contratto e/o alle Policy Aruba

15.1 Il Cliente prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del Contratto è caratterizzato da tecnologia in continua evoluzione, per questi motivi Aruba si riserva il diritto di modificare in meglio le caratteristiche tecniche ed economiche del Servizio, degli strumenti ad esso correlati e di variare le condizioni del Contratto in qualsiasi momento, anche successivamente alla sua sottoscrizione, senza che ciò faccia sorgere obblighi di alcun genere in capo al Cliente. I costi delle licenze software pagati, per il tramite di Aruba, ai rispettivi licenziatari saranno adeguati automaticamente in caso di variazione dei prezzi da parte del licenziatario stesso.

15.2 Qualora Aruba apporti modifiche tecnico-economiche che risultino peggiorative o di aggravio in termini prestazionali e/o economici o modifichino le condizioni contrattuali in qualsiasi parte, dette modifiche saranno comunicate al Cliente tramite e-mail o pubblicazione sul sito <https://hosting.aruba.it>.

Le predette modifiche avranno effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione, fatta eccezione per le modifiche dei termini economici relative ad un Contratto già perfezionato alla data delle stesse, che verranno applicate con decorrenza dal primo rinnovo successivo. Qualora il Cliente non intenda accettare le suddette modifiche comprese quelle riguardanti il corrispettivo, potrà esercitare nel suddetto termine la facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata A.R. ad Aruba S.p.A., Loc. Palazzetto n. 4, 52011 Bibbiena (Arezzo) od a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo recessi@aruba.pec.it o tramite l'apertura di una richiesta di assistenza sul sito <https://assistenza.aruba.it>. In mancanza di esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le variazioni si intenderanno da questi definitivamente conosciute ed accettate.

15.3 Fermo quanto sopra, Aruba potranno variare le caratteristiche tecniche, i sistemi, le risorse in conseguenza della normale evoluzione tecnologica delle componenti hardware e software garantendo al Cliente le medesime funzionalità.

15.4 Aruba si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la Policy di utilizzo dei servizi Aruba in ragione di esigenze di cui al precedente comma 1 od in ottemperanza a disposizioni di legge; anche in tal caso il Cliente potrà esercitare i diritti previsti al precedente comma 2.

16. Copyright e licenze

16.1 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Aruba secondo quanto indicato in merito nella Policy di utilizzo dei servizi Aruba. I software come qualsiasi altro diritto di autore o altro diritto di proprietà intellettuale sono di proprietà esclusiva di Aruba e/o dei suoi danti causa, pertanto il Cliente non acquista nessun diritto o titolo al riguardo ed è tenuto all'utilizzo degli stessi soltanto nel periodo di vigenza contrattuale.

16.2 Nel caso di licenze fornite da terzi fornitori per il tramite di Aruba, il Cliente dà atto di aver preso visione dei termini e si impegna ad utilizzare i software secondo le modalità indicate sui rispettivi siti esclusivamente per proprio uso personale. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le Licenze intercorrono fra il Cliente ed il titolare dei diritti di copyright sulle stesse con esclusione di qualsiasi responsabilità di Aruba.

17. Sicurezza delle informazioni

Il Cliente, preso atto che l'azienda Aruba si è dotata della certificazione ISO 27001 e degli altri mezzi e/o strumenti ritenuti idonei a tutelare nella maniera più efficace la sicurezza delle informazioni (fisica, logica, informatica ed organizzativa), si impegna, ora per allora, a non divulgare ovvero rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni confidenziali conosciute o gestite in relazione alla esecuzione e/o applicazione del Contratto in assenza di specifico consenso scritto di Aruba.

18. Disposizioni finali

18.1 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra Aruba ed il Cliente riconducibile per qualsiasi motivo alle medesime Credenziali di accesso ed avente ad oggetto il Servizio e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al presente contratto sarà valida ed efficace tra le Parti se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di accordi particolari con il Cliente questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum alle presenti condizioni.

18.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Cliente difformi rispetto al Contratto potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati da Aruba. L'eventuale inerzia di Aruba nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.

18.3 A meno di espressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Cliente potranno essere effettuate da Aruba ai recapiti indicati dal Cliente in fase di ordine o in fase di erogazione del Servizio (e pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata AR, posta ordinaria o tramite SMS)

e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Cliente compreso l'indirizzo e mail indicato in fase di ordine non comunicate ad Aruba con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili.

18.4 Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente intenda inviare ad Aruba relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviate a mezzo ticket con le modalità indicate alla pagina <https://assistenza.aruba.it>.

18.5 Il Cliente prende atto ed accetta che copia del contratto stipulato con Aruba sarà inviato tramite e-mail.

18.6 L'eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.

18.7 Il Cliente prende atto ed accetta che Aruba potrà comunicare a soggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'oggetto, la durata, la denominazione del Cliente) come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi.

18.8 I rapporti tra Aruba ed il Cliente stabiliti nel Contratto non possono essere intesi come rapporti di mandato, rappresentanza, collaborazione o associazione o altre forme contrattuali simili o equivalenti.

18.9 Il Cliente si impegna a non cedere il Contratto a terzi senza previa autorizzazione scritta da parte di Aruba.

19. Reclami

Eventuali reclami in merito alla fornitura del Servizio dovranno essere inoltrati a:

Aruba S.p.A. Loc. Palazzetto n. 4 - 52011 Bibbiena (Arezzo) tramite lettera raccomandata A/R, o inoltrati tramite ticket dal servizio di assistenza Aruba, entro e non oltre 7 (sette) gg. dal momento in cui si verifichi il fatto oggetto di reclamo. Aruba esaminerà il reclamo e fornirà risposta scritta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso di reclami per fatti di particolare complessità, che non consentano una risposta esauriente nei termini di cui sopra, Aruba informerà il Cliente entro i predetti termini sullo stato di avanzamento della pratica.

20. Buoni sconto e Promozioni

20.1 Per i prodotti/servizi facenti parte delle iniziative promosse da Aruba, il Cliente che abbia i requisiti riportati e specificati nelle pagine descrittive delle medesime potrà beneficiare di un "buono sconto" a lui concesso secondo i termini della relativa promozione.

20.2 Altresì, il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che il "buono sconto" di cui al precedente comma 1, salvo quanto diversamente specificato da Aruba riguardo alla relativa promozione:

- può essere utilizzato una sola volta nel relativo periodo di validità e non è cumulabile con altre promozioni in corso, se non diversamente specificato da Aruba; e
- b) è cedibile a terzi; e
- se non diversamente specificato da Aruba, non potrà essere utilizzato nuovamente in caso di cancellazione, annullamento o mancata evasione dell'ordine per qualsiasi motivo e/o causa; e
- non ne verrà rimborsato da Aruba al Cliente il relativo valore in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo e/o causa; e
- di qualsiasi tipologia, non è rimborsabile né convertibile in denaro; e
- non è retroattivo, pertanto non è utilizzabile con riferimento ad ordini già registrati; e
- salvo se diversamente indicato da Aruba, non è utilizzabile con riferimento agli ordini relativi al rinnovo dei Servizi.

20.3 Fermo quanto precede, Aruba si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la possibilità di utilizzo di un "buono sconto", senza necessità di alcun preavviso e/o comunicazione.

20.4 Con riguardo alle Promozioni, per i prodotti/servizi facenti parte delle iniziative promosse da Aruba, il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che i servizi acquistabili in promozione sono sottoposti a limitazioni pubblicate sul sito <https://hosting.aruba.it/offerte-domini-hosting-aruba.aspx>, tra cui limitazioni sul quantitativo massimo di servizi acquistabili sottoposti a promozione. Al superamento del predetto limite, saranno applicati i prezzi di listino vigenti.

In tal caso, Aruba si riserva il diritto di sospendere o revocare in qualsiasi momento i servizi e/o l'account dell'utente, senza necessità di alcun preavviso e/o comunicazione, chiedendone il corrispettivo e/o eventuali integrazioni degli importi dovuti dei servizi acquistati oltre il limite previsto dalle promozioni.

21. Ultrattività

La presente clausola, le altre clausole delle presenti Condizioni qui di seguito indicate così come le disposizioni previste in documenti cui tali clausole facciano rinvio continueranno ad essere valide ed efficaci tra le Parti anche dopo la cessazione ovvero la risoluzione a qualsiasi causa dovute o a qualsiasi parte imputabile:

- Definizioni
- Attivazione ed erogazione del Servizio
- Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba
- Obblighi e diritti del Cliente
- Recesso
- Clausola risolutiva espressa - risoluzione per inadempimento – condizioni risolutive
- Copyright e licenze
- Sicurezza delle informazioni

23. Legge applicabile, giurisdizione e foro competente

22. Trattamento dei dati personali

22.1 Il trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente ad Aruba ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e della successiva erogazione del Servizio, avverrà in conformità al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, all'informativa sul trattamento dei dati personali rinvenibile all'indirizzo https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf.

22.2 Aruba, per le sole fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati, necessarie ai fini dell'erogazione dei Servizi, si pone quale Titolare autonomo del trattamento in conformità alle definizioni dei ruoli descritte nel D.lgs. 196/2003 e nel Regolamento UE 2016/679.

22.3 Il Cliente, con riferimento ai dati di terzi da egli stesso immessi e/o trattati in fase di ordine e/o di utilizzo dei Servizi, dichiara di aver preventivamente fornito loro adeguata informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di avere idonea base giuridica al trattamento. Resta comunque inteso che il Cliente si pone, rispetto a tali dati, quale Titolare autonomo del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse manlevando Aruba da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in riferimento a tali ipotesi di trattamento.

23. Nomina a Responsabile del Trattamento

Il Cliente, per il Servizio oggetto del presente Contratto, nomina Aruba quale Responsabile per il trattamento dei dati e/o Sub-responsabile per il trattamento dei dati di terzi qualora il Cliente si ponga rispetto a tali dati quale Responsabile del trattamento (in tale casistica il Cliente garantisce di essere stato nominato dal Titolare del trattamento quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679), con la descrizione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali saranno tenuti in virtù di tale ruolo secondo quanto segue.

La presente nomina a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento e le relative clausole hanno durata pari a quella del Contratto stipulato tra il Cliente ed Aruba in relazione al Servizio prescelto.

La nomina ed il presente atto cesseranno automaticamente di avere effetto in ipotesi di risoluzione, recesso o perdita di efficacia del Contratto, salvo il tempo eventualmente necessario a consentire al Cliente di recuperare i dati personali ove contrattualmente convenuto tra le Parti.

Parimenti, in caso di tacito rinnovo del Contratto, la nomina a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento si considererà automaticamente rinnovata per una durata pari a quella contrattuale.

I. Dati trattati da Aruba nell'erogazione dei servizi di cui al Contratto

I Servizi erogati da Aruba, compatibilmente con le Specifiche tecniche degli stessi, consentono al Cliente di trattare i dati secondo tempistiche e modalità da egli stesso impostate ed autonomamente gestite, fatte salve le disposizioni di legge applicabili. L'ambito della nomina ad Aruba è relativo unicamente al trattamento dei dati personali immessi e/o trasmessi autonomamente dal Cliente mediante il Servizio prescelto e/o nell'ambito dello stesso, e comunque nel rispetto delle finalità volte alla sua corretta erogazione da parte di Aruba e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Resta inteso che, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 70/2003, Aruba, nell'erogazione dei Servizi, non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta del Cliente né è assoggettata ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

II. Obblighi e diritti

Per effetto della presente nomina, Aruba è autorizzata esclusivamente al trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti necessari all'esecuzione delle attività ad essa assegnate. Aruba ha il potere di compiere tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia nonché il compito di organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali ad essa comunicate dal Cliente ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del Servizio prescelto. In conformità a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa inerente il trattamento dei dati personali, si precisa che è dovere di Aruba:

- trattare i dati personali immessi e/o trasmessi nell'ambito dell'esecuzione del Servizio prescelto oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di sicurezza stabilite sulla base di quanto previsto nello stesso, nei Manuali, nelle Specifiche Tecniche che li disciplinano e nei Codici di condotta cui Aruba abbia aderito in relazione al Servizio prescelto, che ai fini del presente articolo devono intendersi quale documentazione contenente le istruzioni di trattamento dei dati che il Cliente accetta. Nel caso in cui il Cliente manifesti necessità particolari che richiedano istruzioni diverse rispetto a quanto descritto nella documentazione sopra richiamata, dovrà manifestare tale necessità ad Aruba e descrivere le misure che si richiede vengano garantite, le quali verranno valutate e, qualora implementabili, quotate con una specifica offerta;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; tali soggetti autorizzati al trattamento, in relazione allo svolgimento delle attività sopra descritte, saranno specificamente assegnati al trattamento da Aruba dando loro le istruzioni necessarie e rendendoli edotti delle modalità convenute e di quelle prescritte e dal Regolamento UE 2016/679;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679; in particolare, Aruba, nell'erogazione del Servizio prescelto, applicherà le misure indicate nel Contratto, nelle Specifiche tecniche, nei Manuali relativi al Servizio stesso e nei

Codici di condotta cui abbia aderito in relazione al Servizio prescelto, nonché nelle procedure da essa adottate secondo lo standard ISO 27001.

- d) tenuto conto della natura del trattamento, assistere il Cliente (i) con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, per dar seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli Interessati; (ii) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto altresì delle informazioni a disposizione di Aruba;
- e) su scelta del Cliente, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti;
- f) mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla nomina contenuta nel presente atto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione e verifica. Tali attività potranno essere effettuate a valle di preavviso di 20 (venti) giorni, nella misura massima di una volta l'anno e, in aggiunta, in caso di violazioni di dati personali (Data Breach) sui dati personali del Cliente, ed in ogni caso previo accordo sui tempi e sulle modalità di dette verifiche e purché le stesse non comportino l'analisi dei dati di terze parti e non collidano con obblighi di riservatezza assunti da Aruba e con le policy di Aruba medesima. I costi di tali verifiche saranno a carico del Cliente. Aruba, pertanto, effettua il trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni sopra riportate, delle indicazioni del Manuale che disciplina il Servizio, degli eventuali allegati e delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nonché nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti per l'erogazione dei singoli servizi.

III. Sub-responsabili

Con la sottoscrizione del presente atto, e fermo quanto eventualmente espressamente previsto al riguardo nelle ulteriori Sezioni delle presenti Condizioni contrattuali, il Cliente autorizza Aruba ad avvalersi di propri sub-responsabili, quali anche terzi fornitori e Società del Gruppo Aruba per l'erogazione di servizi (assistenza, manutenzione, erogazione di servizi aggiuntivi, fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica) connessi alla prestazione richiesta riconoscendo ed accettando che ciò possa comportare il trattamento di dati da parte dei medesimi.

Ai fini della nomina di un sub-responsabile Aruba assicura, tramite un contratto scritto, che

- a) il sub-responsabile acceda ai dati del Cliente solo nella misura richiesta per adempiere alle obbligazioni al medesimo delegate in conformità con il Contratto;
- b) il sub-responsabile assuma gli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- c) Aruba rimanga responsabile nei confronti del Cliente per tutti gli obblighi assunti, anche in relazione alle attività affidate al sub-responsabile.

Al fine di consentire al Cliente un preciso controllo sui suddetti terzi, nonché di provvedere agli adempimenti sussistenti rispetto a tutta la categoria di detti terzi, Aruba si impegna a conservare aggiornata la lista di tali soggetti terzi nonché apposita documentazione da cui risultino gli obblighi assunti da detti soggetti terzi in relazione agli oneri in materia di trattamento dei dati personali precisati nel presente documento, qualora gli stessi trattino dati nell'ambito del Servizio prescelto.

Aruba si impegna ad informare il Cliente, qualora richiesto, in caso di modifiche di tali soggetti terzi.

IV. Violazioni

Qualora si verificano eventi che comportano la violazione dei dati trattati da Aruba nell'erogazione dei Servizi, quest'ultima avvertirà il Cliente con le modalità e nei tempi di cui alla normativa vigente applicabile in materia.

24. Legge applicabile, giurisdizione e foro competente

24.1 Il Contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana, restando esclusa qualsiasi applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale delle merci.

Le presenti Condizioni sono state redatte e predisposte in osservanza ed in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), nella L. 40/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese) e nel D.lgs. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno); esse si intendono automaticamente modificate e/o adeguate a quanto previsto in materia da successive disposizioni di legge e/o regolamenti.

24.2 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio, nei limiti in cui ciò sia possibile, alle norme di legge vigenti.

24.3 L'Autorità Giudiziaria italiana sarà giurisdizionalmente competente, in via esclusiva, a risolvere e decidere ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione del Contratto, salvo il caso in cui il Cliente abbia agito e concluso il Contratto in qualità di Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tale ipotesi la competenza giurisdizionale sarà dell'Autorità Giudiziaria dello Stato ove era domiciliato il Consumatore al momento della conclusione del Contratto, salvo il caso che lo stesso Consumatore preferisca rivolgersi all'Autorità Giudiziaria italiana.

24.4 Quando, in base al precedente comma 2, la competenza giurisdizionale a risolvere e decidere ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione del Contratto è individuata:

- a) In capo all'Autorità Giudiziaria italiana, sarà territorialmente competente esclusivamente quella del Foro ove il convenuto è domiciliato ovvero ha la propria sede, salvo il caso in cui il Cliente abbia agito e concluso il Contratto in qualità di Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tale ipotesi sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro ove il Cliente aveva il proprio domicilio al momento della conclusione del Contratto, se ubicato sul territorio dello stato italiano, in difetto sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro ove il Fornitore ha la propria sede;

- b) in capo all'Autorità Giudiziaria di uno Stato diverso da quello italiano sarà territorialmente competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del Foro ove il Cliente ha il proprio domicilio, se ubicato ancora sul territorio dello Stato ove era domiciliato al momento della conclusione del Contratto, in difetto, ovvero qualora il Cliente abbia preferito rivolgersi all'Autorità Giudiziaria italiana sarà esclusivamente competente quella del Foro ove il Fornitore ha la propria serie.

25. Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione

Aruba ha implementato un Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della normativa di settore UNI ISO 37001

ed ha adottato la relativa Policy per la prevenzione della corruzione, pubblicata alla seguente pagina web <https://www.aruba.it/certificazioni.aspx>. Il Cliente si impegna a rispettare le prescrizioni di detto sistema e i principi espressi nella Policy per la prevenzione della corruzione; in caso di violazioni della Policy per la prevenzione della corruzione e di mancata trasmissione della documentazione richiesta dal Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione, Aruba potrà risolvere il contratto di quanto disposto dalle presenti Condizioni.

26. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 e Manleva

Il Cliente è a conoscenza che Aruba ha adottato ed attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare pubblicato alla seguente pagina web <https://www.aruba.it/home.aspx>.

Il Cliente si impegna a rispettare i principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo e a tutti i documenti dal medesimo richiamati e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Cliente si impegna altresì a rispettare tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste rappresenta grave inadempimento contrattuale, sulla base del quale Aruba potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 14 Sez. I - Condizioni generali.

Il Cliente manleva fin d'ora Aruba per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione delle regole previste da parte del Cliente.

SEZIONE II – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Definizioni

Ove nominati nel Contratto i termini sotto riportati sono da intendersi con il seguente significato:

Addendum al “Manuale Operativo Posta Elettronica Certificata”: l'addendum al manuale pubblicato e pubblico a norma di legge contenente l'indicazione delle procedure di Identificazione e rilascio del Servizio di Posta Elettronica Certificata adeguata agli standard europei, disponibile per il download al link <https://www.pec.it/termini-condizioni.aspx>;

Account Aruba: il soggetto al quale è intestato l'account presso Aruba S.p.A., identificato come username (ad es. 123456@aruba.it) che consente di acquistare i servizi online su Aruba.it tra i quali anche le caselle PEC

Casella PEC: casella di Posta Elettronica Certificata definita all'interno di un dominio PEC alla quale è associato un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, con valore legale, della data ed ora di invio e consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario;

Dominio Pec: nome a dominio dedicato alla/e casella/e PEC certificato a cura del Gestore che viene dallo stesso trasmesso ai fini della sua iscrizione nell'apposito elenco tenuto dall'AgID che contiene unicamente caselle di posta elettronica certificata;

Identificazione: Il processo scelto dal Cliente al fine di accertare l'identità del titolare della Casella PEC che potrà essere eseguito nelle modalità indicate nell'Addendum al Manuale Operativo disponibile alla seguente pagina <https://www.pec.it/termini-condizioni.aspx>.

REM "Registered Electronic Mail": un particolare servizio elettronico di recapito certificato qualificato basato su protocolli di posta definito ai sensi dell'art. 44 Regolamento UE n° 910/2014 - eIDAS.

Rinnovo tacito: l'opzione che consente il rinnovo tacito del Servizio alla sua scadenza per un periodo uguale a quello iniziale. Salva diversa volontà manifestata dal Cliente con le modalità indicate in fase d'ordine, tale opzione verrà attivata automaticamente nel caso in cui il Cliente stesso scelga di pagare il Servizio mediante Carta di credito ovvero mediante PayPal, secondo quanto previsto all'art. 6 della Sez. I delle Condizioni;

Servizio Posta Elettronica Certificata - PEC: la casella o le caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC), e altri servizi aggiuntivi, definita/e all'interno di un dominio certificato che è/sono concessa/e in uso al Cliente.

Servizio di Posta Elettronica Certificata adeguata agli standard europei: il servizio che tramite il processo di Identificazione permette di identificare in maniera certa il titolare della Casella PEC ed associare tale identificazione a tutte le caselle di cui si è titolari. Tale servizio verrà automaticamente trasformato in REM.

Titolare casella PEC: il soggetto intestatario della casella PEC oggetto del servizio di posta elettronica certificata.

Utilizzatore: persona fisica alla quale il Cliente concede l'utilizzo della singola Casella PEC, alla quale però non sono attribuiti diritti e/o obblighi derivanti dal presente Contratto.

Clausole Generali

1. Attivazione, erogazione del servizio PEC e servizi Opzionali

1.1 Il Cliente prende atto ed accetta che Aruba è il soggetto che in forza di autonomo contratto stipulato con il Gestore è autorizzato a svolgere attività di rivendita dello specifico Servizio PEC ed è competente ad emettere fattura nei confronti del Cliente stesso, per il Servizio da questi ordinato.

1.1bis Il Cliente prende altresì atto ed accetta che Aruba eroga il servizio PEC nel rispetto di quanto espressamente previsto nelle "Clausole Particolari – Account Aruba e Titolare casella PEC". Pertanto, ogni disposizione di cui alle presenti Condizioni deve essere interpretata compatibilmente con i ruoli attribuiti all' "Account Aruba" ed al "Titolare casella PEC" definiti nelle "Clausole Particolari – Account Aruba e Titolare casella PEC".

1.2 I Fornitori, rispettando rigorosamente l'ordine cronologico delle richieste pervenute, purché assistite dal ricevimento della conferma circa l'avvenuto pagamento del corrispettivo del servizio, rilasciata dall'Ente individuato come competente ad effettuare l'operazione, e dalla restante documentazione indicata nelle presenti Condizioni, provvedono alla creazione e certificazione della casella/e e dei domini eventualmente richiesti ed acquistati e comunicano al Cliente, mediante email all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase d'ordine o mediante posta ordinaria, qualora il Cliente abbia optato per tale mezzo di comunicazione ed abbia provveduto al pagamento delle relative spese indicate on-line, l'avvenuta attivazione del servizio e la relativa password di accesso. Resta inteso che, in mancanza di pagamento i Fornitori non provvederanno a certificare le caselle e/o i domini indicati in fase d'ordine.

1.3 Fermo quanto previsto nelle "Clausole Particolari – Account Aruba e Titolare casella PEC", il Cliente prende atto ed accetta che la conoscenza da parte di terzi della sua password di accesso potrebbe consentire a questi ultimi l'indebito utilizzo dei servizi a lui intestati nonché l'accesso alla sua casella di posta elettronica, pertanto, Egli si impegna a conservare ed utilizzare tale password con la massima riservatezza e diligenza. Egli sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno arrecato ai Fornitori e/o a terzi in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra prescritto.

1bis. Capienza Casella PEC

1bis.1 Il Cliente prende atto ed accetta espressamente che:

a) le caselle PEC hanno la capienza indicata nella singola offerta scelta dal Cliente. Il Cliente prende atto ed accetta che è suo esclusivo onere provvedere in modo autonomo alla cancellazione dei messaggi per poter liberare spazio.

b) le caselle PEC sono e rimangono abilitate a ricevere messaggi nei seguenti casi:

- nei casi in cui il contenuto della casella PEC abbia raggiunto la quota di capienza nominale massima indicata nella singola offerta scelta dal Cliente (c.d. caselle PEC in "over quota");
- nei casi di mancato rinnovo delle caselle PEC, durante il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza di cui al successivo art. 2.2.

c) quando le caselle di posta elettronica certificata sono in "over quota" continuano ad essere accessibili ed abilitate a ricevere messaggi in entrata ma non sono abilitate per l'invio di messaggi in uscita.

Per tale ragione costituisce espresso onere del Cliente cancellare i contenuti presenti all'interno delle Caselle PEC al fine di non mantenerle in stato di overquota, riabilitando la funzionalità di invio dei messaggi in uscita.

1bis.2 In ogni caso il Cliente prende atto ed accetta che nei casi espressamente indicati al successivo art. 2.2 le Caselle PEC continuano ad essere abilitate a ricevere messaggi in entrata con ogni conseguenza di legge in ordine alla loro ricezione da parte del Cliente. Il Cliente pertanto si impegna a tenere indenne o manlevare fin da ora i Fornitori da ogni e qualsiasi responsabilità da qualsiasi richiesta o pretesa da chiunque avanzata per eventuali danni patiti in conseguenza della ricezione dei messaggi di posta durante il periodo in cui la casella si trovava nello stato di over quota, o dopo la sua scadenza, in quest'ultimo caso per il periodo successivo a detta scadenza come determinato al precedente art. 1.bis.1 che precede.

In caso di uso improprio da parte del Cliente delle caratteristiche delle caselle PEC indicate al presente articolo, i Fornitori si riservano di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione con un preavviso di 30 giorni.

1.bis.3. Resta inteso che nel caso di caselle PEC in stato "over quota" i Fornitori si riservano di richiedere al Cliente di adeguare lo spazio delle proprie caselle PEC al fine di evitare un uso improprio del Servizio da parte del Cliente

1.bis.4 Ferma restando l'applicazione delle " Clausole Particolari – Account Aruba e Titolare casella PEC", Il Cliente, assegnatario di una casella di posta elettronica certificata Aruba PEC, ha facoltà di acquistare, mediante apposito ordine online e pagamento del relativo corrispettivo, uno o più dei Servizi Opzionali indicati sul sito www.pec.it. Il Cliente prende atto ed accetta che i Servizi Opzionali sono forniti con le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche ed economiche indicate sul sito istituzionale e su quello di assistenza, nelle apposite sezioni ad essi dedicate, di cui il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare ed a cui si rinvia integralmente. Resta inteso che i Servizi Opzionali, indipendentemente dal momento della loro attivazione, assumono la medesima data di scadenza della casella di PEC cui sono associati e non potranno essere acquistati nei 3 (tre) mesi antecedenti la predetta scadenza. L'attivazione e la fornitura dei Servizi Opzionali sono disciplinate dalle presenti Condizioni Generali e dal Manuale Operativo.

2. Durata e Rinnovo del Servizio

2.1 La casella PEC acquistata come servizio Opzionale del dominio registrato dal Cliente avrà durata pari alla durata del contratto di fornitura del servizio Hosting Aruba.it, indipendentemente dalla sua data di attivazione. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto nelle " Clausole Particolari – Account Aruba e Titolare casella PEC", qualora per qualsiasi motivo il Cliente trasferisca il dominio ad altro provider o non lo rinnovi alla scadenza, le caselle PEC a questo associate saranno disattivate restando esplicitamente esclusa, ora per allora, qualsiasi responsabilità dei Fornitori. Il Cliente, pertanto, è tenuto ad effettuare il backup e/o copia del contenuto delle caselle PEC prima della data di trasferimento e/o di scadenza, in quanto i Fornitori, a seguito del mancato rinnovo e/o del trasferimento, non garantiscono il recupero dei messaggi.

2.2 Per il Servizio relativo alle Caselle PEC il termine di cui all'art. 6.6 della Sez. I delle Condizioni Generali è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del Servizio; resta comunque inteso, e di ciò il Cliente accetta che una volta scaduto il Servizio, in assenza di rinnovo o, avendo attivato l'opzione di "Rinnovo tacito", in mancanza del valido accredito in favore dei Fornitori, le Caselle PEC saranno sospese ed il Cliente non potrà accedere o utilizzare il Servizio.

2.3 Trascorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza da considerarsi quale improrogabile ed essenziale, realizzandosi la condizione risolutiva apposta, oltre che il termine, indicativamente non superiore a 7 (sette) giorni, per la gestione delle attività amministrative (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione degli incassi, gestioni tecniche delle operazioni), le Caselle PEC saranno disattivate e i dati ivi contenuti definitivamente cancellati, restando esplicitamente esclusa, ora per allora, ogni e qualsiasi responsabilità da parte dei Fornitori. Il Cliente, pertanto, è tenuto ad effettuare il backup e/o copia del contenuto delle Caselle PEC entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, in quanto i Fornitori, a seguito del mancato rinnovo, non garantiscono il recupero di tutti i messaggi ricevuti sulle caselle PEC, ivi compresi quelli ricevuti nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del Servizio.

2.4 Il Cliente prende atto ed accetta che nei casi di intervenuta scadenza del servizio senza che sia interamente trascorso il termine di 30 giorni previsto al precedente art. 2.3. ai fini del rinnovo dello stesso, le Caselle PEC continuano ad essere accessibili ed abilitate a ricevere messaggi in entrata ma non sono abilitate per l'invio di messaggi in uscita; decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui all'art.

2.5 il Titolare non potrà più accedere alla Casella PEC ma potrà chiedere ai Fornitori nei 7 giorni successivi ai suddetti 30 (trenta) giorni esclusivamente il recupero dei messaggi PEC eventualmente ricevuti tra il ventinovesimo ed il trentesimo giorno successivi alla data di scadenza del Servizio.

2.5 All'approssimarsi della data di scadenza Aruba, a mero titolo di cortesia e quindi senza che così facendo essa si assuma alcuna obbligazione nei confronti del Cliente, avrà la facoltà di inviare alle caselle di posta elettronica di riferimento del Servizio ed anche alle caselle PEC attivate dal Cliente con il Servizio, avvisi di prossima scadenza delle medesime.

18

3. Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente

3.1 Gli obblighi del Cliente sono quelli indicati nel Manuale Operativo, nel Contratto e nella presente Sezione.

3.2.1 Il Cliente, per poter ordinare ed usufruire del Servizio, è tenuto a dotarsi autonomamente delle risorse hardware e software necessarie alla fruizione del Servizio PEC assumendosi al riguardo ogni responsabilità per la loro funzionalità e compatibilità con il predetto servizio e per la loro corretta configurazione. Il Cliente manleva fin da ora i Fornitori da qualsiasi responsabilità circa eventuali problemi di configurazione, funzionalità o compatibilità delle risorse hardware o software rispetto a detto servizio.

3.2.2 In particolare, nel caso di Domini PEC, Aruba provvederà ad informare il Cliente che abbia effettuato autonomamente delle modifiche al Servizio che impediscano in tutto od in parte la corretta funzionalità del Servizio PEC e/o che non rispettino le regole tecniche e/o le prescrizioni di AgID in materia, che, in mancanza delle relative rettifiche entro il termine imposto dai Fornitori, il Servizio PEC verrà sospeso e potrà essere riattivato solo qualora il Cliente abbia provveduto a ripristinare le corrette configurazioni, ad insindacabile giudizio dei Fornitori stessi.

3.3 Fermo restando quanto previsto dalle "Clausole Particolari – Account Aruba e Titolare casella PEC", il Cliente mantiene la facoltà di decidere, a proprio ed esclusivo rischio, se e con quali modalità abilitare ad altri l'accesso al Servizio; in tali casi, anche qualora l'accesso ad altri sia consentito per il tramite dei servizi erogati dai Fornitori, il Cliente dichiara di: (i) essere l'unico ed esclusivo responsabile di tali accessi, rispondendo di essi e delle attività a loro conseguenti come se fossero state da Egli eseguite, e (ii) di impegnarsi ora per allora a mantenere indenni e manlevare i Fornitori da ogni e qualsiasi richiesta o pretesa di chiunque per i danni agli stessi arrecati dal o mediante l'utilizzo del Servizio. Il Cliente dovrà sostenere tutti i costi, risarcimento di danni ed oneri, incluse le eventuali spese legali, che dovessero scaturire da tali azioni di responsabilità e si impegna ad informare i Fornitori qualora tale azione dovesse essere intentata nei propri confronti.

3.4 Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio in conformità a quanto indicato nel Contratto e nel sito istituzionale, nel rispetto della legge, della normativa vigente della morale e dell'ordine pubblico. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Cliente si impegna a:

- a) astenersi dal compiere ogni violazione dei sistemi e della sicurezza delle reti che possano dar luogo a responsabilità civile e/o penale;
- b) non usare il Servizio in maniera tale da recare danno a sé stesso o a terzi;
- c) manlevare e comunque a tenere indenne i Fornitori da ogni responsabilità in merito ai contenuti dei messaggi ed a tutte le informazioni pubblicate sulla rete internet, tramite il servizio fornitogli;
- d) utilizzare il servizio per i soli usi consentiti dalla legge con divieto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di inviare, trasmettere e/o condividere materiale;

- che violi o trasgredisca diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti legali o consuetudinari;
 - che abbia contenuti contro la morale e l'ordine pubblico al fine di turbare la quiete pubblica e/o privata, di recare offesa o danno diretto o indiretto a chiunque;
 - a contenuto pedopornografico, pornografico o osceno e comunque contrario alla pubblica morale;
 - idoneo a violare o tentare di violare la riservatezza dei messaggi privati o finalizzato a danneggiare l'integrità delle risorse altrui o a provocare danno diretto o indiretto a chiunque (software pirata, cracks, keygenerators, serials, virus, worm, trojan Horse o altri componenti dannosi); - idoneo ad effettuare Spamming o azioni equivalenti;
- g) informare le persone abilitate a utilizzare le caselle di PEC sulle tematiche concernenti il loro uso, come indicate nel Manuale Operativo;
- h) adottare misure atte a evitare l'inserimento nei messaggi di posta di codici eseguibili dannosi. (a titolo esemplificativo e non esaustivo, virus).

4. Limitazioni di responsabilità dei Fornitori

4.1 Gli obblighi del Gestore sono quelli indicati nel Manuale Operativo, cui integralmente si rinvia. I Fornitori non assumono obblighi ulteriori a quelli previsti nelle Condizioni, nel Manuale Operativo e nelle leggi vigenti in materia di attività di certificazione.

4.2 In nessun caso i Fornitori potranno essere ritenuti responsabili per i danni diretti o indiretti:

- a) causati ai Clienti o a terzi per uso improprio del sistema o per mancato rispetto delle regole e degli obblighi descritti nelle presenti condizioni contrattuali, nel manuale operativo della società Aruba PEC e nel sito <https://www.pec.it/>;
- b) derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, eventi catastrofici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: incendi, esplosioni ecc.);
- c) provocati dalla mancata conservazione dei messaggi inviati e trasmessi attraverso il Servizio PEC, restando inteso che tale responsabilità è assunta unicamente dal Cliente;
- d) cagionati dal contenuto dei messaggi inviati e ricevuti mediante il Servizio PEC restando inteso che la responsabilità civile e penale dei contenuti inviati tramite PEC sono e restano a carico del Cliente;
- e) di qualsiasi tipo, da chiunque patiti derivanti da uno scorretto utilizzo della password di accesso, il Cliente è tenuto, pertanto, a conservare e a far conservare, ove trasmessi, ai propri dipendenti e/o collaboratori la password di accesso con la massima diligenza e riservatezza obbligandosi a non cederla o consentirne l'uso a terzi;
- f) di qualsiasi natura ed entità patiti dal Cliente e/o da terzi causati da manomissioni o interventi sul servizio o sulle apparecchiature effettuati dal Cliente e/o da parte di terzi non autorizzati dai Fornitori;
- g) di qualsiasi natura da chiunque patiti derivanti dal mancato invio o dalla mancata consegna dei messaggi e/o dalle attività svolte dai Fornitori.

In ogni caso il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne, ora per allora, i Fornitori da ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi nei loro confronti per le ipotesi di danno sopra indicate e prende atto ed espressamente accetta che per ogni tipo di danno derivato dall'utilizzo del Servizio PEC, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, l'eventuale responsabilità dei Fornitori sarà limitata al doppio del corrispettivo pagato e/o dovuto dal Cliente per la singola casella secondo gli accordi contrattuali. Qualsiasi contestazione da parte del Cliente dovrà essere comunicata ai Fornitori, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'evento mediante posta raccomandata a.r.

5. Documentazione

Il Cliente prende atto che, come richiesto dalla vigente normativa in materia, i log dei messaggi saranno conservati da Aruba PEC almeno per 30 mesi. Il Cliente, pertanto, potrà richiedere copia di detti log entro tale termine, trascorso il quale non sarà più garantita la possibilità di ottenere copia di tale documentazione. Per quanto riguarda gli eventuali altri log generati e conservati dai Fornitori saranno esibiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e costituiranno piena ed incontrovertibile prova dei fatti e degli atti compiuti dal Cliente medesimo in relazione ai Fornitori.

6. Modifiche ai dati

6.1 Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente ai Fornitori ogni variazione ai dati indicati in fase d'ordine. La relativa richiesta scritta di modifica dati dovrà essere inviata con allegata la seguente documentazione:

- a) Copia di un documento di identità in corso di validità (In caso di persone fisica);
- b) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante pro tempore e Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R 445/2000, che attesti la qualità di legale rappresentante (In caso di persona giuridica). I Fornitori si riservano la facoltà di richiedere al Cliente la produzione di documentazione aggiuntiva, che il Cliente è tenuto tempestivamente ad inviare, pena altrimenti il mancato accoglimento della richiesta inoltrata.

6.2 In caso di decesso dell'intestatario del servizio PEC, gli eredi, potranno richiedere entro 30 (trenta) giorni dal decesso medesimo, la modifica dei dati dell'intestatario del Servizio.

6.3 In qualsiasi caso di cambio di proprietà il cessionario o avente causa subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente.

6.4 Il Cliente prende atto ed accetta che, durante il corso del rapporto contrattuale, i Fornitori si riservano la facoltà di richiederli, in ogni momento, di fornire prova documentale adeguata della propria identità, del proprio domicilio o residenza e, se del caso, della propria

qualità di legale rappresentante della persona giuridica richiedente il servizio. Il Cliente è tenuto tempestivamente ad inviare al Fornitore richiedente la documentazione, pena altrimenti l'applicazione del precedente Art. 4.3.

7. Disattivazione del Servizio prima della scadenza

7.1 Salvo quanto previsto nelle "Clausole Particolari – Account Aruba e Titolare casella PEC", il Cliente prende atto ed accetta che potrà chiedere la disattivazione di una o di più caselle di posta elettronica certificata attivate con il Servizio in data antecedente la loro scadenza, con le modalità indicate all'art. 14 delle Condizioni generali – I Sezione. In ogni caso di disattivazione delle caselle di posta elettronica certificata in data antecedente la scadenza, il Cliente è obbligato a non farne più alcun utilizzo.

7.2 In caso di esercizio della facoltà di recesso dal Contratto o dal Servizio da parte del Cliente o dei Fornitori, trascorso il termine di preavviso ivi indicato, la/e casella/e di posta elettronica certificata sarà/saranno disattivata/e e disabilitata/e in qualsiasi momento e non sarà più possibile accedere alle stesse.

7bis. Gestione del nome a dominio e conseguenze per le caselle PEC

7bis. 1 Il Servizio di Posta Elettronica Certificata su dominio è un servizio opzionale ed accessorio rispetto al Servizio principale di Hosting e registrazione domini Aruba.

Per tale ragione il Cliente prende atto ed accetta che nei casi in cui:

- A) il Titolare del nome a dominio trasferisca quest'ultimo presso altro Provider, oppure
- B) il nome a dominio sia decertificato per volontà del Titolare del nome a dominio o per qualsiasi altro motivo (es. provvedimento dell'Autorità competente che ordini la decertificazione del dominio), oppure
- C) il nome a dominio sia immediatamente cancellato prima della data di scadenza su richiesta del Titolare del nome a dominio o per qualsiasi altro motivo (es. provvedimento dell'Autorità competente che ordini la cancellazione del dominio);

si verifica la disattivazione immediata della casella PEC con conseguente immediata cancellazione della stessa casella PEC e dei dati e informazioni ivi contenuti (c.d. operazione "**hard delete**"), restando esplicitamente esclusa, ora per allora, ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Aruba S.p.A. e Aruba PEC S.p.A.

7bis.2 Fermo quanto previsto al precedente art. 7bis.1, il Cliente prende altresì atto ed accetta che qualsiasi operazione effettuata sul nome a dominio (es. modifica del soggetto titolare del nome a dominio) potrebbe comportare particolari limitazioni alla configurazione nonché all'utilizzo delle caselle PEC associate al nome a dominio. Il Cliente, pertanto solleva Aruba da ogni responsabilità per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patienti per o a causa delle suddette limitazioni.

8. Rinvio al Manuale Operativo

Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti si rinvia a quanto stabilito nel manuale operativo predisposto da Aruba PEC e nel sito www.pec.it che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

10. Nomina a Responsabile del Trattamento

Per effetto della stipula del presente Contratto, i Fornitori vengono nominati dal Cliente quali Responsabili per il Trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente, così come descritto all'art. 23 della sezione generale, ai fini della fornitura del Servizio.

Clausole Particolari – Account Aruba e Titolare casella PEC

Di seguito vengono indicate le condizioni relative all'Account Aruba ed al Titolare della casella PEC (c.d. "Titolari caselle PEC"). Definizione dei ruoli dell'Account Aruba e del Titolare casella PEC:

Account Aruba	Titolare casella PEC
Il soggetto intestatario dell'Account Aruba identificato come username (ad es. 123456@aruba.it) che acquista e/o rinnova le Caselle PEC intestate ai rispettivi Titolari Caselle PEC;	Il soggetto intestatario di una o più caselle PEC acquistate e/o rinnovate per il tramite di un Account Aruba.

2. Attivazione del Servizio, erogazione, durata, rinnovo e cessazione

Attivazione del Servizio

2.1 I Fornitori procederanno all'attivazione di ciascun Servizio al positivo completamento da parte dell'Account Aruba e del Titolare caselle PEC di tutte le attività poste a loro carico dal Contratto, anche quelle occorrenti ai fini dell'attivazione di ciascun Servizio.

2.2 Il Titolare della casella PEC accetta di non rivendicare diritti o pretese contro i Fornitori per ritardi o omissioni nel servizio dovuti a responsabilità dell'Account Aruba. Inoltre, si impegna a manlevare e tenere indenni i Fornitori da richieste di risarcimento da parte di terzi.

Erogazione del Servizio

L'Account Aruba associato alla casella PEC deve restare valido per il servizio. In caso contrario, i Fornitori non garantiscono al Titolare l'accesso alla casella PEC e declinano ogni responsabilità. Non sono responsabili dei danni derivanti dalla gestione della casella PEC.

Durata e rinnovo del Servizio

Prima della sua scadenza l'Account Aruba potrà rinnovare ciascun Servizio sulla base del Listino prezzi e delle altre condizioni contrattuali vigenti al momento del rinnovo. L'Account Aruba solleva i Fornitori da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rinnovi, transazioni o pagamenti effettuati trascorso il termine di scadenza del Servizio ovvero in tempi tali da pregiudicare la sua continuità e si impegna a manlevarla e tenerla indenne da ogni conseguente richiesta o pretesa di risarcimento per danni diretti o indiretti, avanzata dal Titolare caselle PEC.

Di seguito la tabella esplicativa dei ruoli dell'Account Aruba e del Titolare casella PEC ai fini del rinnovo del Servizio

Account Aruba	Titolare casella PEC
Il soggetto che può rinnovare il servizio avente ad oggetto una o più caselle PEC associate al proprio Account Aruba attraverso il pagamento del relativo corrispettivo in favore di Aruba.	Il soggetto intestatario di una o più caselle PEC che accetta che il rinnovo deve essere effettuato tramite l'Account Aruba.
In evidenza: All'approssimarsi della data di scadenza, i Fornitori, a mero titolo di cortesia e non di obbligo, si riservano di inviare all'Account Aruba e/o al Titolare casella PEC e-mail avviso di prossima scadenza del Servizio.	

21

Cessazione e cancellazione del Servizio

Il Servizio sarà disattivato dopo la cessazione del Contratto a qualsiasi causa dovuta. L'Account Aruba e il Titolare caselle PEC accettano che, in difetto di rinnovo del Servizio, alla data di scadenza del Servizio e comunque al termine del Contratto a qualsiasi causa dovuto, le Parti saranno automaticamente libere dalle rispettive obbligazioni;

In caso di cessazione del Servizio, pertanto, il Titolare casella PEC non potrà più accedere e/o utilizzare la casella PEC.

Evento	Conseguenze per il Titolare casella PEC
Cessazione per qualsiasi causa dell'erogazione del Servizio (es. scadenza naturale del Servizio, mancato rinnovo entro i termini contrattualmente previsti; recesso; disattivazione Account Aruba al quale è associato il servizio, etc.)	- Impossibilità di accedere alla propria casella PEC; - Disabilitazione della propria casella PEC a ricevere ed inviare messaggi PEC; - Cancellazione dei contenuti presenti all'interno della propria Caselle PEC secondo le tempistiche indicate nel successivo prospetto definito alla voce "Tempi di cancellazione dei contenuti"
In evidenza: - i Fornitori, a seguito del mancato rinnovo del Servizio da parte dell'Account Aruba, non garantiscono il recupero dei messaggi; - Il Titolare casella PEC accetta che resta di suo esclusivo carico mantenere copia del back-up dei contenuti. In qualsiasi caso di cessazione del servizio il Titolare casella PEC non potrà rivalersi sui Fornitori in caso di cancellazione dei contenuti ospitati all'interno del Servizi; - Il Titolare della casella PEC potrà chiedere ai Fornitori l'immediata disattivazione di una o più caselle PEC a lui intestate: - per il tramite dell'Account Aruba qualora il Titolare della casella PEC corrisponda all'Account Aruba; oppure - tramite apertura di un apposito ticket di assistenza su www.assistenza.aruba.it	

- l'Account Aruba ha la facoltà di effettuare in autonomia l'immediata disattivazione di una o più caselle PEC associate al proprio account, senza la necessità di farne apposita richiesta ai Fornitori o al Titolare della casella PEC.

La disattivazione immediata della casella PEC prima della scadenza determina l'immediata cancellazione della stessa casella PEC e dei dati e informazioni ivi contenuti, restando esplicitamente esclusa, ora per allora, ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Aruba S.p.A. e Aruba PEC S.p.A.

Tempi di cancellazione dei contenuti: Il Cliente dichiara di accettare il seguente prospetto che indica i tempi di cancellazione dei contenuti del Servizio;

Evento	Tempistica di cancellazione
In caso di scadenza naturale del Servizio	Il rinnovo potrà essere effettuato per altri 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di cessazione, oltre all'ulteriore termine di 7 (sette) giorni per la gestione delle attività amministrative, trascorsi inutilmente i quali la Casella PEC sarà disattivata.
In caso di esercizio della facoltà di recesso (riferimento Articolo 13)	La casella PEC sarà immediatamente cancellata dalla data in cui si perfeziona il recesso.
In caso di risoluzione contrattuale (riferimento Articolo 14)	La casella PEC sarà immediatamente cancellata in caso di risoluzione contrattuale.
In evidenza: A) Trascorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza da considerarsi quale improrogabile ed essenziale, realizzandosi la condizione risolutiva apposta, oltre che il termine, indicativamente non superiore a 7 (sette) giorni, per la gestione delle attività amministrative (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione degli incassi, gestioni tecniche delle operazioni), le Caselle PEC saranno disattivate e i dati ivi contenuti definitivamente cancellati, restando esplicitamente esclusa, ora per allora, ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Aruba S.p.A. e Aruba PEC S.p.A. Il Titolare, pertanto, è tenuto ad effettuare il backup e/o copia del contenuto delle Caselle PEC entro il termine dei suddetti 30 (trenta) giorni, in quanto Aruba S.p.A. e Aruba PEC S.p.A., a seguito del mancato rinnovo, non garantiscono il recupero di tutti i messaggi ricevuti sulle caselle PEC, ivi compresi quelli ricevuti nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del Servizio. B) Il Cliente prende atto ed accetta che nei casi di intervenuta scadenza del servizio senza che sia interamente trascorso il suddetto termine di 30 giorni, ai fini del rinnovo dello stesso, le Caselle PEC continuano ad essere accessibili ed abilitate a ricevere messaggi in entrata ma non sono abilitate per l'invio di messaggi in uscita; decorso il suddetto termine di 30 giorni il Titolare non potrà più accedere alla Casella PEC ma potrà chiedere ad Aruba PEC S.p.A e Aruba S.p.A nei 7 giorni successivi ai suddetti 30 giorni esclusivamente il recupero dei soli messaggi PEC eventualmente ricevuti tra il ventinovesimo ed il trentesimo giorno successivi alla data di scadenza del Servizio. C) I termini di cui alle precedenti lettere A) e B) sono osservati anche in caso di richiesta di disattivazione della casella PEC prima della scadenza effettuata dall'Account Aruba quando non sia stata espressa anche la volontà di richiedere l'immediata cancellazione dei contenuti stessi (c.d. operazione "soft delete"). D) I termini di cui alle precedenti lettere A) e B) non sono osservati nel caso di immediata disattivazione di una casella PEC eseguita prima della scadenza quando sia stata espressa anche la volontà di richiedere l'immediata cancellazione dei contenuti stessi (c.d. operazione "hard delete") : D) da parte dell'Account Aruba in autonomia; oppure E) da parte del Titolare casella PEC tramite Account Aruba o ticket di assistenza. Nei casi di cui alla lettera D), infatti, è riconosciuta la facoltà per i soggetti suindicati di ottenere immediata cancellazione della casella PEC e dei relativi contenuti senza attendere il decorrere dei termini di cui ai precedenti punti A) e B)	

Il Titolare può richiedere l'immediata disattivazione di una casella PEC precedentemente alla scadenza (c.d. operazione **"hard delete"**):

- F) per il tramite dell'Account Aruba qualora il Titolare della casella PEC corrisponda all'Account Aruba; oppure
- G) tramite apertura di un apposito ticket di assistenza su www.assistenza.aruba.it.

L'Account Aruba ha la facoltà di effettuare in autonomia l'immediata disattivazione di una o più caselle PEC associate al proprio account, senza la necessità di farne apposita richiesta ai Fornitori o al Titolare della casella PEC:

- H) non manifestando la volontà di richiedere l'immediata cancellazione dei contenuti stessi (c.d. operazione **"soft delete"**). In tali casi i contenuti saranno cancellati trascorso il termine di 30 (trenta) giorni oltre che il termine, indicativamente non superiore a 7 (sette) giorni, per la gestione delle attività amministrative.
- I) manifestando la volontà di richiedere l'immediata cancellazione dei contenuti stessi (c.d. operazione **"hard delete"**). In tali casi i contenuti saranno cancellati immediatamente senza osservanza di uno specifico termine.

Nei casi di operazione **"hard delete"** la disattivazione immediata della casella PEC prima della scadenza determina l'immediata cancellazione della stessa casella PEC e dei dati e informazioni ivi contenuti, restando esplicitamente esclusa, ora per allora, ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Aruba S.p.A. e Aruba PEC S.p.A.

Creazione di nuova casella PEC e modifica titolare casella PEC

Nei casi di cancellazione della casella PEC a qualsiasi causa dovuta la stessa casella PEC non potrà essere successivamente ricreata attribuendone la titolarità ad un soggetto diverso dall'originario intestatario.

Resta tuttavia salva la facoltà per il Cliente di modificare la titolarità di una casella PEC attiva seguendo la procedura descritta sul sito <https://guide.pec.it/home.aspx>.

3. Diritti e Obblighi

In seguito vengono definiti gli obblighi in carico all'Account Aruba ed al Titolare della Casella PEC:

Account Aruba:

- **Acquisto e rinnovo caselle PEC:** L' Account Aruba provvede di propria iniziativa ed autonomamente ad acquistare e rinnovare il Servizio, procurandosi il previo consenso all'intestazione delle caselle PEC da parte dei rispettivi Titolari Caselle PEC; L'Account Aruba è l'unico ed esclusivo soggetto che potrà eseguire le operazioni di gestione degli ordini di acquisto e/o rinnovo del Servizio stesso (es. inoltro ordine, pagamento ordine, annullamento ordine, etc.);
- **Accuratezza dei dati:** l'Account Aruba attesta l'accuratezza e la veridicità dei dati forniti ai fini del Contratto, assumendosi altresì l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento ai Fornitori. Egli è pertanto responsabile della gestione di dati e/o informazioni e/o contenuti propri e/o di soggetti terzi forniti e trattati ai fini dell'attivazione e/o rinnovo del Servizio.
- **Trattamento dei dati:** l'Account Aruba garantisce che, con riferimento ai dati di terzi trattati durante l'ordine di acquisto e/o rinnovo del servizio, ha preliminarmente fornito agli stessi le informazioni prescritte dal Regolamento UE 2016/679 e ha stabilito una base legale appropriata per il trattamento.
- **Gestione Account Aruba:** L' Account Aruba è il soggetto al quale spetta la gestione in via esclusiva del proprio account Aruba identificato come username (ad es. 123456@aruba.it) e pertanto è unico ed esclusivo responsabile:
 - dello smarrimento e/o della divulgazione dei codici di accesso al proprio Account Aruba;
 - della sospensione e/o disattivazione dell'Account Aruba dovuta a qualsiasi causa e delle conseguenze ad essa connesse per il Titolare casella PEC (es. impossibilità di accedere alla casella PEC per intervenuta cancellazione dell'Account Aruba).

23

Titolare casella PEC

- **Gestione casella PEC:** Il Titolare della casella PEC è l'unico responsabile della gestione e della sicurezza della sua casella PEC. Questo include la gestione dei contenuti e dei messaggi per il tramite del Servizio, codici di accesso, la sicurezza dei messaggi, la protezione dei dati e la decisione di concedere l'accesso ad altri. Il Titolare della casella PEC è responsabile di qualsiasi accesso consentito e si impegna a risarcire eventuali danni causati dall'uso della casella PEC. Il Titolare si impegna ad avvisare immediatamente i Fornitori in caso di smarrimento delle credenziali di accesso.
- **Trattamento dei dati personali:** Il Titolare della casella PEC dichiara ed accetta che nell'utilizzo del Servizio rispetterà tutte le prescrizioni definite dal Regolamento UE 2016/679;
- **Gestione dei contenuti della casella PEC:** il Titolare della casella PEC è l'unico responsabile dell'utilizzo e dei contenuti del Servizio. I Fornitori del servizio PEC non monitorano l'uso della casella PEC da parte del titolare. Il titolare ha piena autonomia nell'accesso remoto e rimane responsabile delle proprie azioni.

Servizio di Posta Certificata adeguata agli standard europei

1. Attivazione e caratteristiche del Servizio

1.1 Il Servizio di cui alle presenti condizioni consiste nell'erogazione al Titolare casella PEC da parte di Aruba PEC, Prestatore di servizi fiduciari qualificato, del Servizio di Posta Elettronica Certificata che tramite un processo di Identificazione garantisca di accertare in maniera univoca l'identità del titolare della/delle Casella/e PEC, nelle modalità e con le caratteristiche e nei termini previsti dal Manuale Operativo ed all'Addendum disponibili al presente link <https://www.pec.it/termini-condizioni.aspx>. Tale Servizio ha il valore legale attribuito alla PEC ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm.

1.2 Il Cliente prende atto ed accetta che il Titolare della casella PEC potrà attivare il presente Servizio a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- buon esito del processo di Identificazione;
- attivazione ed il mantenimento di un meccanismo di autenticazione a due fattori per accedere alla propria Casella PEC.

In caso di mancato mantenimento dell'autenticazione a due fattori, il Servizio avrà il valore legale attribuito alla posta elettronica certificata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ed il Titolare casella PEC potrà in ogni momento riattivare la piena funzionalità dello stesso procedendo alla riattivazione dell'autenticazione a due fattori, senza dover ripetere il processo di Identificazione.

1.3 Il Servizio, nel rispetto della normativa applicabile, sarà automaticamente trasformato, fermo restando i requisiti definiti al precedente art. 1.2 delle presenti Condizioni Particolari, in un servizio di recapito certificato qualificato REM "Registered Electronic Mail, basato su protocolli di posta elettronica come definito ai sensi dell'art. 44 Regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS come disciplinato dal Manuale Operativo/CPS di riferimento.

2. Obblighi

2.1 Il Titolare casella PEC si obbliga a fornire, garantendo la veridicità e la correttezza, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i., i dati e le informazioni necessari ai fini della sua corretta Identificazione, così come definito nel Manuale/CPS, disponibile alla pagina <https://www.pec.it/termini-condizioni.aspx>.

2.2 Qualora il Titolare casella PEC, al momento dell'identificazione abbia, anche mediante l'utilizzo di documenti personali non veri, celato la propria reale identità o dichiarato falsamente di essere altro soggetto, o comunque, agito in modo tale da compromettere il processo di identificazione egli prende atto ed accetta che sarà ritenuto, anche penalmente, responsabile per le dichiarazioni mendaci e/o l'utilizzo di falsa documentazione e sarà altresì considerato esclusivamente responsabile di tutti i danni subiti e subendi dai Fornitori e/o da terzi dall'inesattezza e/o falsità delle informazioni comunicate, assumendo sin da ora l'obbligo di manlevare e mantenere indenne i Fornitori da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di indennizzo o risarcimento danni che dovesse essere avanzata da chiunque nei loro confronti.

2.3 Il Titolare casella PEC si impegna a comunicare ai Fornitori l'aggiornamento delle informazioni fornite in fase di identificazione (nome, cognome, codice fiscale, partita iva, ragione o denominazione sociale). I Fornitori non sono responsabili per il mancato aggiornamento di tali informazioni.

2.4 Il Titolare casella PEC sarà tenuto ad adottare tutte le precauzioni e misure atte a preservare la sicurezza delle Credenziali di resa dai Fornitori in fase di registrazione. Il Titolare casella PEC si impegna a sporgere immediatamente denuncia alle Autorità competenti in caso di smarrimento o sottrazione delle Credenziali e fornire tempestivamente ai Fornitori, comunque entro 30 giorni, copia di detta denuncia.

2.5 La violazione, sia diretta che indiretta, dei suddetti obblighi, legittima ed autorizza i Fornitori a risolvere, con effetto immediato, il Contratto. In caso di violazione anche di uno soltanto dei suddetti obblighi/impegni, il Titolare casella PEC si obbliga a manlevare e tenere indenni i Fornitori da ogni danno, responsabilità e/o onere, diretti o indiretti comprese le spese legali, che i Fornitori dovessero subire o sopportare in conseguenza degli inadempimenti contestati, ancorché derivanti da richieste di risarcimento di terzi. In tale ipotesi i Fornitori avranno facoltà di intervenire nelle forme e nei modi ritenuti opportuni per eliminare, ove possibile, la violazione ed i suoi effetti, ovvero di sospendere o interrompere il Servizio, riservandosi altresì il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 14 della Sezione I delle Condizioni.

3. Obblighi e limitazioni di responsabilità dei Fornitori

3.1 I Fornitori potranno delegare, in tutto o in parte, a terzi soggetti, anche esterni alla propria organizzazione, l'esecuzione di fase del processo di Identificazione, nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia, mantenendo nei confronti del Cliente l'integrale responsabilità dell'esecuzione e della fornitura del Servizio stesso, rispondendo in proprio di tutte le attività del delegato come se fossero state poste in essere dai medesimi. I Fornitori garantisce che tali soggetti, quando delegati, sono vincolati ad adottare tutte le misure di sicurezza dai medesimi indicate ed al rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

3.2 I Fornitori garantiscono che:

- a. gli scambi di comunicazioni continueranno ad avere il pieno valore legale sulla base della normativa applicabile al Servizio;
- b. L'identità del Titolare casella PEC, qualora sia mittente o destinatario di un messaggio PEC, non è condivisa con il mittente/destinatario del messaggio, restando tale informazione condivisa unicamente con i Fornitori.

3.3 Il Titolare casella PEC prende atto ed accetta che i requisiti stabiliti circa l'identificazione dello stesso e l'utilizzo di un meccanismo di autenticazione a due fattori sono essenziali al fine dell'erogazione del Servizio la cui attivazione potrà essere eseguita dai Fornitori solo in seguito al rispetto di tali requisiti e sollevando pertanto i Fornitori medesimi da qualsiasi onere e/o responsabilità qualora, anche in seguito all'acquisto o assegnazione della casella o alla trasformazione del Servizio PEC in Servizio di recapito elettronico certificato qualificato non abbia proceduto, secondo quanto previsto dal Manuale Operativo/CPS, a svolgere le attività necessarie al rispetto di tali requisiti.

3.4 Il Titolare casella PEC riconosce che la rete internet non è controllata dai Fornitori e che per la peculiare struttura della rete medesima non se ne possa garantire le prestazioni e la funzionalità né controllare i contenuti delle informazioni che sono trasmesse mediante la medesima. Per questo motivo nessuna responsabilità potrà essere imputata ai Fornitori per eventuali illeciti commessi da terzi in danno del Cliente durante l'utilizzo del Servizio tramite la connessione internet.

SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO “BACKORDER”,

1. Definizioni

Ove nominati nel Contratto i termini sotto riportati sono da intendersi con il seguente significato:

Backorder: il Servizio aggiuntivo attraverso il quale il Cliente chiede ad Aruba, mediante il Modulo d'ordine, di provvedere, senza alcuna obbligazione di risultato, alle operazioni di registrazione/recupero di nomi a dominio c.d. “in scadenza”.

Documenti contrattuali Namecase: il documento “Condizioni fornitura di servizio ” pubblicato alla pagina <https://nidoma.com/it/service/cgs> e egli altri documenti in esso menzionati, pubblicati in <https://nidoma.com/it/service/cgs> o resi disponibili in altro modo o su diverso sito internet di Namecase GmbH <https://nidoma.com/it>, che disciplinano il rapporto tra Namecase GmbH ed il Cliente per l'utilizzo del Servizio “Backorder”.

Namecase: la società Namecase GmbH con sede in Bonn (Germania), Wilhelmstr 27, UST-ID NR. DE275644630.

2. Disposizioni comuni

2.1 Le attività necessarie per l'erogazione dei Servizi aggiuntivi di cui alla presente Sezione saranno avviate soltanto a seguito dell'avvenuta registrazione del pagamento del corrispettivo da parte del Cliente. In ogni caso, qualora per le particolari caratteristiche del singolo servizio, la sua erogazione avvenisse in assenza della registrazione del pagamento, Aruba, salvo ed impregiudicato ogni suo diritto nei confronti del Cliente, avrà facoltà di mantenere attiva a nome proprio, ovvero, se ritenuto più conveniente, a nome di altra società del Gruppo Aruba, la registrazione del nome a dominio fino a quando il Cliente non provveda al suddetto pagamento.

2.2 Salvo specifico e separato accordo tra le Parti, Aruba, e per essa le società dalla medesima eventualmente incaricate, si impegna a mantenere riservati i dati del Cliente per tutta la durata degli incarichi ad essa conferiti relativamente a ciascuno dei servizi oggetto della presente Sezione.

2.3 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che Aruba possa delegare a società terze di sua fiducia la materiale esecuzione delle attività necessarie alla fornitura dei servizi di cui alla presente sezione.

2.4 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che nell'erogazione dei Servizi di cui alla presente Sezione V Aruba assuma obbligazione di mezzi e non di risultato sollevando, ora per allora, la stessa Aruba e/o le Aziende da essa controllate ed il loro personale da ogni responsabilità per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patienti per o a causa delle attività di cui alla presente Sezione V quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, perdita o danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti dal Cliente stesso immessi e/o trattati mediante i Servizi Hosting Aruba.it, interruzione totale o parziale dei Servizi Hosting Aruba.it.

25

3. Servizio aggiuntivo “Backorder”

3.1 Il Contratto è costituito, oltre che dai documenti elencati all'art. 2 della SEZIONE I delle Condizioni Generali, anche dai Documenti contrattuali Namecase. Il Cliente pertanto conferma di aver preso visione e di accettare i Documenti contrattuali Namecase, impegnandosi a rispettare gli obblighi contrattuali ivi contenuti posti a suo carico da Namecase che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente Contratto.

3.2 Ai fini della corretta erogazione del servizio Aruba si avvarrà del proprio fornitore Namecase per l'esecuzione delle attività finalizzate a permettere la registrazione di un nome a dominio nell'interesse del cliente stesso.

Pertanto con l'invio del Modulo d'ordine relativo al servizio Backorder il Cliente:

- conferisce mandato irrevocabile ad Aruba e Namecase, che accettano, senza assumere alcuna obbligazione di risultato, di eseguire in nome e per conto del Cliente stesso le operazioni di registrazione/recupero del/dei nomi a dominio c.d. “in scadenza” (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nello stato di “redemption period” o simile) indicato/i in detto Modulo d'ordine nel momento in cui essi diverranno nuovamente liberi, al prezzo minimo di prenotazione ovvero al prezzo indicato nel Modulo d'ordine. Il servizio Backorder potrà essere riferito all'acquisto di uno dei nomi a dominio elencati al link <https://hosting.aruba.it/domini/soluzioni-business/domain-backorder-registrazione-domini-in-scadenza.aspx> o anche ad altri nomi a dominio indicati dal Cliente. Il mandato si intende eseguito correttamente anche se il/i dominio/i oggetto del medesimo è/sono registrato/i e/o recuperato/i da altra società del Gruppo Aruba. Al riguardo sono conferiti ad Aruba e Namecase tutti i poteri necessari allo scopo, compresi quelli per modificare i dati del titolare del nome a dominio e/o ad utilizzare il codice Auth Info associato a detto dominio.

- prende atto ed accetta che:

- a) l'erogazione del servizio “Backorder” è subordinata all'accettazione dei Documenti contrattuali Namecase ed al pagamento del corrispettivo del servizio in favore di Namecase da eseguirsi direttamente sul sito di Namecase <https://nidoma.com/it> secondo i termini e le modalità ivi indicati. A tal fine in fase di inoltro del modulo d'ordine il Cliente sarà automaticamente reindirizzato sul sito https://nidoma.com/it/service/expiring_domain per il compimento di tali operazioni.

- b) l'acquisto del servizio "Backorder" è pertanto subordinato al versamento del corrispettivo in favore di Namecase costituito dagli importi indicati in dettaglio nel listino prezzi disponibile al link <https://hosting.aruba.it/domini/soluzioni-business/domain-backorder-registrazione-domini-in-scadenza.aspx> da intendersi comprensivo del costo del nome a dominio per il quale è conferito mandato. Con il pagamento del corrispettivo del servizio "Backorder" in favore di Namecase, nessun ulteriore corrispettivo sarà dovuto dal Cliente in favore di Aruba per l'erogazione del servizio "Backorder";
- c) Namecase è il soggetto che in forza di autonomo contratto stipulato con Aruba S.p.A. è autorizzato a svolgere attività di registrazione/recupero del/dei nomi a dominio c.d. "in scadenza" nell'interesse del cliente ed è pertanto competente ad emettere fattura nei confronti del Cliente stesso per il Servizio da questi ordinato;

3.3 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che il mandato avrà comunque termine nel momento in cui avrà luogo la registrazione in favore del Cliente del nome a dominio di cui si tratta presso l'Authority competente e comunque sarà conferito ad Aruba e Namecase per una durata non superiore a 60 (sessanta) giorni dal momento dell'invio del Modulo d'ordine relativo al servizio Backorder.

3.4 Con il corretto pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 3.3 in favore di Namecase, Namecase ed Aruba eseguiranno nell'interesse del Cliente le operazioni di registrazione/recupero del/dei nomi a dominio c.d. "in scadenza" indicato/i in detto Modulo d'ordine nel momento in cui essi diverranno nuovamente liberi.

3.5 Fermo restando quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni, qualora la registrazione del nome a dominio c.d. "in scadenza" sia stato richiesto anche da altri soggetti, il Cliente accetta, ora per allora, di partecipare ad un processo di compravendita mediante offerte che si concluda con l'attribuzione al migliore offerente del nome a dominio di cui si tratta. Tale procedimento avrà la durata di volta in volta indicata da Aruba e Namecase e comunque non inferiore a 48 ore ed avrà comunque termine alle ore 18:00 (CET) successive alla scadenza del termine, salva proroga automatica di (3) tre minuti per ogni offerta giunta entro gli ultimi (3) tre minuti precedenti il termine ultimo di scadenza del procedimento come indicato da Aruba.

3.6 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.1, il Cliente prende atto ed accetta che, anche in seguito od in pendenza dello svolgimento del processo di compravendita mediante offerte, e comunque prima del formale trasferimento del nome a dominio, Aruba e Namecase potranno, a proprio insindacabile giudizio, non assegnare il nome a dominio al Cliente e/o assegnarlo, a seguito di sottoscrizione di apposito contratto, al precedente intestatario, senza che per tale comportamento il Cliente possa contestare o far valere nei confronti di Aruba e/o Namecase alcun diritto o pretesa. In tal caso, alcun onere o interesse sarà addebitato ad Aruba o Namecase.

Sez. I Trattamento dei dati personali

1.1 Il trattamento dei dati personali del Cliente e dallo stesso i comunicati ai Fornitori ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e della successiva erogazione del Servizio, avverrà in conformità al Regolamento UE 2016/679 e all'informativa sul trattamento dei dati personali rinvenibile all'indirizzo:

- per Aruba S.p.A.: https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf
- per Namecase: <https://nidoma.com/pdf/it/privacy.pdf>

1.2 I Fornitori, nelle fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati, necessarie ai fini dell'erogazione dei Servizi, si pongono quali autonomi Titolari del trattamento in conformità al Regolamento UE 2016/679.

1.3 Il Cliente, con riferimento ai dati di terzi da egli stesso immessi e/o trattati in fase di ordine e/o di utilizzo dei Servizi, ivi comprese le varie funzionalità messe a disposizione con i medesimi, dichiara di aver preventivamente fornito loro adeguata informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e avere idonea base giuridica del trattamento. Resta comunque inteso che il Cliente si pone, rispetto a tali dati, quale Titolare autonomo del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse manlevando i Fornitori da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in riferimento a tali ipotesi di trattamento.

SEZIONE IV – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEI SERVIZI HOSTING WORDPRESS GESTITO E HOSTING WOOCOMMERCE GESTITO

La presente sezione contiene le condizioni particolari che disciplinano la fornitura dei Servizi Hosting WordPress Gestito e Hosting WooCommerce Gestito, qualora acquistati dal Cliente mediante il sito <https://hosting.aruba.it>, con le caratteristiche tecniche ed economiche riportate nelle Specifiche tecniche del Servizio stesso.

Resta inteso che, ai fini della presente Sezione V, ogni riferimento al Servizio è da intendersi al Servizio Hosting WordPress Gestito e al Servizio Hosting WooCommerce Gestito.

1. Definizioni:

Aggiornamento: le operazioni di aggiornamento del core di WordPress, dei plugin e dei temi effettuate da Aruba con le modalità e i limiti indicati alle seguenti pagine:

- <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-wordpress-gestito/gestione-servizio-configurazione-spazio-web/aggiornamenti-automatici-e-plugin.aspx>;

- <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-woocommerce-gestito/gestione-servizio-e-configurazione-spazio-web/aggiornamenti-automatici.aspx>;
- <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/strumenti-servizi-gestiti/lista-dei-plugin-preinstallati.aspx>

AI Assistant: si intende il plugin di WordPress che attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale semplifica la creazione di un sito.

BlackList: la lista di Plugin pubblicata alla seguente pagina web: <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-wordpress-gestito/gestione-servizio-configurazione-spazio-web/lista-plugin-in-blacklist.aspx> <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-woocommerce-gestito/gestione-servizio-e-configurazione-spazio-web/plugin-in-blacklist.aspx> e consistente in un'elencazione di Plugin e/o categorie di Plugin che non possono essere installati da parte del Cliente sul sito WordPress;

Credito/i: il credito consente al Cliente di accedere al servizio di Supporto Avanzato; in particolare un credito dà diritto al Cliente di ricevere un intervento di Supporto Avanzato.

Hosting WordPress Gestito: il Servizio consistente nella fornitura da parte di Aruba di alcune delle attività di gestione dell'hosting e di WordPress hosting, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'installazione di WordPress, le operazioni di aggiornamento, l'esecuzione di backup automatici.

Hosting WooCommerce Gestito: il Servizio consistente nella fornitura da parte di Aruba di alcune delle attività di gestione dell'hosting e di WordPress hosting, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'installazione di WordPress, del plugin WooCommerce, le operazioni di aggiornamento, l'esecuzione di backup automatici.

Servizio di Monitoring: il servizio di monitoraggio e di controllo automatico volto a verificare le specifiche funzionalità del Servizio Hosting WooCommerce Gestito indicate dal Cliente, come meglio specificato alla seguente pagina web <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-woocommerce-gestito/gestione-woocommerce/servizio-di-monitoring.aspx>.

Supporto Avanzato: le attività di consulenza specialistica espressamente indicate alla seguente pagina web <https://hosting.aruba.it/supporto-avanzato.aspx>.

2. Condizioni di utilizzo

2.1 Ogni installazione di WordPress ha ed avrà al suo interno uno o più Plugin preinstallati così come definiti ed aggiornati al seguente link <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/strumenti-servizi-gestiti/lista-dei-plugin-preinstallati.aspx>, necessari per l'erogazione dei servizi gestiti e che il Cliente si impegna a non rimuovere.

Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti; in particolare il Cliente è tenuto a:

- a) mantenere l'installazione del core di WordPress, integra e funzionante fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto; non apportare modifiche al codice e/o rimuovere e/o sostituire i file del core di WordPress, dei plugin e dei temi scaricati dai repository ufficiali di WordPress;
- b) non utilizzare un DataBase diverso da quello associato al pacchetto acquistato e non installare un Software differente rispetto ai Plugin e ai temi per WordPress installabili attraverso l'interfaccia di gestione di WordPress;
- c) non modificare i record DNS necessari per l'erogazione dei servizi Managed, quali: www, staging, ftp, ecc.;
- d) utilizzare Plugin e temi che siano mantenuti ed aggiornati dal produttore dei medesimi in modo che tali Plugin e temi siano sempre compatibili con l'ultima versione di WordPress; non installare i Plugin presenti nella BlackList pubblicata da Aruba alla seguente pagina web <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-wordpress-gestito/gestione-servizio-configurazione-spazio-web/lista-plugin-in-blacklist.aspx> e <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-woocommerce-gestito/gestione-servizio-e-configurazione-spazio-web/plugin-in-blacklist.aspx>. Tale lista potrà essere soggetta a variazione da parte di Aruba sulla base dell'evoluzione tecnologica. Nel caso di variazione della BlackList, Aruba ne darà comunicazione al Cliente tramite messaggio di posta elettronica e le modifiche saranno da considerarsi effettive e vincolanti dal momento dell'invio della comunicazione al Cliente da parte di Aruba;
- e) effettuare l'aggiornamento assumendo i relativi costi, laddove utilizzi Plugin o temi per i quali l'aggiornamento risulti essere a pagamento.

2.2. Il Cliente prende atto ed accetta che l'erogazione del Servizio è caratterizzata da tecnologia in continua evoluzione e pertanto è soggetta alle limitazioni d'uso definite al link <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/strumenti-servizi-gestiti/configurazioni-non-compatibili.aspx>. Aruba si riserva la facoltà di aggiornare tali limitazioni, secondo quanto previsto dall'art. 15.2 delle Condizioni Generali. In caso di mancato rispetto delle predette limitazioni Aruba si riserva il diritto di applicare quanto previsto nel link <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/strumenti-servizi-gestiti/configurazioni-non-compatibili.aspx>, nonché di sospendere il Servizio secondo quanto definito all'art. 12 delle Condizioni Generali.

2.3 Il Cliente prende atto e si impegna a far sì che il sito e tutti i componenti aggiuntivi ospitati sulla piattaforma Hosting WordPress Gestito e Hosting WooCommerce Gestito siano sempre funzionanti e aggiornabili e compatibili con l'ultima versione di WordPress. Resta fermo che, qualora il sito o la sua interfaccia di amministrazione (wp-admin) non risultino funzionanti e/o visibili e/o qualora il Cliente abbia protetto il sito WordPress con una username e una password, potrebbe non essere possibile effettuare l'aggiornamento o verificarne l'esito con conseguente possibile sospensione del Servizio secondo quanto specificato dal successivo art.4.

Il Cliente prende atto che tramite il Servizio, WordPress sarà installato in radice.

2bis Condizioni utilizzo "AI Assistant"

2bis.1 Il Cliente dovrà utilizzare il plugin "AI Assistant" nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che eventuali terzi possano vantare in merito ai dati e/o informazioni che lo stesso immetterà per il suo utilizzo. Il Cliente, pertanto, dichiara e garantisce di disporre dei necessari diritti per tutti i dati, contenuti ed informazioni immessi per l'utilizzo del plugin AI Assistant e che le attività da lui eseguite per il tramite del plugin AI Assistant non violano la proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà di terzi.

2bis.2 Il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informazioni e contenuti da lui inseriti, gestiti e trattati per il tramite del plugin AI Assistant potranno essere utilizzati da Aruba ed i propri partner per finalità connesse all'erogazione del Servizio.

2bis.3 Il Cliente prende atto ed accetta che Aruba non è tenuta a controllare, mediare e/o sorvegliare sui contenuti inseriti, gestiti e generati mediante l'uso del plugin AI Assistant e che nessuna responsabilità è imputabile ad Aruba riguardo agli stessi. Il Cliente pertanto è tenuto a manlevare e tenere indenne Aruba da ogni pretesa o azione avanzata da soggetti terzi per eventuali violazioni commesse dal Cliente attraverso il Servizio.

2bis.4 Con riferimento alla messa a disposizione del plugin AI Assistant, Aruba assume obbligazione di mezzi e non di risultato e pertanto, in nessun caso, parteciperà alla gestione o porrà in essere interventi sui dati e/o informazioni e/o contenuti trattati e/o immessi dal Cliente mediante lo stesso e non garantirà che il risultato sia conforme all'uso voluto dal Cliente.

3. Aggiornamenti

3.1. Aruba, in relazione al Servizio, effettua le operazioni di aggiornamento sulla base delle versioni rilasciate dal fornitore WordPress dal momento in cui risultino essere disponibili. Resta fermo che tali operazioni di aggiornamento hanno ad oggetto i soli Plugin, temi e core di WordPress presenti nelle Directory ufficiali di WordPress.

3.2 Aruba, a mero titolo di cortesia, informa il Cliente del rilascio di nuovi aggiornamenti e ne tenta automaticamente l'installazione per 30 giorni consecutivi. Il Cliente ha la facoltà, tramite apposita funzionalità presente nel Pannello Tecnico, di posticipare per un periodo di 24 ore e per un massimo di due volte consecutive, le operazioni di aggiornamento previste da Aruba.

3.3 Qualora nel corso dei 30 giorni dall'inizio delle operazioni di aggiornamento, le stesse non possano essere completate con esito positivo, verrà effettuato automaticamente un restore dei dati e/o contenuti presenti sul sito WordPress prima dell'inizio delle operazioni di aggiornamento. A tal fine Aruba, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 9 della Sezione I, eseguirà una copia backup dei contenuti immessi nel servizio che sarà conservata per 60 giorni dall'inizio delle operazioni di aggiornamento.

3.4 Decorso il termine di 30 giorni di cui al comma precedente, Aruba eseguirà in ogni caso l'aggiornamento in modo automatico anche qualora dia esito negativo e non sarà eseguito il restore dei dati. È facoltà del Cliente richiedere di posticipare l'esecuzione dell'aggiornamento automatico per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Decorso tale ulteriore termine, Aruba eseguirà in ogni caso l'aggiornamento, senza eseguire il restore. Il Cliente prende atto ed accetta che l'esecuzione dell'aggiornamento potrebbe comportare un alto grado di rischio per il funzionamento del Servizio o per l'integrità di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli stesso immessi e/o trattati mediante il Servizio pertanto manleva espressamente Aruba ai sensi del successivo art 3.6.

3.5 Durante le operazioni di aggiornamento non sarà consentito al Cliente di accedere all'interfaccia di gestione di WordPress. Durante tali operazioni di aggiornamento non sarà inoltre consentito l'accesso al sito, il quale risulterà in stato di manutenzione salvo che il Cliente stesso, attraverso l'apposita opzione presente nel Pannello Tecnico, disattivi autonomamente le funzioni impostate automaticamente da Aruba. In tal caso Aruba non è responsabile per la perdita o per il danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti immessi nel sito e/o trattati dal Cliente durante le operazioni di aggiornamento.

3.6 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che nello svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo Aruba assuma obbligazione di mezzi e non di risultato sollevando, ora per allora, la stessa Aruba e/o le Aziende da essa controllate ed il loro personale da ogni responsabilità per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patienti per o a causa delle attività di cui alla presente Sezione V e al presente art. 3 quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, perdita o danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti dal Cliente stesso immessi e/o trattati mediante il Servizio, interruzione totale o parziale del Servizio.

3.7 Il Cliente, nell'ipotesi in cui abbia attivato il Servizio di Monitoring come meglio descritto al link <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-woocommerce-gestito/gestione-woocommerce/servizio-di-monitoring.aspx>, prende atto ed accetta che Aruba assume obbligazione di mezzi e non di risultato e che, in nessun caso, parteciperà alla gestione o porrà in essere interventi sui dati e/o informazioni e/o contenuti trattati e/o immessi dal Cliente mediante i Servizi di cui alla presente Sezione, non partecipando e/o determinando in alcun modo i medesimi. Altresì il Cliente prende atto ed accetta che Aruba non è responsabile dell'esito delle attività di monitoraggio e solleva, ora per allora, la stessa Aruba per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie patiti e patienti per o a causa delle attività di cui al presente comma.

4. Supporto Avanzato

4.1 Fermo quanto previsto dal precedente art. 11 della Sezione I - Condizioni Generali compatibilmente alle previsioni del presente articolo, le attività di Supporto Avanzato sono erogate al Cliente che abbia a disposizione i relativi Crediti, i quali potranno essere inclusi nel Servizio e/o acquistati separatamente. Per ciascuna operazione di Supporto Avanzato verrà detratto un Credito al Cliente, secondo la formula cd. "pay per use", il tutto come previsto e descritto al link <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-wordpress-gestito/gestione-servizio-configurazione-spazio-web/supporto-avanzato.aspx> e al link <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-woocommerce-gestito/gestione-servizio-e-configurazione-spazio-web/supporto-avanzato.aspx> all'interno della relativa sezione.

4.2 Il Cliente prende atto ed accetta che l'acquisto dei Crediti deve essere effettuato con le modalità pubblicate alle pagine <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-wordpress-gestito/gestione-servizio-configurazione-spazio-web/acquistare-nuovi-crediti-per-supporto-avanzato.aspx> e <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-woocommerce-gestito/gestione-servizio-e-configurazione-spazio-web/acquistare-nuovi-crediti-per-supporto-avanzato.aspx>

4.3 Le attività ricomprese nel Supporto Avanzato sono specificate alle seguenti pagine web <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-wordpress-gestito/gestione-servizio-configurazione-spazio-web/supporto-avanzato.aspx> e <https://guide.hosting.aruba.it/hosting/hosting-woocommerce-gestito/gestione-servizio-e-configurazione-spazio-web/supporto-avanzato.aspx> e potranno essere richieste dal Cliente con le modalità ivi indicate. Con specifico riferimento ai servizi di Supporto Avanzato, Aruba assume obbligazione di mezzi e non di risultato. Il Cliente pertanto solleva, ora per allora, Aruba da ogni responsabilità circa l'esito delle attività di assistenza erogate da parte di Aruba.

4.4 Nelle ipotesi in cui ciò risultasse strettamente necessario, Aruba, previa espressa richiesta del Cliente, potrà effettuare interventi che comportano l'acquisizione o la memorizzazione da parte di Aruba di dati e/o informazioni e/o contenuti dal Cliente stesso immessi e/o trattati mediante i Servizi di cui alla presente Sezione, i quali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23 Sezione I - Condizioni Generali e saranno cancellati al termine dell'intervento stesso.

5. Sospensione del Servizio

5.1 Fermo restando quanto previsto dall'art 12 della Sezione I, Aruba, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, anche senza alcun preavviso, anche nel caso in cui non sia stato possibile procedere all'aggiornamento del sito WordPress a causa di un non corretto utilizzo del medesimo da parte del Cliente secondo quanto indicato nella presente sezione e, comunque, nel caso in cui il Cliente violi una delle condizioni previste dal precedente articolo 2. Aruba comunicherà al Cliente il suo inadempimento dando al medesimo un termine di 30 giorni per adempiere. Decorso tale termine senza che il Cliente abbia adempiuto, Aruba per evitare che l'inadempimento del Cliente possa comportare problemi di sicurezza e/o pericolo per l'intero sistema e/o a persone sospenderà tutte le funzionalità proprie del Servizio, mantenendo comunque attivo il sito.

6. Nomina a Responsabile del Trattamento

Per effetto della stipula del presente Contratto, Aruba viene nominata dal Cliente quale Responsabile e/o Sub-Responsabile per il trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente, così come descritto all'art. 23 della sezione generale, ai fini della fornitura del Servizio.

29

7 Servizio Opzionale "AI Site Manager"

Oggetto

7.1 Il servizio opzionale "AI Site Manager" (di seguito anche "Servizio") consiste nella messa a disposizione di una piattaforma software di automazione basata su tecnologie di intelligenza artificiale integrabile nel servizio Hyper Hosting Gestito per WordPress.

Il Servizio è basato sul software open source OpenClaw distribuito da OpenClaw Foundation con licenza MIT (licenza software open source) e non è di proprietà di Aruba. L'utilizzo del software OpenClaw è pertanto soggetto, per quanto applicabili, ai termini contrattuali della licenza MIT e alle eventuali condizioni d'uso, informative o altra documentazione predisposte dalla OpenClaw Foundation, che il Cliente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.

Aruba è titolare esclusivamente dei componenti software, delle integrazioni, delle personalizzazioni e degli ulteriori sviluppi proprietari eventualmente realizzati per l'integrazione del Servizio con l'infrastruttura tecnologica di Aruba stessa.

In tal senso Aruba rende disponibile il software OpenClaw esclusivamente quale servizio opzionale integrato con il Servizio Hyper Hosting Gestito per WordPress, restando estranea allo sviluppo del software open source OpenClaw e alle decisioni assunte dalla OpenClaw Foundation o dagli altri soggetti che ne curano lo sviluppo e la manutenzione.

Caratteristiche del Servizio

7.2 Il Servizio è acquistabile dal Cliente con le caratteristiche tecniche ed economiche e le limitazioni riportate nelle Specifiche tecniche del Servizio stesso pubblicate al seguente link <https://guide.aruba.it/hosting-e-domini/hosting/gestione-strumenti-hosting/pubblicazione-gestione-sito/ai-site-manager>.

7.3 Il Servizio non è autonomamente utilizzabile ai fini della generazione di contenuti o dell'esecuzione delle funzionalità di intelligenza artificiale (di seguito anche "AI" o "modello LLM") e richiede necessariamente il collegamento ad almeno un modello o servizio di intelligenza artificiale fornito da terzi fornitori, autonomamente selezionato e configurato dal Cliente.

La scelta, l'attivazione, la configurazione, l'utilizzo e la gestione dei modelli AI integrati sono rimessi esclusivamente al Cliente, che ne assume ogni responsabilità. Aruba non fornisce tali modelli, non è parte del relativo rapporto contrattuale e non assume alcuna responsabilità in ordine alla loro disponibilità, funzionamento, accuratezza, continuità del Servizio, sicurezza, modifiche, sospensione o cessazione.

7.4 Il Cliente prende atto ed accetta che il Servizio, essendo basato su software distribuito con licenza open source, può presentare vulnerabilità, limitazioni funzionali, incompatibilità o ulteriori criticità tecniche rese pubblicamente note dal titolare della licenza nel corso del relativo ciclo di vita, rispetto alle quali Aruba non assume alcuna responsabilità, fermo restando l'impegno ad applicare gli aggiornamenti ritenuti necessari per l'integrazione del Servizio stesso.

Modifiche e aggiornamenti

7.5 Aruba si riserva la facoltà di installare, applicare o rimuovere aggiornamenti, patch di sicurezza, modifiche tecniche o nuove versioni del software su cui si basa il Servizio nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario per esigenze di sicurezza, continuità del Servizio stesso, conformità normativa o corretto funzionamento dello stesso, senza che ciò attribuisca al Cliente alcun diritto di opporsi o pretendere il mantenimento di specifiche versioni del software.

Limitazioni d'uso del Servizio

7.6 Il Servizio è reso disponibile da Aruba esclusivamente quale assistente conversazionale e operativo a supporto della gestione di un sito web mediante il Servizio Hyper Hosting Gestito per WordPress, secondo le funzionalità, le modalità operative e le configurazioni descritte nelle Specifiche Tecniche pubblicate al seguente link <https://guide.aruba.it/hosting-e-domini/hosting/gestione-strumenti-hosting/pubblicazione-gestione-sito/ai-site-manager> e nella ulteriore documentazione ivi richiamata. Qualsiasi utilizzo del Servizio diverso da quello qui descritto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'attivazione, l'installazione, la configurazione o l'utilizzo di funzionalità aggiuntive, estensioni, integrazioni o moduli applicativi (di seguito, anche "componenti aggiuntivi") diversi da quelli espressamente previsti o abilitati da Aruba;
- b) l'integrazione del Servizio con canali di comunicazione o collaborazione ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti da Aruba, quali, a titolo esemplificativo WhatsApp, Telegram, e-mail o altri servizi di messaggistica;
- c) l'utilizzo del Servizio per interagire direttamente con utenti finali del Cliente, anche mediante chatbot, assistenti virtuali, sistemi conversazionali o analoghe soluzioni integrate nel sito web o in altri servizi;
- d) ogni diversa configurazione o utilizzo che modifichi il contesto operativo o le finalità originarie del Servizio

è effettuato esclusivamente sotto la responsabilità del Cliente.

Qualora il Cliente utilizzi il Servizio per finalità diverse da quelle descritte e consentite nelle presenti Condizioni il Cliente prende atto ed accetta che tale diverso utilizzo potrebbe comportare una differente qualificazione del proprio ruolo ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), potendo assumere, in relazione alle concrete modalità di impiego del Servizio, la qualifica di deployer, di fornitore di un sistema di intelligenza artificiale o altra qualifica prevista dalla normativa applicabile. In tali ipotesi il Cliente assume integralmente, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile, ivi compresi, a titolo esemplificativo:

- gli obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti finali;
- la corretta qualificazione del livello di rischio del sistema di IA;
- gli eventuali obblighi di informazione, documentazione e governance previsti dalla normativa applicabile;
- il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- ogni ulteriore obbligo derivante dalla diversa qualificazione del sistema o del proprio ruolo ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689.

Aruba resta estranea a tali utilizzi e non assume alcuna responsabilità in relazione agli obblighi derivanti dal diverso impiego del Servizio effettuato in autonomia dal Cliente.

Utilizzo del Servizio riservato a soggetti maggiorenni

7.7 Il Servizio è riservato esclusivamente a soggetti maggiorenni. Con l'attivazione del Servizio il Cliente dichiara e garantisce di avere compiuto il diciottesimo anno di età ovvero, qualora agisca per conto di una persona giuridica, di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza. Resta in ogni caso vietato utilizzare il Servizio per il trattamento di dati personali di minori in violazione della normativa applicabile.

Contenuti generati mediante il Servizio

7.8 Tutte le operazioni effettuate mediante il Servizio si intendono eseguite su istruzione del Cliente e sotto la sua esclusiva responsabilità. Il Cliente assume ogni responsabilità relativamente ai prompt impartiti, alle istruzioni fornite, ai contenuti generati, pubblicati o modificati, nonché agli effetti derivanti dall'utilizzo delle funzionalità di automazione rese disponibili dal Servizio. Aruba non effettua alcun controllo preventivo sulle istruzioni impartite dal Cliente né sugli output prodotti dal Servizio.

7.9 Il Cliente prende atto ed accetta che i contenuti generati mediante il Servizio attraverso i sistemi di intelligenza artificiale possono risultare inesatti, incompleti, non aggiornati, non conformi alle aspettative o contenere errori. Tali contenuti non costituiscono consulenza professionale, né possono essere considerati automaticamente affidabili. Resta esclusivo onere del Cliente verificare la correttezza, completezza, liceità e idoneità di ogni contenuto generato prima della relativa pubblicazione o utilizzo. Aruba non assume alcuna responsabilità in ordine agli output generati dal Servizio stesso.

7.10 Gli output generati dal Servizio sono nella disponibilità del Cliente nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto d'autore e proprietà intellettuale. Aruba non garantisce l'originalità degli output né l'assenza di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi sugli stessi; è esclusiva responsabilità del Cliente verificare la liceità dell'utilizzo di tali output prima di qualunque pubblicazione o sfruttamento commerciale.

Modelli AI di Terzi

7.11 Il Cliente è l'unico responsabile della scelta, attivazione, configurazione, gestione e sicurezza dei modelli AI di terzi, delle chiavi API, dei token, degli account e delle relative credenziali di accesso necessari al funzionamento del Servizio.

Il Cliente è tenuto ad accettare e rispettare i termini contrattuali, le policy privacy, le condizioni tecniche e la documentazione tecnica dei fornitori terzi dei modelli AI da esso scelti.

Aruba non è in alcun modo responsabile per l'indisponibilità, la modifica, la sospensione o la cessazione dei modelli AI di terzi, né per le conseguenze che tali eventi possano produrre sul funzionamento del Servizio.

Utilizzo dei dati immessi nel Servizio

7.12 Aruba non utilizza i dati immessi dal Cliente nel Servizio per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Il Cliente prende atto che l'eventuale utilizzo dei dati immessi nel Servizio per finalità di addestramento, miglioramento o ottimizzazione dei modelli di intelligenza artificiale dipende esclusivamente dai fornitori dei modelli AI autonomamente selezionati dal Cliente e dalle configurazioni da quest'ultimo adottate, rispetto alle quali Aruba resta del tutto estranea. Aruba non determina né controlla le modalità di trattamento dei dati effettuate dai predetti fornitori terzi.

Obblighi e responsabilità del Cliente

7.13 Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio esclusivamente nel rispetto delle presenti Condizioni, delle Specifiche tecniche pubblicate al seguente link <https://guide.aruba.it/hosting-e-domini/hosting/gestione-strumenti-hosting/pubblicazione-gestione-sito/ai-site-manager> e della ulteriore documentazione tecnica e funzionale ivi indicata e/o resa disponibile da Aruba, della normativa applicabile, ivi compreso il Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act"), della normativa in materia di protezione dei dati personali, della proprietà intellettuale e di ogni altra disposizione applicabile. È fatto espresso divieto di utilizzare il Servizio per finalità illecite, fraudolente o comunque incompatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali del Servizio ovvero per attività riconducibili alle pratiche vietate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689. Il Cliente assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del Servizio in violazione delle predette disposizioni.

Limitazioni di responsabilità di Aruba e manleve

7.14 Aruba non garantisce la disponibilità continua, la continuità operativa, la correttezza completezza, la sicurezza sicurezza intrinseca o l'idoneità del Servizio o dei modelli AI di terzi né l'accuratezza, la legittimità o l'affidabilità degli output generati attraverso tali modelli.

7.15 Il cliente pertanto prende atto ed accetta che Aruba non risponde, a qualsiasi titolo, dei risultati ottenuti mediante il Servizio, delle decisioni assunte dal Cliente sulla base degli output generati, degli errori o malfunzionamenti dei modelli AI di terzi, delle modifiche apportate al sito WordPress mediante il Servizio, né di eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo del Servizio stesso. Aruba assume esclusivamente un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

7.16 Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne Aruba e più in generale le società del Gruppo Aruba da qualsiasi contestazione, domanda, azione, richiesta risarcitoria, sanzione, costo o spesa, comprese le spese legali, derivanti dall'utilizzo del Servizio, dagli output generati, dai modelli AI collegati dal Cliente, dalle istruzioni impartite all'agente AI, nonché da qualsiasi violazione della normativa applicabile, ivi compresi il Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act") e la normativa in materia di protezione dei dati personali o di diritti di proprietà intellettuale, imputabile al Cliente o ai soggetti da quest'ultimo autorizzati.

Sospensione del Servizio

7.17 Aruba potrà sospendere immediatamente il Servizio ovvero disattivarne le funzionalità, senza alcun preavviso, qualora rilevi, anche soltanto sulla base di elementi ragionevolmente attendibili, utilizzi contrari alle presenti Condizioni, alla Policy di utilizzo dei Servizi Aruba, alla normativa applicabile ovvero suscettibili di compromettere la sicurezza del Servizio, dell'infrastruttura Aruba, di terzi o dei fornitori terzi dei modelli AI collegati. Resta impregiudicata ogni ulteriore facoltà di sospensione o risoluzione prevista dalle Condizioni Generali.

Nomina a Responsabile del Trattamento

7.18 Per effetto della stipula del presente Contratto, Aruba viene nominata dal Cliente quale Responsabile e/o Sub-Responsabile per il trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente, così come descritto all'art. 23 della sezione generale, ai fini della fornitura del Servizio.

SEZIONE V – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO SSL SERVER E CODE SIGNING

La presente sezione contiene le condizioni particolari che disciplinano la fornitura del Servizio Opzionale SSL Server e Code Signing, erogato ad Actalis S.p.a. e Aruba S.p.a., qualora acquistato dal Cliente, con le caratteristiche tecniche ed economiche riportate nelle Specifiche tecniche del Servizio Opzionale stesso e nel CPS.

Resta inteso che, ai fini della presente Sezione VI, ogni riferimento al Servizio Opzionale è da intendersi al Servizio SSL Server e Code Signing.

1. Definizioni

Ferme le altre definizioni nella Sezione I e quelle riportate nel CPS, i termini sotto riportati hanno il seguente significato:

Actalis: Actalis S.p.A., codice fiscale e Partita IVA 03358520967, con sede legale in Via San Clemente, 53, 24036 Ponte San Pietro, società facente parte del Gruppo Aruba, certificatore accreditato dall'AgID che rilascia il Certificato.

AgID: Agenzia per l'Italia Digitale.

Certificato per Code Signing: Certificato usato per verificare l'integrità ed autenticità di software eseguibile firmato digitalmente dal Titolare.

Certificato per SSL Server: Certificato usato per verificare l'identità dell'organizzazione che gestisce un sito web e per abilitare la cifratura delle comunicazioni tra il browser ed il web server, attraverso il protocollo SSL/TLS.

Certificato: il Certificato per SSL Server e/o il Certificato per Code Signing rilasciati dai Fornitori.

Chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche del Titolare del Certificato, disponibile soltanto al Titolare stesso. **Chiave pubblica:** elemento della coppia di chiavi asimmetriche del Titolare del Certificato, reso pubblico attraverso il Certificato stesso. **CPS (Certification Practice Statement):** documento consultabile al link <https://www.actalis.it/documenti-it/cps-certificati-ssl-server-e-code-signing.pdf>, in cui sono descritte le procedure e le regole applicate da Actalis nello svolgimento del Servizio di Certificazione. **Fornitori:** le società Aruba S.p.A. ed Actalis S.p.A. le quali, ai fini del Contratto, potranno agire anche disgiuntamente tra di loro.

Indirizzo E-Mail: l'indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo ed usato dai Fornitori per inviare al Cliente le comunicazioni relative al Certificato.

Parti: i Fornitori ed il Cliente;

Relying Party: chiunque faccia affidamento sul Certificato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per fornire informazioni al Titolare del Certificato e/o utilizzare le informazioni o risorse ottenute dal Titolare del Certificato.

Servizio Opzionale: il Certificato rilasciato dai Fornitori al Cliente, come Servizio Opzionale.

Specifiche tecniche: le informazioni pubblicate alla pagina <https://hosting.aruba.it> e /o alla pagina <https://assistenza.aruba.it/> (ed alle pagine accessibili dalla medesima quali, tra le altre, <https://guide.hosting.aruba.it/>) contenenti le caratteristiche tecniche del Servizio.

Titolare: quando presente in base alla tipologia di Certificato emesso, il soggetto identificato nel campo "Subject" del Certificato.

2. Attivazione ed erogazione del Servizio

2.1 Il Cliente prende atto ed accetta che Aruba è il soggetto che in forza di autonomo contratto stipulato con Actalis è autorizzato a svolgere attività di rivendita del Servizio ed è competente ad emettere fattura nei confronti del Cliente stesso, per il Servizio da questi ordinato.

2.2 Il rilascio del Certificato al Cliente è subordinato alla corretta compilazione dell'apposito Modulo, all'accettazione delle presenti Condizioni e previa verifica positiva delle attività descritte nel CPS. In caso di verifica negativa delle attività descritte nel CPS troverà applicazione l'art. 4.4.

2.3 Il Certificato acquistato come servizio Opzionale del dominio registrato dal Cliente avrà durata pari alla durata del contratto di fornitura del servizio Hosting Aruba.it, indipendentemente dalla sua data di attivazione.

Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che in tutti i casi di cessazione del nome a dominio cui il Certificato fa riferimento, anche il medesimo sarà revocato, con conseguente cessazione del Contratto.

2.4 Modalità, termini e condizioni del rilascio, sospensione e revoca del Certificato sono indicate nel CPS, cui si rinvia.

Il rilascio del Certificato sulla base del Contratto non rende i Fornitori agenti, fiduciari o rappresentanti del Cliente né del Titolare del Certificato.

3. Requisiti

3.1 Il Cliente prende atto ed accetta che per utilizzare il Certificato deve dotarsi, a sua cura e spese, delle risorse hardware e software necessarie allo scopo assumendosi al riguardo ogni responsabilità per la loro funzionalità, compatibilità e corretta configurazione. Il Cliente manleva fin da ora i Fornitori da qualsiasi responsabilità circa eventuali problemi di configurazione, funzionalità o compatibilità delle risorse hardware o software rispetto al Certificato.

3.2 L'installazione del Certificato sul sistema di elaborazione del Cliente, eventualmente richiesto ai Fornitori in forza di separato accordo scritto, è subordinata alla previa verifica da parte di detti Fornitori che la piattaforma di destinazione sia configurata con Sistemi Operativi standard di mercato nonché alla comunicazione da parte del Cliente di credenziali di accesso necessarie all'installazione del certificato stesso.

4. Livelli di servizio e assistenza

I livelli, le modalità di erogazione del Servizio e dell'assistenza sono indicate nel CPS, cui si rinvia.

5. Riservatezza e diritti di proprietà

5.1 Il Cliente si impegna, ora per allora, a non divulgare ovvero rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni confidenziali conosciute o gestite in relazione alla esecuzione e/o applicazione del Contratto in assenza di specifico consenso scritto dei Fornitori.

5.2 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale dei Fornitori secondo quanto indicato nel Contratto. I software come qualsiasi altro diritto di autore o altro diritto di proprietà intellettuale sono di proprietà esclusiva dei Fornitori e/o dei loro danti causa, pertanto Il Cliente non acquista nessun diritto o titolo al riguardo ed è tenuto all'utilizzo degli stessi soltanto nel periodo di vigenza contrattuale.

5.3 Nel caso di licenze fornite da terzi fornitori per il tramite dei Fornitori il Cliente dà atto di aver preso visione delle loro condizioni e si impegna ad utilizzare i software secondo le modalità indicate sui rispettivi siti esclusivamente per proprio uso personale. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze e dichiara di essere a conoscenza del fatto che le Licenze intercorrono fra il Cliente ed il titolare dei diritti di copyright sulle stesse con esclusione di qualsiasi responsabilità dei Fornitori.

5.4 Fermo restando quanto sopra indicato, i Fornitori ed il Cliente convengono espressamente che:

- le coppie di chiavi crittografiche sono nella disponibilità del Cliente anche quando utilizza il Certificato in nome e per conto di terzo Titolare;
- il CPS, i Certificati e le liste dei certificati sospesi o revocati (CRL) pubblicate da Actalis sono e rimangono di proprietà di Actalis;
- per quanto riguarda la proprietà intellettuale di altri dati e informazioni, si rinvia alla normativa vigente applicabile.

6 Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente

6.1 Gli obblighi del Cliente sono quelli indicati nelle Condizioni. Con particolare riferimento al Servizio di cui alla presente sezione, il Cliente si impegna ad utilizzare il Certificato in conformità a quanto indicato nelle Condizioni e nel CPS, nel rispetto della legge, della normativa vigente, della morale e dell'ordine pubblico. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Cliente si impegna a:

- garantire che i dati comunicati ai Fornitori ai fini della emissione del Certificato siano corretti, aggiornati e veritieri e permettano di individuare la sua vera identità. Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora abbia fornito dati falsi, non attuali o incompleti, i Fornitori si riservano il diritto di sospendere il Servizio revocando il Certificato e/o di risolvere il Contratto, riservandosi il diritto di chiedere il risarcimento del maggior danno; resta inteso che il Cliente non potrà avanzare ai Fornitori alcuna richiesta di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento danni o pretesa di alcun genere per il tempo in cui non ha usufruito del Servizio;
- conservare nella massima riservatezza la chiave privata corrispondente al certificato, rispondendo pertanto della custodia della stessa;
- utilizzare il certificato esclusivamente nei modi e per le finalità previste dal CPS, in base al tipo di Certificato ad egli intestato;
- non usare la propria chiave privata per emettere Certificati di alcun tipo;
- gestire il Certificato fornito con la massima diligenza ed in particolare:
 - prendere visione del CPS prima di richiedere il certificato;
 - informare le persone abilitate a utilizzare i Certificati sulle tematiche concernenti il loro uso, come indicate nel CPS;

- (iii) installare e utilizzare il Certificato solo dopo aver controllato che esso contenga informazioni corrette;
 - (iv) nel caso di accertata compromissione della propria chiave privata, richiedere immediatamente la revoca del Certificato e cessare immediatamente l'utilizzo della chiave privata stessa;
 - (v) nel caso di compromissione della Certification Authority, cessare immediatamente l'utilizzo del Certificato;
 - (vi) successivamente alla registrazione e fino alla scadenza o revoca del Certificato, avvisare prontamente i Fornitori di ogni variazione;
 - (vii) alle informazioni fornite in fase di registrazione;
 - (viii) cessare ogni utilizzo del Certificato dopo la data di scadenza dello stesso;
 - (ix) rimuovere in forma permanente il/i Certificato/i dal proprio/i server alla sua scadenza o in caso di revoca; (ix) rimuovere in forma permanente il/i Certificato/i dal/dai proprio/i server di cui non sia più in possesso;
 - (x) non utilizzare il/i Certificato/i in relazione ad un sito internet sul quale siano stati rilevati, mediante sistemi automatici od a seguito di segnalazione di terzi, problemi di sicurezza e/o presenti materiale idoneo a violare o tentare di violare la riservatezza e/o finalizzato a danneggiare l'integrità delle risorse altrui o a provocare danno diretto o indiretto a chiunque (a titolo esemplificativo ma non esaustivo software pirata, cracks, key generators, serials, virus, worm, trojan horse o altri componenti dannosi);
- f) astenersi dal compiere ogni violazione dei sistemi e della sicurezza delle reti che possano dar luogo a responsabilità civile e/o penale;
- g) non usare il Certificato in maniera tale da recare danno a sé stesso e/o a terzi e/o ai Fornitori;
- h) non depositare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere applicazioni o documenti informatici in contrasto o in violazione di diritti di proprietà intellettuale, di segreti commerciali, marchi brevetti o altri diritti di proprietà di terzi o che danneggino, violino o tentino di farlo la segretezza della corrispondenza ed il diritto alla riservatezza;
- i) manlevare e comunque a tenere indenne i Fornitori da ogni responsabilità in merito ai contenuti ed a tutte le informazioni pubblicate tramite il Certificato fornitogli;
- j) utilizzare il Certificato per i soli usi consentiti dalla legge con divieto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di pubblicare e/o condividere materiale:
- (i) che violi o trasgredisca diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti legali o consuetudinari;
 - (ii) che abbia contenuti contro la morale e l'ordine pubblico al fine di turbare la quiete pubblica e/o privata, di recare offesa o danno diretto o indiretto a chiunque;
 - (iii) a contenuto pedopornografico, pornografico od osceno o comunque contrario alla pubblica morale;
 - (iv) idoneo a violare o tentare di violare la riservatezza o finalizzato a danneggiare l'integrità delle risorse altrui o a provocare danno diretto o indiretto a chiunque (a titolo esemplificativo ma non esaustivo software pirata, cracks, key generators, serials, virus, worm, trojan horse o altri componenti dannosi);
- k) manlevare e tenere indenne i Fornitori, da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni amministrative o giudiziarie, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall'uso illegale dei Servizi da parte del Cliente stesso;
- l) eseguire senza indugio le istruzioni che riceverà dai Fornitori nel caso di compromissione della propria chiave privata o di uso improprio del relativo Certificato, entro i tempi massimi indicati nel CPS.

6.2 Il Cliente prende atto ed accetta che i Fornitori si riservano facoltà di revocare il Certificato *senza alcun preavviso* qualora lo stesso sia usato per scopi illeciti (es. "phishing", man-in-the-middle, distribuzione di malware, ecc.) oppure in violazione di quanto previsto alle lettere d) e/o e) del presente comma.

Il Cliente prende atto ed accetta che i Fornitori non sono tenuti a controllare, mediare e/o vigilare sui contenuti gestiti mediante l'uso del Certificato e che nessuna responsabilità è imputabile ai Fornitori riguardo agli stessi. Il Cliente pertanto è tenuto a manlevare e tenere indenne i Fornitori da ogni pretesa o azione avanzata da soggetti terzi per eventuali violazioni commesse dal Cliente attraverso il Servizio.

6.3 Il Cliente garantisce anche ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i. che i dati e le informazioni trasmessi ai Fornitori ai fini della conclusione del Contratto sono veritieri, corretti e tali da consentire la sua identificazione, e si impegna a comunicare ai Fornitori ogni variazione dei medesimi, compreso l'indirizzo e-mail indicato nella Modulo d'ordine. I Fornitori si riservano la facoltà di verificare tali dati e/o informazioni richiedendo anche documenti integrativi che il Cliente si impegna, ora per allora, a trasmettere. Qualora il Cliente, al momento dell'identificazione abbia, anche mediante l'utilizzo di documenti personali non veri, celato la propria reale identità o dichiarato falsamente di essere altro soggetto, o comunque, agito in modo tale da compromettere il processo di identificazione Egli prende atto ed accetta che sarà ritenuto, anche penalmente, responsabile per le dichiarazioni mendaci e/o l'utilizzo di falsa documentazione e sarà altresì considerato esclusivamente responsabile di tutti i danni subiti e subendi dai Fornitori e/o da terzi dall'inesattezza e/o falsità delle informazioni comunicate, assumendo sin da ora l'obbligo di manlevare e mantenere indenne i Fornitori da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di indennizzo o risarcimento danni che dovesse essere avanzata da chiunque nei loro confronti.

6.4 In caso di violazione anche di uno soltanto dei suddetti obblighi/impegni, i Fornitori avranno facoltà di intervenire nelle forme e nei modi ritenuti opportuni per eliminare, ove possibile, la violazione ed i suoi effetti, e di sospendere immediatamente e senza alcun preavviso il Servizio, riservandosi inoltre il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art 14 della Sezione I delle Condizioni. Il Cliente prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere dai Fornitori a titolo di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento del danno o pretesa di alcun genere per i provvedimenti che la stessa avrà ritenuto opportuno adottare. In ogni caso, il Cliente si assume, ora per allora, ogni responsabilità in merito alle violazioni di cui sopra e si impegna a manlevare e tenere indenni i Fornitori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovessero subire.

7. Responsabilità dei Fornitori

7.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge ed i casi di dolo o colpa grave, I Fornitori non saranno responsabili della mancata esecuzione delle obbligazioni assunte con il Contratto qualora tale mancata esecuzione sia dovuta a cause ad essa non imputabili, quali - a titolo

esemplificativo e non esaustivo - caso fortuito, disfunzioni di ordine tecnico assolutamente imprevedibili e poste al di fuori di ogni controllo, interventi dell'Autorità, cause di forza maggiore, calamità naturali, scioperi (compresi quelli presso soggetti di cui i Fornitori si avvalgano nell'esecuzione delle attività connesse al Contratto) ed altre cause imputabili a terzi. I Fornitori, in particolare, non saranno responsabili di eventuali disservizi derivanti dal mancato rispetto, da parte del Cliente delle specifiche operative contenute nel CPS e delle disposizioni del presente Contratto o di qualsiasi malfunzionamento dei sistemi non riconducibile direttamente alle attività svolte dai Fornitori stessi.

8. Rinvio al CPS

Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti si rinvia a quanto stabilito nel CPS relativo al servizio predisposto da Actalis e disponibile nel sito <https://www.actalis.it/area-download.aspx> che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

SEZIONE VI – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO “RANKING COACH”

La presente sezione contiene le condizioni particolari che disciplinano la fornitura del Servizio Opzionale Ranking Coach, acquistabile dal Cliente con le caratteristiche tecniche ed economiche e le limitazioni riportate nelle Specifiche tecniche del Servizio stesso. Resta inteso che, ai fini della presente Sezione VII, ogni riferimento al Servizio Opzionale è da intendersi al Servizio Ranking Coach.

1. Definizioni

Informazioni confidenziali: (i) le informazioni classificate come riservate o confidenziali concernenti l'altra Parte di cui le Parti stesse siano entrate in possesso per qualsivoglia ragione legata all'applicazione del contratto e/o (ii) le informazioni che, per loro natura, contenuto o circostanza in cui vengono rivelate, normalmente verrebbero considerate tali. Al riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni confidenziali del Cliente sono tutte le informazioni trasmesse da o verso o conservate attraverso i Servizi; informazioni confidenziali di Aruba sono tutte le prestazioni, le caratteristiche, le configurazioni e le informazioni tecniche dei Servizi, i preventivi, le relazioni di audit o di sicurezza, i piani di sviluppo del prodotto.

Servizio Ranking Coach: il Servizio Opzionale al Servizio Hosting secondo la tipologia e con le funzionalità scelte dal Cliente fra quelle rese disponibili da Aruba e visualizzabili al link <https://hosting.aruba.it/rankingcoach.aspx> mediante il quale il Cliente può ottimizzare la visibilità del proprio sito sui motori di ricerca.

2. Attivazione del Servizio rankingCoach

2.1 Le attività necessarie per l'erogazione del Servizio aggiuntivo definite nella pagina <https://hosting.aruba.it/rankingcoach.aspx> saranno avviate soltanto a seguito dell'avvenuta registrazione del pagamento del corrispettivo da parte del Cliente. Resta inteso che per ciascun dominio il Cliente potrà richiedere l'attivazione di un solo Servizio Opzionale.

2.2 Salvo specifico e separato accordo tra le Parti, Aruba, e per essa le società dalla medesima eventualmente incaricate, si impegna a mantenere riservati i dati e le Informazioni Confidenziali del Cliente per tutta la durata degli incarichi ad essa conferiti relativamente a ciascuno dei servizi oggetto della presente Sezione.

2.3 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che Aruba possa delegare a società terze selezionate la materiale esecuzione delle attività necessarie alla fornitura dei servizi di cui alla presente sezione.

2.4 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che nell'erogazione dei Servizi di cui alla presente Sezione VI Aruba assuma obbligazione di mezzi e non di risultato sollevando, ora per allora, la stessa Aruba e/o le Aziende da essa controllate ed il loro personale da ogni responsabilità per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patienti per o a causa delle attività di cui alla presente Sezione VI quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, perdita o danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti dal Cliente stesso immessi e/o trattati mediante i Servizi Hosting Aruba.it, interruzione totale o parziale dei Servizi Hosting Aruba.it, mancato raggiungimento della visibilità attesa dal Cliente.

2bis Condizioni utilizzo della funzionalità “AI”

2bis.1 Aruba non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla legittimità, all'accuratezza o all'affidabilità dei risultati generati attraverso la funzionalità “AI” e, in particolare, Aruba non fornisce alcuna garanzia in merito al fatto che i risultati generati attraverso la funzionalità “AI” possano violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi o altri diritti. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 2bis. 2, il Cliente si impegna pertanto a verificare i risultati generati attraverso l'utilizzo della funzionalità “AI” e ad effettuare ogni valutazione necessaria per stabilire se tali risultati siano adatti ad essere utilizzati per lo scopo del Cliente; in ogni caso, tale eventuale utilizzo sarà effettuato ad esclusivo rischio del Cliente.

2bis.2 Il Cliente dovrà utilizzare la funzionalità “AI” nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che eventuali terzi possano vantare in merito ai dati e/o informazioni che lo stesso immetterà per il suo utilizzo. Il Cliente, pertanto, dichiara e garantisce di disporre dei necessari diritti per tutti i dati, contenuti ed informazioni immessi per l'utilizzo della funzionalità “AI” e che le attività da lui eseguite per il tramite della funzionalità “AI” non violano la proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà di terzi.

2bis.3 Il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informazioni e contenuti da lui inseriti, gestiti e trattati per il tramite della funzionalità “AI” potranno essere utilizzati da Aruba ed i propri partner per finalità connesse all'erogazione del Servizio.

2bis.4 Il Cliente prende atto ed accetta che Aruba non è tenuta a controllare, mediare e/o sorvegliare sui contenuti inseriti, gestiti e generati mediante l'uso della funzionalità "AI" e che nessuna responsabilità è imputabile ad Aruba riguardo agli stessi. Il Cliente pertanto è tenuto a manlevare e tenere indenne Aruba da ogni pretesa o azione avanzata da soggetti terzi per eventuali violazioni commesse dal Cliente attraverso il Servizio.

2bis.5 Con riferimento alla messa a disposizione della funzionalità "AI", Aruba assume obbligazione di mezzi e non di risultato e pertanto, in nessun caso, parteciperà alla gestione o porrà in essere interventi sui dati e/o informazioni e/o contenuti trattati e/o immessi dal Cliente mediante la stessa e non garantirà che il risultato sia conforme all'uso voluto dal Cliente.

3. Durata e Rinnovo

3.1 il Servizio Opzionale ranking Coach ha durata pari alla durata del contratto di fornitura del servizio Hosting Aruba.it, indipendentemente dalla sua data di attivazione. Qualora per qualsiasi motivo il Cliente trasferisca il dominio ad altro provider o non lo rinnovi alla scadenza, il Servizio Opzionale sarà disattivato restando esplicitamente esclusa, ora per allora, qualsiasi responsabilità di Aruba.

Il Cliente è tenuto ad effettuare il backup e/o copia del contenuto prima della data di trasferimento e/o di scadenza, in quanto i Fornitori, a seguito del mancato rinnovo e/o del trasferimento, non garantiscono il recupero dei dati sul servizio. Resta in ogni caso inteso che trascorso inutilmente il termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del Contratto i contenuti e/o informazioni immessi e/o trattati dal Cliente mediante il Servizio saranno cancellati e che pertanto non saranno recuperabili, restando esplicitamente esclusa, ora per allora, ogni e qualsiasi responsabilità da parte dei Fornitori.

4. Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba

4.1 Aruba si impegna a fornire e consentire al Cliente di utilizzare il Servizio 24/7/365 in conformità alle Specifiche indicate alla pagina <https://hosting.aruba.it/rankingcoach.aspx>.

4.2. Con il Contratto Aruba assume obbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto Aruba non potrà essere in alcun modo essere ritenuta responsabile nel caso in cui:

- non avvenga l'effettivo inserimento del sito negli indici dei principali motori di ricerca, in quanto Aruba garantirà unicamente l'erogazione del Servizio Opzionale;
- sia disattivato un precedente account Ranking Coach, già attivato, a seguito di una nuova richiesta proveniente dal Cliente;
- il sito del Cliente non risponda a specifici requisiti o non rispetti determinate linee guida indicate alla pagina <https://hosting.aruba.it/rankingcoach.aspx>.
- il Servizio Opzionale, in caso di rinnovo, venga aggiornato in funzione di eventuali cambiamenti di algoritmi di funzionamento effettuati dai motori di ricerca di riferimento.
- il Servizio Opzionale sia disattivato a causa del mancato rispetto degli obblighi del Cliente, compresi quelli di cui al successivo art. 5.

4.3 Sono da escludersi dalla fornitura del Servizio Opzionale tutti quei siti che trattino di prodotti, servizi e dal contenuto attinente a tabacco e sigarette, armi, alcolici, droghe e accessori correlati, prodotti che aiutino a superare esami tossicologici, prodotti di marca contraffatti, farmaci che richiedano prescrizione medica, documenti falsi, fuochi d'artificio e dispositivi pirotecnici, gioco d'azzardo e scommesse, siti di pirateria informatica, mod chip e sistemi di decodifica, cure miracolose, dialer, richiesta di fondi, contenuti razzisti e violenti, prostituzione, contenuto erotico.

5. Obblighi e diritti del Cliente

5.1 Il Cliente ha diritto di usufruire del Servizio Opzionale secondo le relative Specifiche Tecniche, nella modalità e con le funzionalità prescelte fra quelle messe a disposizione da Aruba.

5.2 Il Cliente prende atto che con riferimento ad un dominio può essere attivato un unico Servizio Opzionale come descritto anche nelle Guide disponibili al link <https://hosting.aruba.it/rankingcoach.aspx>. Pertanto, nel caso in cui il Cliente richieda l'attivazione del Servizio Opzionale relativamente ad un dominio con il Servizio opzionale già attivo, Aruba si riserva, a propria discrezione, di non dar seguito alla nuova richiesta di attivazione o di attivare un nuovo Servizio Opzionale, disattivando quello già in essere.

5.3 Con specifico riferimento alla funzionalità "listingcoach", se presente, il Cliente prende atto ed accetta che la pubblicazione dei contenuti richiesti può richiedere fino ad un mese dall'attivazione del Servizio Opzionale; è onere del cliente verificare che la documentazione di cui sia richiesta la pubblicazione rispetti le limitazioni indicate nelle Guide del Servizio disponibili al link <https://hosting.aruba.it/rankingcoach.aspx>.

5.4 Il Cliente prende atto ed accetta che la funzionalità del Servizio Opzionale "ads" non è disponibile qualora il Cliente stesso disponga di un account GoogleAds attivo nei 90 giorni antecedenti a quello in cui ha iniziato ad utilizzare la funzionalità Coachads, come descritto nelle Guide disponibili a link <https://hosting.aruba.it/rankingcoach.aspx>.

Con specifico riferimento al Servizio Opzionale "ads" il Cliente prende atto ed accetta che in caso di disattivazione e credito ancora non esaurito lo stesso non potrà essere rimborsato.

5.5 Il Cliente dichiara di possedere l'insieme delle conoscenze tecniche necessarie ad assicurare la corretta e diligente amministrazione e gestione del Servizio Opzionale.

6. Nomina a Responsabile del Trattamento

Per effetto della stipula del presente Contratto, Aruba viene nominata dal Cliente quale Responsabile per il Trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente, così come descritto all'art. 23 della sezione generale, ai fini della fornitura del Servizio.

SEZIONE VII – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO “SWITE”

La presente Sezione contiene le condizioni particolari che disciplinano la fornitura del Servizio Swite, acquistabile dal Cliente con le caratteristiche tecniche ed economiche e le limitazioni riportate nelle Specifiche tecniche del Servizio stesso.

Resta inteso che, ai fini della presente Sezione VIII, ogni riferimento al Servizio è da intendersi al Servizio Swite.

1. Definizioni

Informazioni confidenziali: (i) le informazioni relative ad Aruba e dalla medesima ritenuta o classificate come riservate e/o confidenziali di cui il Cliente abbia avuto conoscenza per qualsivoglia ragione legata all'applicazione del contratto e/o (ii) le informazioni relative al Fornitore che, per loro natura, contenuto o circostanza in cui vengono rivelate, normalmente verrebbero considerate tali. Al riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni confidenziali di Aruba sono tutte le prestazioni, le caratteristiche, le configurazioni e le informazioni tecniche del Servizio, i preventivi, le relazioni di audit o di sicurezza, i piani di sviluppo del prodotto.

Servizio: il servizio “Swite”, mediante il quale il Cliente può creare e pubblicare un sito web sul Dominio di secondo livello, importando i contenuti da un profilo attivo, nella titolarità del Cliente medesimo, di un c.d. “social network”.

2. Attivazione del Servizio Swite

2.1 Il servizio Swite è incluso all'interno dei Servizi così come indicati nelle Specifiche Tecniche, ed è attivabile dal Cliente con le modalità descritte in <https://guide.hosting.aruba.it/swite/accesso/modalita.aspx>.

2.2 Aruba non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente mediante il Servizio ed in genere per l'uso fatto dal medesimo del predetto Servizio e si riservano di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire l'identificazione del Cliente.

3. Durata e Rinnovo

3.1 Il Servizio Swite ha durata pari al Servizio principale associato, indipendentemente dalla sua data di attivazione. Qualora per qualsiasi motivo il Cliente trasferisca il dominio ad altro provider o non lo rinnovi alla scadenza, il Servizio Swite sarà disattivato restando esplicitamente esclusa, ora per allora, qualsiasi responsabilità di Aruba.

3.2 Fatto salvo quanto previsto dagli altri documenti che costituiscono il Contratto, il Cliente prende atto ed accetta che alla data di scadenza del Servizio e comunque, al termine del Contratto a qualsiasi causa dovuto, le Parti saranno automaticamente libere dalle rispettive obbligazioni; il Cliente prende atto ed accetta che costituisce suo esclusivo onere procurarsi e mantenere una copia dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati mediante il/i Servizio/i, restando inteso che una volta terminato il Contratto o scaduto il Servizio tali dati e/o informazioni e/o contenuti potranno essere non più recuperabili. In ogni caso il Cliente solleva, ora per allora, Aruba da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti immessi e/o trattati dal Cliente stesso mediante il/i Servizio/i.

3.3 Resta ad esclusivo carico del Cliente, l'eventuale ripristino dei dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati, previa riattivazione del Servizio di cui si tratta, se necessario concludendo un nuovo Contratto.

3.4 In ogni caso in cui il nome a dominio, registrato e/o mantenuto presso la Registration Authority competente per il tramite dei Servizi erogati da Aruba, sia trasferito presso altro Provider prima della scadenza del Servizio, il Contratto si intenderà cessato al termine della procedura di trasferimento, qualora questa si concluda in data antecedente a quella di scadenza; in caso contrario, esso cesserà alla data originariamente convenuta. Resta esplicitamente escluso qualsiasi rimborso da parte di Aruba nei confronti del Cliente per il periodo di tempo in cui non ha usufruito del Servizio.

4. Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba

4.1 Aruba garantisce al Cliente la fornitura e l'utilizzo del Servizio 24/7/365 in conformità alle Specifiche indicate alla pagina <https://hosting.aruba.it/en/swite-social-website.aspx>.

4.2 Gli obblighi e le responsabilità di Aruba verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal Contratto, pertanto in qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile ad Aruba, gli stessi non rispondono per un importo superiore a quello versato dal Cliente per il singolo Servizio, ordinato o rinnovato, interessato dall'evento dannoso. Resta espressamente escluso, ora per allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.

4.3 Aruba non effettua nessun backup specifico dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati dal Cliente, mediante il Servizio. Aruba in ogni caso non offre alcuna garanzia relativamente all'utilizzo del Servizio per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei suddetti dati e/o informazioni e/o contenuti.

4.4 Aruba si impegna ad assicurare la migliore funzionalità del sistema, ma non assume alcuna responsabilità sia verso il Cliente sia verso Terzi per ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione nell'erogazione del Servizio determinati da cause ad essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) caso fortuito, eventi catastrofici o di forza maggiore;
- b) fatto del terzo, ivi compresi anche i provvedimenti dei c.d. "social network" utilizzati dall'utente, ovvero anche fornitore di Aruba;
- c) malf funzionamento o non conformità degli apparecchi di connessione di cui il Cliente si è dotato o comunque di quelli dal medesimo utilizzati;
- d) manomissione o interventi sui servizi o sulle apparecchiature eseguiti dal Cliente o da parte di soggetti Terzi non autorizzati da Aruba;
- e) guasti e malfunzionamenti delle macchine e dei software, siano essi di proprietà di Aruba che dei rispettivi fornitori.

4.5 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che eventuali Servizi in versione di prova (c.d. "trial"), sono erogati con particolari limitazioni e/o specifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: limitazioni alla configurazione dei Servizi prescelti e/o alla loro durata, possibilità di cessazione e/o disattivazione anticipata dei Servizi, limitazioni d'uso, limitazioni alla possibilità di rinnovo, caratteristiche economiche) di volta in volta descritte al link <https://hosting.aruba.it/en/swite-social-website.aspx>, cui si fa espresso rinvio; il Cliente, pertanto solleva Aruba da ogni responsabilità per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patendi per o a causa delle suddette limitazioni e/o specifiche.

5. Obblighi e diritti del Cliente

5.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza ed in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto di terzi, assumendosi ogni responsabilità in tal senso. Il Cliente dichiara, altresì, di essere l'unico ed esclusivo amministratore del Servizio e come tale dichiara di essere l'unico responsabile (i) a proprio rischio, della gestione di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli trattati mediante il Servizio, della loro sicurezza e del loro salvataggio e del compimento di ogni altra attività ritenuta utile o necessaria a garantirne l'integrità, impegnandosi, per l'effetto, a fare applicazione, a sua cura e spese, di misure di sicurezza idonee ed adeguate; (ii) del contenuto delle informazioni, dei suoni, dei testi, delle immagini, degli elementi di forma e dei dati accessibili e/o resi disponibili mediante il Servizio e comunque, a qualsiasi titolo, trasmessi, diffusi o messi online dal Cliente; (iii) dei malfunzionamenti del Servizio per qualsiasi utilizzo non conforme alla Policy di utilizzo dei Servizi Aruba; (iv) dello smarrimento o della divulgazione dei codici di utilizzo del Servizio o degli ulteriori codici ad Egli assegnati da Aruba; (v) della gestione degli accessi al suo Pannello (qualsiasi connessione, modifica del Servizio o ordine effettuato tramite il Pannello del Cliente si presume effettuato dal Cliente stesso); (vi) del rispetto delle Policy, dei regolamenti e delle condizioni contrattuali ad Egli direttamente imposti dai diversi Social Network attraverso i quali, autonomamente, egli gestisca e/o importi contenuti mediante l'utilizzo del Servizio, tra cui, a titolo esemplificativo, anche YouTube: (<https://www.youtube.com/static?template=terms>), Facebook: (<https://www.facebook.com/legal/terms>), Instagram: (<https://help.instagram.com/581066165581870>), Twitter: (<https://twitter.com/it/tos>).

5.2 Il Cliente prende atto ed accetta che, con la concessione in uso del dominio di terzo livello, non ottiene alcun diritto per lo stesso nome e si assume le responsabilità che derivano dall'utilizzo e dalla gestione del predetto dominio di terzo livello, dichiara di avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica di quest'ultimo e di non ledere, con tale richiesta di ottenerne la concessione in uso e/o con il dominio di terzo livello scelto, diritti e/o interessi di terzi assumendosene, in via esclusiva, ogni conseguente responsabilità nonché ogni altra responsabilità che derivi dalla titolarità, dall'utilizzo, dalla gestione e dai contenuti del predetto dominio di terzo livello, manlevando, ora per allora, Aruba da qualsiasi responsabilità che dovesse esserle contestata da chiunque in conseguenza dell'erogazione del servizio associato al predetto dominio di terzo livello.

6. Trattamento dei dati personali

Ad integrazione di quanto indicato nell'art. 22 della sezione generale delle presenti Condizioni di Fornitura, si precisa che nell'ambito dell'eventuale processo di interazione con il/i c.d. "social network" prescelto/i preventivamente dal Cliente per l'importazione dei contenuti sul/i Servizio/i, Aruba, sulla base delle impostazioni ed autorizzazioni impartite autonomamente dal Cliente stesso al social network da Egli prescelto, importerà varie tipologie di contenuti presenti all'interno dell'account del Cliente sul predetto social network.

Rispetto a tali dati, il Cliente si pone come Titolare autonomo del trattamento; il trattamento di tali dati avverrà secondo quanto previsto nella nomina a Responsabile del trattamento conferita ad Aruba ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e presente nel successivo articolo 7 nonché negli ulteriori documenti eventualmente richiamati dalle presenti Condizioni di fornitura del Servizio, cui si rinvia integralmente. A solo titolo informativo, si riportano di seguito le informazioni principali al riguardo dei servizi dei "Social network" utilizzati per tali funzionalità:

Nome Servizio	Informativa di riferimento	Indicazioni sulla disattivazione delle funzionalità
YouTube API Services	http://www.google.com/policies/privacy	https://security.google.com/settings/security/permissions
Facebook Platform Graph API	https://www.facebook.com/policy.php	https://www.facebook.com/settings?tab=applications
Instagram Platform Graph API	https://help.instagram.com/519522125107875	https://www.instagram.com/accounts/manage_access/

Twitter Developer Platform API	https://twitter.com/privacy	https://twitter.com/settings/applications
--------------------------------	---	---

Durante la registrazione o collegamento di un social, il Cliente accetta permessi che autorizzano l'importazione di certi tipi di contenuto. In base ai social, ai permessi forniti, e alla presenza o no dei dati, Aruba importa le seguenti categorie di dati:

Categoria dei Dati	Esemplificazione delle tipologie dei dati
Dati collegato all'account (Profilo, Pagina, Canale)	Nome dell'account, Descrizione dell'account, Foto di Avatar, Foto di Copertina, Informazione di contatto (Indirizzo, Telefono, Email), Orario
Dati su contenuti singoli	Foto, post, tweet, video, eventi, e/o recensioni che il Cliente ha caricato sui social o ha condiviso sul proprio feed (se l'autore originale del contenuto permette l'importazione del dato)
Metadati collegati ai contenuti singoli	Titolo, descrizione, link, foto di thumbnail, data di caricamento, tag di locazione, playlist o galleria di appartenenza

Questi dati vengono usati esclusivamente per la creazione e aggiornamento del sito del Cliente. È possibile revocare l'autorizzazione direttamente sulla piattaforma dei social, seguendo i link indicate nella tabella di cui sopra. La revoca dei permessi blocca la importazione di nuovi contenuti, ma non garantisce l'eliminazione di tutti i dati già importati. Per eliminare i dati su Aruba (e l'autorizzazione):

- Per un solo social, scollega il social dalla pagina "Social Collegati";
- Per tutti i social collegati ad un sito, elimina il sito dalla pagina "Impostazione Sito";
- Per tutti i social da tutti siti collegato ad un account, elimina l'account dalla pagina "Impostazioni Account".

7. Nomina a Responsabile del Trattamento

Per effetto della stipula del presente Contratto, Aruba viene nominata dal Cliente quale Responsabile per il Trattamento dei dati personali comunicati dal Titolare, così come descritto all'art. 23 della sezione generale, ai fini della fornitura del Servizio.

Nell'ambito del processo di interazione con il/i c.d. "social network" prescelto/i preventivamente dal Cliente per l'importazione dei contenuti sul Servizio, Aruba, sulla base delle impostazioni ed autorizzazioni impartite autonomamente dal Cliente stesso al social network da Egli prescelto, importerà varie tipologie di contenuti presenti all'interno dell'account del Cliente sul predetto social network, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Nome account, Descrizione account, Foto Avatar, Foto Copertina, Informazioni di contatto (Indirizzo, Telefono, Email), Orario
Foto, post, tweet, video, eventi, e/o recensioni che il Cliente ha immesso sul social network o ha condiviso sul proprio feed (qualora l'autore originale del contenuto permette l'importazione del dato)

Resta inteso che il Cliente rimarrà libero di revocare e/o modificare autonomamente ed in qualsiasi momento le predette autorizzazioni e/o impostazioni prestate mediante la piattaforma del/i social network prescelti, seguendo le istruzioni fornite dai social network medesimi e riportate anche alla pagina <https://guide.hosting.aruba.it/swite/introduzione.aspx>.

Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che tale revoca e/o modifica circa le autorizzazioni e/o le impostazioni prestate impedirebbe l'importazione di nuovi contenuti, ma non l'eliminazione di quelli già importati sul Servizio, la quale rimane ad esclusivo carico del Cliente nella sua qualità di Titolare del trattamento mediante le procedure messe a disposizione da Aruba e descritte alla pagina <https://guide.hosting.aruba.it/swite/introduzione.aspx>.

SEZIONE VIII – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO “ARUBA DRIVE”

La presente sezione contiene le condizioni particolari che disciplinano la fornitura del Servizio Aruba Drive, qualora acquistato dal Cliente, con le caratteristiche tecniche ed economiche riportate nelle Specifiche tecniche del Servizio stesso.

Resta inteso che, ai fini della presente Sezione VIII, ogni riferimento al Servizio è da intendersi al Servizio Aruba Drive.

Definizioni:

Aggiornamento: le operazioni di aggiornamento del core di Nextcloud e dei plugin effettuate da Aruba con le modalità e i limiti indicati in <https://guide.hosting.aruba.it/aruba-drive/introduzione.aspx>.

Documenti contrattuali Nextcloud: il documento contrattuale pubblicato alla pagina <https://nextcloud.com/blog/why-the-agpl-is-great-for-business-users/> ed i documenti in esso menzionati nonché gli altri documenti pubblicati in <https://nextcloud.com/it/> o resi disponibili in altro modo o su diverso sito internet da NextCloud GmbH, che disciplinano le condizioni e i termini di utilizzo del servizio di cloud storage open source NextCloud.

Nextcloud: la piattaforma cloud open source di Nextcloud Gmbh le cui caratteristiche sono descritte all'interno del sito <https://nextcloud.com/it/>.

Nextcloud Gmbh: Nextcloud Gmbh o società sue controllate e/o affiliate.

Servizio: il Servizio Aruba Drive consistente nella fornitura da parte di Aruba di alcune delle attività di gestione dell'hosting e di Nextcloud, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'installazione di NextCloud, le operazioni di aggiornamento.

Pannello: l'area per la gestione del Servizio alla quale il Cliente accede con le proprie Credenziali di accesso.

2. Attivazione ed erogazione del servizio Aruba Drive

2.1 Il servizio Aruba Drive è incluso all'interno dei Servizi così come indicati nelle Specifiche Tecniche, ed è attivabile dal Cliente con le modalità descritte in <https://guide.hosting.aruba.it/aruba-drive/introduzione.aspx>.

2.2 Con l'attivazione del Servizio il Cliente può iniziare a creare ed allocare la propria infrastruttura virtuale della quale sarà l'unico responsabile ed alla quale egli soltanto avrà esclusivo accesso attraverso eventuale Pannello o attraverso un apposito software per il Servizio Aruba Drive.

2.3 Resta espressamente inteso che Aruba, in relazione ad ogni Servizio, non è soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza, essa pertanto non controlla né sorveglia i comportamenti o gli atti posti in essere dal Cliente e/o da eventuali terzi dal medesimo autorizzati attraverso il Servizio ovvero non controlla né sorveglia le informazioni e/o i dati e/o i contenuti da loro immessi nel Servizio stesso; in ogni caso Aruba è e resta estranea alle attività che il Cliente e/o eventuali terzi da questo autorizzati effettuano in piena autonomia accedendo da remoto via internet tramite le loro Credenziali di accesso al Servizio. In ogni caso il Cliente una volta avuto accesso al Servizio è l'unico titolare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, del trattamento degli eventuali dati immessi e/o trattati nel Servizio.

2.4 Aruba non effettua nessun backup specifico dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati dal Cliente, per sé o per terzi o da questi ultimi se autorizzati dal Cliente, nel Servizio; il Cliente è tenuto ad effettuare il backup completo dei dati e/o informazioni e/o contenuti da egli immessi e/o trattati nel Servizio e dal prendere tutte le necessarie misure di sicurezza per la salvaguardia dei medesimi. Aruba in ogni caso non offre alcuna garanzia relativamente all'utilizzo del Servizio per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei suddetti dati e/o informazioni e/o contenuti, salva l'attivazione da parte del Cliente di specifico servizio accessorio.

2.5 Il Cliente prende atto ed accetta che alla data di scadenza di ciascun Servizio e comunque, al termine del Contratto a qualsiasi causa dovuto, le Parti saranno automaticamente libere dalle rispettive obbligazioni; il Cliente prende atto ed accetta che costituisce suo esclusivo onere procurarsi e mantenere una copia dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati mediante il/i Servizio/i, restando inteso che una volta terminato il Contratto o scaduto il Servizio tali dati e/o informazioni e/o contenuti potranno essere non più recuperabili.

2.6 In ogni caso il Cliente solleva, ora per allora, Aruba da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti immessi e/o trattati dal Cliente stesso mediante il/i Servizio/i. Resta ad esclusivo carico del Cliente, l'eventuale ripristino dei dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati, previa riattivazione del Servizio di cui si tratta, se necessario concludendo un nuovo Contratto.

2.7 Aruba non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente, per sé o per terzi o da questi ultimi se autorizzati dal Cliente, nel Servizio ed in genere per l'uso fatto dal medesimo del Servizio e si riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire l'identificazione del Cliente. Aruba non sarà in alcun caso responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, di qualsiasi tipo e specie, cagionato dal Cliente ai terzi che in qualsiasi modo e forma ed a qualsiasi titolo abbiano utilizzato il Servizio.

3. Condizioni di utilizzo

3.1 Ogni installazione di Nextcloud ha ed avrà al suo interno uno o più Plugin preinstallati così come definiti ed aggiornati al seguente link <https://guide.hosting.aruba.it/aruba-drive/introduzione.aspx> necessari per l'erogazione dei servizi gestiti e che il Cliente si impegna a non rimuovere.

3.2. Il Cliente prende atto ed accetta che l'erogazione del Servizio è caratterizzata da tecnologia in continua evoluzione e pertanto è soggetta alle limitazioni d'uso definite al link <https://guide.hosting.aruba.it/aruba-drive/introduzione.aspx>. Aruba si riserva la facoltà di aggiornare tali limitazioni, secondo quanto previsto dall'art. 15.2 delle Condizioni Generali. In caso di mancato rispetto delle predette limitazioni Aruba si riserva il diritto di applicare quanto previsto nel link <https://guide.hosting.aruba.it/aruba-drive/introduzione.aspx>, nonché di sospendere il Servizio secondo quanto definito all'art. 12 delle Condizioni Generali.

3.3 Il Cliente prende atto e si impegna a far sì che il sito e tutti i componenti aggiuntivi ospitati sulla piattaforma Aruba Drive siano sempre funzionanti e aggiornabili e compatibili con l'ultima versione stabile di Nextcloud.

Il Cliente prende atto ed accetta che tramite il Servizio, Nextcloud sarà installato in radice. Il Cliente pertanto dichiara, per sé o per i terzi cui possa, a qualsiasi titolo, aver consentito di utilizzare il Servizio, di essere in regola con le licenze dei software inseriti ed utilizzati nella nel Servizio nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 5.

3.4 Il Cliente dichiara di possedere l'insieme delle conoscenze tecniche necessarie ad assicurare la corretta utilizzazione, amministrazione e gestione del Servizio ed in ogni caso riconosce e prende atto che il trattamento di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli posto in essere e la conseguente loro diffusione nella rete internet attraverso il Servizio sono eseguiti esclusivamente a suo rischio e sotto la sua responsabilità.

3.5 Il Cliente, anche in nome e per conto di terzi cui possa, a qualsiasi titolo, aver consentito di utilizzare il Servizio, si impegna ad utilizzare il Servizio stesso esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza ed in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto di terzi, assumendosi ogni responsabilità in tal senso. Il Cliente dichiara di essere l'unico ed esclusivo amministratore del Servizio e come tale dichiara di essere l'unico responsabile

- (i) della gestione di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli trattati nel Servizio, della loro sicurezza e del loro salvataggio e del compimento di ogni altra attività ritenuta utile o necessaria a garantirne l'integrità, impegnandosi, per l'effetto, a fare applicazione, a sua cura e spese, di misure di sicurezza idonee ed adeguate;
- (ii) del contenuto delle informazioni, dei suoni, dei testi, delle immagini, degli elementi di forma e dei dati accessibili e/o resi disponibili nel Servizio e comunque, a qualsiasi titolo, trasmessi o messi online dal Cliente;
- (iii) dei malfunzionamenti del Servizio per qualsiasi utilizzo non conforme alla Policy di utilizzo dei Servizi Aruba;
- (iv) dello smarrimento o della divulgazione delle credenziali di accesso;
- (v) della gestione degli accessi al suo Pannello (qualsiasi connessione, modifica del Servizio o ordine effettuato tramite il Pannello del Cliente si presume effettuato dal Cliente stesso); a tal proposito, il Cliente assume l'onere di provvedere alla variazione periodica della password di accesso al Pannello con una cadenza non superiore a 3 (tre) mesi.

3.6 Il Cliente si impegna altresì ad informare tempestivamente Aruba di qualsiasi uso non autorizzato del proprio account o di qualsiasi altra violazione della sicurezza riscontrata.

3.7 Il Cliente si impegna a comunicare e far rispettare agli eventuali terzi cui ha consentito, a qualsiasi titolo, di utilizzare il Servizio, tutte le prescrizioni previste dal contratto nessuna esclusa, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne Aruba da qualsiasi eventuali richieste e/o pretese di risarcimento danni da chiunque avanzate che trovino titolo nella violazione delle suddette prescrizioni e/o in quelle contenute nella Documentazione contrattuale Nextcloud e comunque nel comportamento del Cliente o dei predetti terzi.

È fatto espresso divieto al Cliente di commercializzare il Servizio quale agente o rivenditore o concessionario o distributore o licenziatario Aruba e/o Nextcloud Gmbh e, comunque, di commercializzarlo ovvero utilizzarlo quale servizio Aruba e/o Nextcloud Gmbh ovvero facendo uso dei marchi e/o delle immagini e/o del materiale promo pubblicitario di Aruba e/o Nextcloud Gmbh comunque più in generale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e/o industriale da essa di fatto utilizzato o di cui la stessa Aruba o Nextcloud Gmbh è titolare.

4. Aggiornamenti

4.1 Aruba, in relazione al Servizio, effettua le operazioni di aggiornamento sulla base delle versioni rilasciate dal fornitore Nextcloud Gmbh dal momento in cui risultino essere disponibili. Resta fermo che tali operazioni di aggiornamento hanno ad oggetto i soli Plugin e core di Nextcloud presenti nelle Directory ufficiali di Nextcloud.

4.2 Aruba, a mero titolo di cortesia, informa il Cliente del rilascio di nuovi aggiornamenti e ne tenta automaticamente l'installazione.

Il Cliente prende atto ed accetta che l'operazione di installazione dei nuovi aggiornamenti sarà eseguita da Aruba in automatico e con cadenza periodica a sua esclusiva discrezione e senza la necessità di acquisire il previo consenso dal Cliente stesso.

4.3 Il Cliente prende atto ed accetta che l'esecuzione dell'aggiornamento potrebbe comportare un alto grado di rischio per il funzionamento del Servizio o per l'integrità di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli stesso immessi e/o trattati mediante il Servizio pertanto manleva espressamente Aruba ai sensi del successivo art. 4.4.

4.4 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che nello svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo Aruba assuma obbligazione di mezzi e non di risultato sollevando, ora per allora, la stessa Aruba e/o le Aziende da essa controllate ed il loro personale da ogni responsabilità per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patienti per o a causa delle attività di cui alla presente Sezione IX e al presente art. 4 quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, perdita o danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti dal Cliente stesso immessi e/o trattati mediante il Servizio, interruzione totale o parziale del Servizio.

5. Copyright e licenze

5.1 Il Cliente è tenuto ad utilizzare i Servizi nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Aruba e di Nextcloud Gmbh secondo quanto indicato in merito nella Policy di utilizzo dei servizi Aruba e negli altri documenti indicati dalle Condizioni, ivi comprese le presenti Condizioni Particolari e i Documenti Contrattuali Nextcloud. I software come qualsiasi altro diritto di autore o altro diritto di proprietà intellettuale sono di proprietà esclusiva di Aruba e/o dei suoi danti causa, pertanto Il Cliente non acquista nessun diritto o titolo al riguardo ed è tenuto all'utilizzo degli stessi soltanto nel periodo di vigenza contrattuale.

5.2 Nel caso di licenze fornite da terzi fornitori per il tramite di Aruba, il Cliente da atto di aver preso visione dei termini e si impegna ad utilizzare i software secondo le modalità indicate sui rispettivi siti esclusivamente per proprio uso personale. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le Licenze intercorrono fra il Cliente ed il titolare dei diritti di copyright sulle stesse con esclusione di qualsiasi responsabilità di Aruba.

5.3 Non è consentito al Cliente di fare uso, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, della denominazione sociale, dei nomi delle tecnologie e dei marchi commerciali, quali logo, segni distintivi, design e marchi denominativi in forma stilizzata, di Aruba o di Nextcloud Gmbh, senza previo consenso scritto di Aruba o Nextcloud Gmbh. Il Cliente dichiara e garantisce di disporre dei necessari diritti per tutti i dati, i programmi software o i servizi utilizzati in connessione con l'accesso o l'uso dei Servizi e che le attività eseguite non violano la proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà di terzi. L'utente accetta di accedere ai e di utilizzare i Servizi (a) senza violare i diritti di terzi, e (b) esclusivamente in maniera conforme a tutte le leggi e le normative vigenti.

6. Sospensione del Servizio

Fermo restando quanto previsto dall'art 12 della Sezione I, Aruba, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, anche senza alcun preavviso, anche nel caso in cui non sia stato possibile procedere all'aggiornamento del Servizio a causa di un non corretto utilizzo del medesimo da parte del Cliente secondo quanto indicato nella presente sezione e, comunque, nel caso in cui il Cliente violi una delle condizioni previste dal precedente articolo 3. Aruba comunicherà al Cliente il suo inadempimento dando al medesimo un termine di 30 giorni per adempiere. Decorso tale termine senza che il Cliente abbia adempiuto, Aruba per evitare che l'inadempienza del Cliente possa comportare problemi di sicurezza e/o pericolo per l'intero sistema e/o a persone sospenderà tutte le funzionalità proprie del Servizio, mantenendo comunque attivo il sito.

7. Nomina a Responsabile del Trattamento

Per effetto della stipula del presente Contratto, Aruba viene nominata dal Cliente quale Responsabile e/o Sub-Responsabile per il trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente, così come descritto all'art. 23 della sezione generale, ai fini della fornitura del Servizio.

SEZIONE IX – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO “SUPERSITE”

La presente sezione contiene le condizioni particolari che disciplinano la fornitura del servizio Supersite, qualora acquistato dal Cliente mediante il sito <https://hosting.aruba.it>, con le caratteristiche tecniche ed economiche riportate nelle Specifiche tecniche del Servizio stesso.

Resta inteso che, ai fini della presente Sezione IX, ogni riferimento al Servizio è da intendersi al Servizio Supersite

1. Definizioni:

24/7/365: acronimo utilizzato nel Contratto per indicare la continuità dei Servizi 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, 365 giorni all'anno.

Cliente: la persona fisica o giuridica, individuata nel Modulo d'ordine.

Conferma di attivazione: la comunicazione con la quale si conferma l'avvenuta attivazione del Servizio ordinato.

Condizioni: le presenti Condizioni di fornitura del servizio Aruba Supersite.

Credenziali di accesso: login e password assegnate da Aruba al Cliente.

Corrispettivo Prepagato per Servizi Opzionali (o "Corrispettivo Prepagato"): L'importo, comprensivo di IVA, versato anticipatamente dal Cliente per l'acquisto di un Pacchetto di Servizi Opzionali a Consumo, utilizzabile esclusivamente nell'ambito del Servizio Supersite secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni di Fornitura.

Dominio di terzo livello: il dominio di terzo livello, di tipo "nomedominio.mysupersite.it", indicato dal Cliente in fase di ordine e ad Egli concesso in uso mediante il Servizio stesso se da Egli prescelto.

Informazioni confidenziali: (i) le informazioni relative al Fornitore e dal medesimo ritenute o classificate come riservate e/o confidenziali di cui il Cliente abbia avuto conoscenza per qualsivoglia ragione legata all'applicazione del contratto e/o (ii) le informazioni relative al Fornitore che, per loro natura, contenuto o circostanza in cui vengono rivelate, normalmente verrebbero considerate tali. Al riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni confidenziali di Aruba sono tutte le prestazioni, le caratteristiche, le configurazioni e le informazioni tecniche del Servizio, i preventivi, le relazioni di audit o di sicurezza, i piani di sviluppo del prodotto.

Listino prezzi: il documento pubblicato alla pagina <http://supersite.aruba.it/>, nel quale sono riportate tutte le caratteristiche economiche del Servizio, o, in alternativa se del caso, il documento contenente tali caratteristiche inviato da Aruba al Cliente in caso di separato, specifico e diverso accordo tra le Parti.

Modulo d'ordine: modulo elettronico disponibile al link <http://supersite.aruba.it/> che, interamente compilato online dal Cliente e dal medesimo inviato ovvero consegnato con altro mezzo ad Aruba previa sua sottoscrizione, costituendo proposta contrattuale, formalizza la richiesta di attivazione del Servizio.

Editor: l'area per la gestione del Servizio alla quale il Cliente accede con le proprie credenziali dall'Area Clienti raggiungibile dalla pagina <http://supersite.aruba.it/>.

Parti: Aruba ed il Cliente

Pacchetto di Servizi Opzionali a Consumo (o "Pacchetto"): L'insieme di servizi accessori e opzionali al Servizio Supersite, acquistabili dal Cliente tramite il versamento di un Corrispettivo Prepagato. La fruizione di tali servizi determina il consumo delle relative Unità di Consumo.

Pannello di Gestione Consumi: La specifica sezione all'interno dell'area di gestione del Servizio Supersite attraverso la quale il Cliente può acquistare i Pacchetti, visualizzare il saldo residuo delle Unità di Consumo e consultare lo storico dei consumi.

Unità di Consumo: L'unità di misura, non convertibile in valuta avente corso legale, che rappresenta il valore attribuito a ciascun servizio opzionale all'interno del Pacchetto. Il consumo di tali unità avviene conformemente alla tabella di conversione disponibile nel Pannello di Gestione Consumi

2. Attivazione ed erogazione del Servizio

2.1 Il servizio Supersite è incluso all'interno dei Servizi così come indicati nelle Specifiche Tecniche, ed è attivabile dal Cliente con le modalità descritte in <http://supersite.aruba.it/>.

2.2 Il Cliente può richiedere la conversione del Servizio, nell'ambito delle possibili soluzioni indicate sul sito <http://supersite.aruba.it/>, provvedendo al pagamento del relativo corrispettivo, avendo cura di eseguire, in via preventiva ed a proprie spese, apposita copia dei dati e del materiale trattato per il tramite del Servizio oggetto di richiesta di conversione. A seguito della conversione non è garantito il recupero dei contenuti trattati dal Cliente mediante il Servizio convertito.

2.3 Resta espressamente inteso che Aruba non è soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza, essa pertanto non controlla né sorveglia i comportamenti o gli atti posti in essere dal Cliente mediante il Servizio ovvero non controlla né sorveglia le informazioni e/o i dati e/o i contenuti ad ogni modo trattati dal Cliente o da suoi incaricati e/o collaboratori con il Servizio stesso; Aruba è e resta estranea alle attività che il Cliente effettua in piena autonomia accedendo al Servizio, da remoto via internet. In ogni caso il Cliente una volta avuto accesso al Servizio è l'unico titolare, ai sensi del d.lgs. 196/03 e del Regolamento europeo n. 679/2016, del trattamento degli eventuali dati immessi e/o trattati in fase di ordine del Servizio o comunque mediante il Servizio medesimo.

2.4 Aruba non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente mediante il Servizio ed in genere per l'uso fatto dal medesimo del predetto Servizio e si riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire l'identificazione del Cliente.

2bis Condizioni utilizzo della funzionalità "AI"

2bis.1 Aruba non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla legittimità, all'accuratezza o all'affidabilità dei risultati generati attraverso la funzionalità "AI" e, in particolare, Aruba non fornisce alcuna garanzia in merito al fatto che i risultati generati attraverso la funzionalità "AI" possano violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi o altri diritti. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 2bis. 2, il Cliente si impegna pertanto a verificare i risultati generati attraverso l'utilizzo della funzionalità "AI" e ad effettuare ogni valutazione necessaria per stabilire se tali risultati siano adatti ad essere utilizzati per lo scopo del Cliente; in ogni caso, tale eventuale utilizzo sarà effettuato ad esclusivo rischio del Cliente.

2bis.2 Il Cliente dovrà utilizzare la funzionalità "AI" nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che eventuali terzi possano vantare in merito ai dati e/o informazioni che lo stesso immetterà per il suo utilizzo. Il Cliente, pertanto, dichiara e garantisce di disporre dei necessari diritti per tutti i dati, contenuti ed informazioni immessi per l'utilizzo della funzionalità "AI" e che le attività da lui eseguite per il tramite della funzionalità "AI" non violano la proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà di terzi.

2bis.3 Il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informazioni e contenuti da lui inseriti, gestiti e trattati per il tramite della funzionalità "AI" potranno essere utilizzati da Aruba ed i propri partner per finalità connesse all'erogazione del Servizio.

2bis.4 Il Cliente prende atto ed accetta che Aruba non è tenuta a controllare, mediare e/o sorvegliare sui contenuti inseriti, gestiti e generati mediante l'uso della funzionalità "AI" e che nessuna responsabilità è imputabile ad Aruba riguardo agli stessi. Il Cliente pertanto è tenuto a manlevare e tenere indenne Aruba da ogni pretesa o azione avanzata da soggetti terzi per eventuali violazioni commesse dal Cliente attraverso il Servizio.

2bis.5 Con riferimento alla messa a disposizione della funzionalità "AI", Aruba assume obbligazione di mezzi e non di risultato e pertanto, in nessun caso, parteciperà alla gestione o porrà in essere interventi sui dati e/o informazioni e/o contenuti trattati e/o immessi dal Cliente mediante la stessa e non garantirà che il risultato sia conforme all'uso voluto dal Cliente.

3. Durata e Rinnovo

3.1 Il Servizio Supersite ha durata pari a quella indicata nel Modulo d'ordine e si rinnova con la frequenza ivi indicata.

Qualora il Servizio Supersite sia acquistato dal Cliente come Servizio Opzionale, il medesimo avrà durata pari alla durata del contratto di fornitura del servizio principale Hosting Aruba.it, indipendentemente dalla sua data di attivazione. Qualora per qualsiasi motivo il Cliente trasferisca il dominio ad altro provider o non lo rinnovi alla scadenza, il Servizio Opzionale sarà disattivato restando esplicitamente esclusa, ora per allora, qualsiasi responsabilità di Aruba.

3.2 Fatto salvo quanto previsto dagli altri documenti che costituiscono il Contratto, il Cliente prende atto ed accetta che alla data di scadenza del Servizio e comunque, al termine del Contratto a qualsiasi causa dovuto, le Parti saranno automaticamente libere dalle rispettive obbligazioni; il Cliente prende atto ed accetta che costituisce suo esclusivo onere procurarsi e mantenere una copia dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati mediante il/i Servizio/i. Decorsi 10 giorni dalla cessazione a qualunque titolo del contratto Aruba provvederà alla cancellazione dei dati immessi tramite il Servizio che pertanto non saranno più recuperabili. In ogni caso il Cliente solleva, ora per allora, Aruba da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti immessi e/o trattati dal Cliente stesso mediante il/i Servizio/i.

3.3 Resta ad esclusivo carico del Cliente, l'eventuale ripristino dei dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati, previa riattivazione del Servizio di cui si tratta, se necessario concludendo un nuovo Contratto.

3.4 In ogni caso in cui il nome a dominio, registrato e/o mantenuto presso la Registration Authority competente per il tramite dei Servizi erogati da Aruba, sia trasferito presso altro Provider prima della scadenza del Servizio, il Contratto si intenderà cessato al termine della procedura di trasferimento, qualora questa si concluda in data antecedente a quella di scadenza; in caso contrario, esso cesserà alla data originariamente convenuta. Resta esplicitamente escluso qualsiasi rimborso da parte di Aruba nei confronti del Cliente per il periodo di tempo in cui non ha usufruito del Servizio.

3.5 Il Cliente è tenuto ad effettuare il backup e/o copia del contenuto prima della data di trasferimento e/o di scadenza, in quanto i Fornitori, a seguito del mancato rinnovo e/o del trasferimento, non garantiscono il recupero dei dati sul servizio.

4. Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba

4.1 Il Cliente ha diritto di utilizzare il Servizio 24/7/365 secondo quanto indicato nel Contratto e prende atto che, in qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile ad Aruba, la stessa non risponde per un importo superiore a quello versato dal Cliente per il singolo Servizio, ordinato o rinnovato, interessato dall'evento dannoso. Resta espressamente escluso, ora per allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.

4.2 Aruba non effettua nessun backup specifico dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati dal Cliente, mediante il Servizio, ad eccezione del backup su tutto il contenuto degli storage che la stessa Aruba, per sua cautela, effettua periodicamente ai fini dell'eventuale ripristino del Servizio; ciò non solleva tuttavia il Cliente dall'effettuare il backup completo dei dati e/o informazioni e/o contenuti da egli immessi e/o trattati mediante il Servizio e dal prendere tutte le necessarie misure di sicurezza per la salvaguardia dei medesimi. Aruba in ogni caso non offre alcuna garanzia relativamente all'utilizzo del Servizio per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei suddetti dati e/o informazioni e/o contenuti, salva l'attivazione da parte del Cliente di specifico servizio accessorio.

4.3 Aruba non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente mediante il Servizio ed in genere per l'uso fatto dal medesimo del predetto Servizio e si riservano di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire l'identificazione del Cliente.

4.4 Aruba assume obbligazioni di mezzi e non di risultato. Aruba non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, subito dal Cliente a seguito di errori nei dati da Egli comunicati alla stessa Aruba e comunque per la mancata concessione in uso del dominio di terzo livello in favore del Cliente, a qualsiasi causa dovuta. Aruba non garantisce che i Servizi ordinati dal Cliente si adattino perfettamente a scopi particolari o comunque alle esigenze del medesimo.

4.5 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che i Servizi in versione di prova (c.d. "trial"), sono erogati con particolari limitazioni e/o specifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: limitazioni alla configurazione dei Servizi prescelti e/o alla loro durata, possibilità di cessazione e/o disattivazione anticipata dei Servizi, limitazioni d'uso, limitazioni alla possibilità di rinnovo, caratteristiche economiche) di volta in volta descritte nelle Specifiche tecniche pubblicate al presente link <https://guide.hosting.aruba.it/home.aspx>, cui si fa espresso rinvio; il Cliente, pertanto solleva Aruba da ogni responsabilità per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patienti per o a causa delle suddette limitazioni e/o specifiche.

4.6 Con specifico riferimento alla versione di prova del Servizio la stessa consente al Cliente di ottenere, per un periodo di prova di 30 (trenta) giorni, una replica provvisoria dei contenuti presenti sul proprio sito all'interno di un dominio temporaneamente messo a disposizione da Aruba mediante un apposito tool.

Relativamente all'utilizzo della versione di prova del Servizio il cliente prende atto ed accetta che:

- il Servizio ha esclusiva finalità di replica dei contenuti e non comporta in alcun modo la migrazione, il trasferimento o la modifica del sito originale del Cliente, né dei relativi domini o DNS;
- Aruba non garantisce la replica perfettamente identica del contenuto presente all'interno del sito originario;
- durante il periodo di prova, il Cliente potrà decidere se mantenere il dominio provvisorio messo a disposizione da Aruba visibile solo a lui, in modalità privata, oppure renderlo accessibile pubblicamente su Internet, fermo restando che Aruba non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per l'indicizzazione del dominio provvisorio sui motori di ricerca né per la diffusione, condivisione o visualizzazione dei relativi contenuti da parte di terzi, nel caso in cui il Cliente scelga di rendere pubblico il dominio provvisorio;
- il Servizio è offerto in versione di prova, con durata massima di 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione. Alla scadenza di tale periodo il dominio provvisorio messo a disposizione da Aruba e i relativi contenuti caricati o replicati dal Cliente saranno automaticamente cancellati e non saranno recuperabili, in quanto Aruba non esegue alcun backup specifico dei dati e/o informazioni e/o contenuti caricati mediante tale servizio.

Il Cliente garantisce di avere pieno diritto all'uso, alla riproduzione e alla pubblicazione dei contenuti caricati o replicati sul dominio provvisorio mediante la versione di prova del Servizio e si impegna a non caricare mediante tale Servizio contenuti illeciti, lesivi di diritti di terzi o contrari alla legge.

Resta inteso che il Cliente è pienamente responsabile dei contenuti replicati e delle attività svolte tramite il servizio, impegnandosi a sollevare e mantenere indenne Aruba da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di indennizzo o risarcimento danni che dovesse essere avanzata da chiunque nei suoi confronti in conseguenza dell'utilizzo del Servizio.

5. Obblighi e diritti del Cliente

5.1 Il Cliente ha diritto di usufruire del Servizio secondo le relative Specifiche Tecniche, nella modalità e con le funzionalità prescelte fra quelle messe a disposizione da Aruba.

5.2 Il Cliente dichiara di possedere l'insieme delle conoscenze tecniche necessarie ad assicurare la corretta e diligente amministrazione e gestione del Servizio Supersite.

5.3 Il Cliente riconosce che la rete internet non è controllata da Aruba e che per la peculiare struttura della rete medesima non è possibile garantire le sue prestazioni e la sua funzionalità né controllare i contenuti delle informazioni trasmesse attraverso di essa. Per questo motivo nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Aruba per la trasmissione o la ricezione di informazioni illegali di qualsiasi natura e specie

5.4 Il Cliente prende atto ed accetta che qualsiasi operazione effettuata tramite il Servizio si presume effettuata dal Cliente stesso e che la conoscenza da parte di terzi delle credenziali di accesso al Servizio o degli ulteriori codici assegnati da Aruba al Cliente, potrebbe consentire a questi ultimi l'indebito utilizzo del Servizio nonché l'accesso alle informazioni e/o ai contenuti o dati trattati mediante esso. Il Cliente, pertanto, si impegna a conservare ed utilizzare tali credenziali/codici con la massima riservatezza e diligenza, a provvedere alla loro variazione periodica con una cadenza non superiore a 3 (tre) mesi, nonché ad informare tempestivamente Aruba di qualsiasi loro uso non autorizzato o di qualsiasi altra riscontrata violazione alla sicurezza.

5.5 Il Cliente potrà creare utenze aggiuntive alle quali consentire, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, l'accesso ai contenuti del Servizio nonché la gestione del medesimo nel rispetto dei termini e modalità definiti all'interno delle Specifiche Tecniche al seguente link <https://guide.hosting.aruba.it/home.aspx>.

Il Cliente solleva Aruba da qualsiasi responsabilità in ordine alla creazione e all'uso delle utenze aggiuntive connesse al Servizio. In tal senso il Cliente assume la responsabilità civile, penale e amministrativa per le operazioni connesse alla creazione e all'uso dell'utenze aggiuntive e si impegna a manlevare Aruba da qualsiasi richiesta di terzi e da qualsiasi conseguenza dannosa.

5.6 Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza ed in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto di terzi, assumendosi ogni responsabilità in tal senso. Il Cliente dichiara, altresì, di essere l'unico ed esclusivo amministratore del Servizio e come tale dichiara di essere l'unico responsabile (i) a proprio rischio, della gestione di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli trattati mediante il Servizio, della loro sicurezza e del loro salvataggio e del compimento di ogni altra attività ritenuta utile o necessaria a garantirne l'integrità, impegnandosi, per l'effetto, a fare applicazione, a sua cura e spese, di misure di sicurezza idonee ed adeguate; (ii) del contenuto delle informazioni, dei suoni, dei testi, delle immagini, degli elementi di forma e dei dati accessibili e/o resi disponibili mediante il Servizio e comunque, a qualsiasi titolo, trasmessi, diffusi o messi online dal Cliente; (iii) dei malfunzionamenti del Servizio per qualsiasi utilizzo non conforme alla Policy di utilizzo dei Servizi Aruba; (iv) dello smarrimento o della divulgazione dei codici di utilizzo del Servizio o degli ulteriori codici ad Egli assegnati da Aruba; (v) della gestione degli accessi al suo Editor (qualsiasi connessione, modifica del Servizio o ordine effettuato tramite l'Editor del Cliente si presume effettuato dal Cliente stesso).

5.7 Il Cliente presta sin d'ora, ai sensi dell'art. 1407 c.c., il proprio consenso affinché Aruba possa cedere a Terzi il Contratto e/o trasferire a Terzi, in tutto o in parte, i propri diritti e/o gli obblighi derivanti dal Contratto.

6. Riservatezza e diritti di proprietà

6.1 Il Cliente si impegna, ora per allora, a non divulgare ovvero rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni confidenziali conosciute o gestite in relazione alla esecuzione e/o applicazione del Contratto in assenza di specifico consenso scritto di Aruba.

6.2 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Aruba secondo quanto indicato nel Contratto. I software come qualsiasi altro diritto di autore o altro diritto di proprietà intellettuale sono di proprietà esclusiva di Aruba e/o dei loro danti causa, pertanto Il Cliente non acquista nessun diritto o titolo al riguardo ed è tenuto all'utilizzo degli stessi soltanto nel periodo di vigenza contrattuale.

6.3 Nel caso di licenze fornite da terzi fornitori per il tramite di Aruba il Cliente dà atto di aver preso visione delle loro condizioni e si impegna ad utilizzare i software secondo le modalità indicate sui rispettivi siti esclusivamente per proprio uso personale. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze e dichiara di essere a conoscenza del fatto che le Licenze intercorrono fra il Cliente ed il titolare dei diritti di copyright sulle stesse con esclusione di qualsiasi responsabilità dei Fornitori.

Art. 7. Servizi Opzionali a Consumo

Oggetto e natura dei servizi

7.1 Il Cliente prende atto e accetta che il Servizio Supersite si basa su una piattaforma software di creazione siti (site builder) fornita da un partner tecnologico di Aruba. Tale piattaforma consente di integrare e utilizzare funzionalità, applicazioni o servizi aggiuntivi (di seguito, "Servizi Opzionali a Consumo") erogati da fornitori terzi (di seguito, "Terzi Fornitori"). Aruba si limita a rendere disponibili le integrazioni tecnologiche per l'utilizzo dei Servizi Opzionali. Di conseguenza, Aruba rimane estranea al rapporto contrattuale che, per effetto dell'attivazione e dell'utilizzo di detti servizi, si instaura direttamente tra il Cliente e i Terzi Fornitori.

Accettazione delle Condizioni dei Terzi Fornitori

7.2 L'attivazione e l'utilizzo di ciascun Servizio Opzionale a Consumo sono subordinati alla preventiva visione e integrale accettazione da parte del Cliente dei termini e delle condizioni contrattuali, delle politiche sull'utilizzo e delle informative sulla privacy (di seguito, "Condizioni dei Terzi") stabilite dai rispettivi Terzi Fornitori. Il Cliente, attivando o utilizzando un Servizio Opzionale a Consumo, dichiara

di aver letto, compreso e accettato le relative Condizioni dei Terzi. L'accettazione di tali condizioni costituisce un requisito essenziale per la conclusione del contratto relativo al Servizio Opzionale.

Modalità, termini di pagamento ed erogazione dei servizi

7.3 Aruba offre al Cliente la possibilità di acquistare Pacchetti di Servizi Opzionali a Consumo, accessori al Servizio Supersite, tramite il versamento di un Corrispettivo Prepagato. Tali Pacchetti consentono al Cliente di fruire dei Servizi Opzionali a Consumo, la cui erogazione comporta l'utilizzo di Unità di Consumo. Il Corrispettivo Prepagato e le relative Unità di Consumo sono strettamente e inscindibilmente legati al Servizio Supersite cui sono associati. Essi non costituiscono moneta elettronica, valuta virtuale o altra forma di credito esigibile al di fuori delle finalità previste dal presente articolo. Le Unità di Consumo non sono trasferibili ad altri Clienti, account o servizi Aruba, né sono convertibili in denaro o rimborsabili, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.8 in materia di diritto di recesso.

7.4 Il Cliente può acquistare Pacchetti di Servizi Opzionali a Consumo esclusivamente attraverso il Pannello di Gestione Consumi, secondo le modalità e i tagli di prezzo ivi indicati. Il contratto di acquisto del singolo Pacchetto si perfeziona, ai sensi dell'art. 4.1 della Sez. I - Condizioni generali, con l'avvenuto pagamento del Corrispettivo Prepagato. A seguito del pagamento, le relative Unità di Consumo verranno accreditate e rese immediatamente disponibili per l'utilizzo.

7.5 La fruizione di ciascun Servizio Opzionale a Consumo comporta la decurtazione di un numero di Unità di Consumo secondo la tabella di conversione (c.d. "listino consumi") resa disponibile e costantemente aggiornata da Aruba all'interno del Pannello di Gestione Consumi. Il Cliente prende atto e accetta che tale tabella di conversione è l'unico riferimento valido per la determinazione del consumo. Aruba si riserva il diritto di modificare il listino consumi, dandone comunicazione al Cliente con un preavviso di 30 (trenta) giorni tramite pubblicazione nel Pannello di Gestione Consumi o altro mezzo idoneo. Il Cliente è tenuto a monitorare il saldo residuo e lo storico dei consumi tramite il Pannello di Gestione Consumi. Il Cliente prende atto e accetta che l'aggiornamento del saldo potrebbe non essere istantaneo.

Il Cliente è altresì consapevole che l'attivazione di determinate funzionalità (ad esempio, tramite API di terze parti) può comportare un consumo automatico e continuativo di Unità di Consumo, anche in assenza di un'azione diretta e contestuale da parte sua. È onere del Cliente attivare e disattivare tali funzionalità con diligenza, fermo restando che Aruba non invierà al Cliente notifiche preventive in prossimità dell'esaurimento delle Unità di Consumo.

7.6 La validità e utilizzabilità delle Unità di Consumo sono condizionate alla vigenza del Contratto relativo al Servizio Supersite principale a cui sono associate. In caso di scadenza, mancato rinnovo, recesso, risoluzione o qualsiasi altra causa di cessazione del Contratto del Servizio Supersite, tutte le Unità di Consumo eventualmente residue andranno definitivamente perse e non saranno in alcun modo rimborsate o trasferite. Il Cliente è pertanto espressamente tenuto a utilizzare tutte le Unità di Consumo prima della cessazione del Servizio Supersite. Le comunicazioni di preavviso relative alla scadenza del Servizio Supersite varranno anche come preavviso per la contestuale e definitiva perdita delle Unità di Consumo residue. Resta fermo che eventuali Unità di Consumo attribuite al Cliente a titolo gratuito o promozionale non sono in alcun caso rimborsabili, convertibili o indennizzabili da parte di Aruba.

7.7 Il Cliente è informato, prende atto ed accetta espressamente che le singole Unità di Consumo hanno un termine di validità improrogabile di 13 (tredici) mesi, decorrenti dalla data di effettivo accredito delle stesse a seguito del buon fine del pagamento del relativo Pacchetto. Trascorso inutilmente il predetto termine di validità di 13 mesi, le Unità di Consumo eventualmente residue e non utilizzate dal Cliente andranno definitivamente ed automaticamente perse e saranno azzerate, senza necessità di alcuna comunicazione da parte di Aruba. Il Cliente riconosce e accetta che la perdita delle Unità di Consumo residue non darà diritto ad alcuna forma di rimborso, neanche parziale, né a indennizzo, compensazione o risarcimento. Le Unità di Consumo scadute non potranno essere riattivate, trasferite su altri account, né utilizzate per l'acquisto o il rinnovo di altri servizi Aruba.

7.8 Ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), il Cliente che agisca in qualità di "consumatore" ha il diritto di recedere dal contratto di acquisto di un singolo Pacchetto di Servizi Opzionali a Consumo entro 14 (quattordici) giorni dalla data di acquisto, senza alcuna penalità e senza indicarne le ragioni. Nello specifico il Cliente dovrà manifestare espressamente la volontà di recesso, utilizzando il modulo presente al link <https://hosting.aruba.it/termini-condizioni.aspx>, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua volontà di recedere dal contratto, inviando la comunicazione di recesso a mezzo raccomandata A/R ai recapiti indicati all'art. 19 della Sez. I - Condizioni generali oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo recessi@aruba.pec.it o tramite l'apertura di una richiesta di assistenza sul sito <https://assistenza.aruba.it>.

Con la sottoscrizione delle presenti condizioni il Cliente prende atto ed accetta che:

- a) potrà richiedere e fruire dei servizi del Pacchetto prima della scadenza del periodo di recesso dei 14 giorni suindicato e in tali casi sarà tenuto a corrispondere ad Aruba un importo proporzionale al valore dei servizi forniti (calcolato in base al numero di Unità di Consumo utilizzate) fino al momento in cui ha comunicato il recesso, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Codice del Consumo. In tali casi Aruba pertanto provvederà al rimborso in favore del Cliente della sola quota residua del Corrispettivo Prepagato al netto di quanto dovuto per i servizi già fruiti.

- b) qualora abbia richiesto l'immediata esecuzione dei servizi del Pacchetto e questi siano stati completamente eseguiti in suo favore prima della scadenza del termine di recesso dei 14 giorni suindicato, perderà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo e, conseguentemente, non avrà diritto ad alcun rimborso, totale o parziale, degli importi corrisposti.

Resta inteso pertanto che Aruba procederà al rimborso solo laddove dovuto, fatte salve le ipotesi di esclusione o limitazione del rimborso sopra previste, entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal Cliente per la transazione iniziale, salvo diverso accordo, al netto degli importi dovuti ai sensi del precedente punto a).

Decorso il termine di 14 giorni dalla data di acquisto del servizio, il Corrispettivo Prepagato non sarà più rimborsabile, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla normativa applicabile.

7.9 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7.8, in ogni altro caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del contratto o del singolo Pacchetto di Servizi Opzionali a Consumo, il Cliente, sia egli qualificabile o meno come "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), non avrà diritto ad alcun rimborso, totale o parziale, del Corrispettivo Prepagato eventualmente versato. Resta altresì inteso che eventuali disposizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali che risultino in contrasto con quanto previsto all'interno del presente articolo 7 intitolato "Servizi Opzionali a Consumo" dovranno intendersi non applicabili, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla normativa applicabile.

Modifiche e interruzioni dei servizi

7.10. Il Cliente prende atto e accetta che i Terzi Fornitori possono modificare, sospendere o interrompere i propri Servizi Opzionali in qualsiasi momento, a loro insindacabile giudizio e secondo le loro condizioni contrattuali, senza che ciò possa comportare preavviso o responsabilità da parte di Aruba. Tali eventi non costituiranno inadempimento da parte di Aruba e non daranno diritto al Cliente a rimborsi, indennizzi o risarcimenti di alcun tipo nei confronti di Aruba.

Esclusione di Garanzia e Limitazione di Responsabilità

7.11 I Servizi Opzionali sono forniti dai Terzi Fornitori "così come sono" ("as is") e "come disponibili" ("as available"). Aruba non offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa la loro funzionalità, continuità, sicurezza, accuratezza, idoneità a scopi specifici o conformità alle normative vigenti.

La responsabilità di Aruba per qualsiasi danno diretto o indiretto derivante dall'utilizzo dei Servizi Opzionali a Consumo è esclusa.

Manleva

7.12. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Aruba da qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento, sanzione, costo o spesa (incluse le spese legali) che dovesse derivare da o essere connessa a: (i) la violazione da parte del Cliente delle Condizioni dei Terzi; (ii) l'utilizzo dei Servizi Opzionali in modo non conforme alla legge o ai diritti di terzi. (iii) qualsiasi violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali imputabile al Cliente.

8. Nomina a Responsabile del Trattamento

Per effetto della stipula del presente Contratto, Aruba viene nominata dal Cliente quale Responsabile e/o Sub-Responsabile per il trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente, così come descritto all'art. 23 della sezione generale, ai fini della fornitura del Servizio.

SEZIONE X – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO “LegalBlink”

La presente sezione contiene le condizioni particolari che disciplinano la fornitura del Servizio LegalBlink, qualora acquistato dal Cliente mediante il sito <https://hosting.aruba.it>, con le caratteristiche tecniche ed economiche riportate nelle Specifiche tecniche del Servizio stesso.

Resta inteso che, ai fini della presente Sezione X, ogni riferimento al Servizio è da intendersi al Servizio LegalBlink

1. Definizioni:

24/7/365: acronimo utilizzato nel Contratto per indicare la continuità dei Servizi 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, 365 giorni all'anno.

Cliente: la persona fisica o giuridica, individuata nel Modulo d'ordine.

Conferma di attivazione: la comunicazione con la quale si conferma l'avvenuta attivazione del Servizio ordinato

Condizioni: le presenti Condizioni di fornitura del servizio LegalBlink

Contratto: il complesso dei documenti indicati all'articolo 2;

Credenziali di accesso: login e password assegnate da Aruba al Cliente.

Documenti contrattuali Law-Tech: Il documento "Condizioni Generali di Vendita e Termini d'uso" pubblicato alla pagina <https://legalblink.it/page/page-conditions> ed i documenti in esso menzionati, pubblicati in <https://legalblink.it/> o resi disponibili in altro modo o su diverso sito internet di Law-Tech, che disciplinano il rapporto tra Law-Tech ed il Cliente per l'utilizzo dei Servizi.

Informazioni confidenziali: (i) le informazioni relative al Fornitore e dal medesimo ritenute o classificate come riservate e/o confidenziali di cui il Cliente abbia avuto conoscenza per qualsivoglia ragione legata all'applicazione del contratto e/o (ii) le informazioni relative al Fornitore che, per loro natura, contenuto o circostanza in cui vengono rivelate, normalmente verrebbero considerate tali. Al riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni confidenziali di Aruba sono tutte le prestazioni, le caratteristiche, le configurazioni e le informazioni tecniche del Servizio, i preventivi, le relazioni di audit o di sicurezza, i piani di sviluppo del prodotto.

Law-Tech: la società Law-Tech s.r.l. con sede in Corso Lodi, 47 (20139) Milano, iscritta alla Camera di Commercio di Milano al numero REA MI-2512820 con. P.IVA 10197780967 che gestisce ed eroga il Servizio LegalBlink.

Fornitori: Aruba S.p.A. e Law-Tech S.r.l. i quali, ai fini del Contratto, potranno agire anche disgiuntamente tra di loro.

Listino prezzi: il documento pubblicato alla pagina <https://www.aruba.it/listino-terzi-livelli.aspx>, nel quale sono riportate tutte le caratteristiche economiche del Servizio, o, in alternativa se del caso, il documento contenente tali caratteristiche inviato da Aruba al Cliente in caso di separato, specifico e diverso accordo tra le Parti.

Modulo d'ordine: modulo elettronico disponibile al link <https://hosting.aruba.it/legalblink.aspx> che, interamente compilato online dal Cliente e dal medesimo inviato ovvero consegnato con altro mezzo ad Aruba previa sua sottoscrizione, costituendo proposta contrattuale, formalizza la richiesta di attivazione del Servizio.

Pannello di controllo: l'area per la gestione di ciascuno dei Servizi alla quale il Cliente accede con le proprie Credenziali di accesso al seguente link <https://admin.aruba.it/PannelloAdmin/Login.aspx>.

Piattaforma LegalBlink: l'applicazione disponibile on-line per l'utilizzo e la gestione del Servizio al quale il Cliente accede con le proprie credenziali tramite Pannello di controllo mediante l'account Aruba al seguente link <https://admin.aruba.it/PannelloAdmin/Login.aspx>.

Parti: Aruba ed il Cliente.

Servizio/i: servizio/i LegalBlink erogato da Law-Tech e fornito da Aruba al Cliente esclusivamente nelle versioni selezionabili nel Modulo d'Ordine e con le caratteristiche indicate nelle Specifiche tecniche.

Specifiche tecniche: le informazioni pubblicate alla pagina <https://hosting.aruba.it/legalblink.aspx> (ed alle pagine accessibili dalla medesima quali, tra le altre, <http://guide.hosting.aruba.it/>) contenenti le caratteristiche tecniche dei Servizi.

2 Struttura del Contratto

2.1 Il Contratto è costituito, oltre che dai documenti elencati all'art. 2 della SEZIONE I delle Condizioni Generali, anche dai Documenti contrattuali Law-Tech.

2.2 Con il perfezionamento del Contratto il Cliente pertanto conferma di aver preso visione e di accettare i Documenti contrattuali Law-Tech, impegnandosi a rispettare gli obblighi contrattuali ivi contenuti posti a suo carico da Law-Tech che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente Contratto. Resta in ogni caso inteso che il Servizio sarà erogato da Aruba esclusivamente nelle versioni selezionabili nel Modulo d'Ordine e con le caratteristiche indicate nelle Specifiche tecniche.

2bis Attivazione ed erogazione del Servizio

2bis.1 Il servizio LegalBlink è incluso all'interno dei Servizi così come indicati nelle Specifiche Tecniche, ed è attivabile dal Cliente con le modalità descritte in <https://guide.hosting.aruba.it/>.

Il Cliente prende atto e accetta che il Servizio LegalBlink si compone di diverse soluzioni (di seguito anche "Pacchetti"), acquistabili separatamente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la soluzione "LegalBlink GDPR" e la soluzione "LegalBlink Accessibilità". Le specifiche funzionalità, le caratteristiche tecniche, i limiti e i termini di utilizzo di ciascun Pacchetto sono dettagliatamente descritti nelle Specifiche Tecniche e nell'Offerta commerciale di Aruba. Il Cliente dichiara di aver preso attenta visione di tale documentazione e di accettarla integralmente al momento del perfezionamento del Contratto, riconoscendo che essa definisce l'esatto perimetro del servizio fornito.

2bis.2 Il Contratto si perfeziona alla data di invio del Modulo d'ordine, compilato ed accettato dal Cliente, unitamente all'avvenuto pagamento del corrispettivo per il Servizio.

All'attivazione del Servizio seguirà l'invio della Conferma di attivazione. L'accesso alla Piattaforma LegalBlink potrà essere effettuato dal Cliente tramite il Pannello di controllo.

2bis.3 Il Cliente è responsabile della veridicità delle informazioni fornite e riconosce ai Fornitori il diritto di assumere eventuali ulteriori informazioni ai fini dell'attivazione dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente.

2bis.4 I Servizi sono attivati nel rispetto dei tempi resi necessari dalla disponibilità delle risorse. Aruba effettuerà ogni sforzo affinché l'attivazione avvenga in un ragionevole arco temporale a far data dal perfezionamento del Contratto. Il Servizio viene attivato a fronte di un autonomo e separato contratto tra Aruba e Law-Tech e pertanto il Cliente accetta che eventuali ritardi imputabili a Law-Tech o ad inerzia del Cliente non potranno essere imputati ad Aruba.

2bis.5 Resta espressamente inteso che Aruba non è soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza, essa pertanto non controlla né sorveglia i comportamenti o gli atti posti in essere dal Cliente mediante il Servizio ovvero non controlla né sorveglia le informazioni e/o i dati e/o i contenuti ad ogni modo trattati dal Cliente o da suoi incaricati e/o collaboratori con il Servizio stesso; Aruba è e resta estranea

alle attività che il Cliente effettua in piena autonomia accedendo al Servizio, da remoto via internet. In ogni caso il Cliente una volta avuto accesso al Servizio è l'unico titolare, ai sensi del d.lgs. 196/03 e del Regolamento europeo n. 679/2016, del trattamento degli eventuali dati immessi e/o trattati in fase di ordine del Servizio o comunque mediante il Servizio medesimo.

2bis.6 Aruba non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente mediante il Servizio ed in genere per l'uso fatto dal medesimo del predetto Servizio e si riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire l'identificazione del Cliente.

2ter. Limitazioni d'uso del Servizio

2ter.1 Il Cliente prende atto ed accetta che l'erogazione del Servizio è caratterizzata da tecnologia in continua evoluzione e pertanto è soggetta alle limitazioni d'uso definite al link <https://guide.hosting.aruba.it/legalblink/risorse/policy-di-utilizzo.aspx>. Aruba si riserva la facoltà di aggiornare tali limitazioni, secondo quanto previsto dall'art. 15.2 delle Condizioni Generali. In caso di mancato rispetto delle predette limitazioni Aruba si riserva il diritto di applicare quanto previsto nel link <https://guide.hosting.aruba.it/legalblink/risorse/policy-di-utilizzo.aspx>, nonché di sospendere il Servizio secondo quanto definito all'art. 12 delle Condizioni Generali.

3. Durata e Rinnovo

3.1 Il Servizio LegalBlink ha durata pari a quella indicata nel Modulo d'ordine e si rinnova con la frequenza ivi indicata.

Il Servizio LegalBlink è acquistato dal Cliente esclusivamente come Servizio Opzionale, e pertanto il medesimo avrà durata pari alla durata del contratto di fornitura del servizio principale Hosting Aruba.it, indipendentemente dalla sua data di attivazione. Qualora per qualsiasi motivo il Cliente trasferisca il dominio ad altro provider o non lo rinnovi alla scadenza, il Servizio Opzionale sarà disattivato restando esplicitamente esclusa, ora per allora, qualsiasi responsabilità di Aruba.

3.2 Fatto salvo quanto previsto dagli altri documenti che costituiscono il Contratto, il Cliente prende atto ed accetta che alla data di scadenza del Servizio e comunque, al termine del Contratto a qualsiasi causa dovuto, le Parti saranno automaticamente libere dalle rispettive obbligazioni; il Cliente prende atto ed accetta che costituisce suo esclusivo onere procurarsi e mantenere una copia dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati mediante il/i Servizio/i in quanto Aruba non esegue alcun backup specifico dei dati e/o informazioni e/o contenuti caricati nel Piattaforma LegalBlink e in ogni caso non offre alcuna garanzia per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei suddetti dati e/o informazioni e/o contenuti, come previsto dalle Condizioni Generali.

In ogni caso il Cliente solleva, ora per allora, Aruba da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti immessi e/o trattati dal Cliente stesso mediante il/i Servizio/i.

3.3 Resta ad esclusivo carico del Cliente, l'eventuale ripristino dei dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati, previa riattivazione del Servizio di cui si tratta, se necessario concludendo un nuovo Contratto.

3.4 Il Cliente accetta che i Servizi sono forniti da Aruba in forza di specifico contratto dalla stessa concluso con Law-Tech, pertanto qualora la stessa Law-Tech, per qualsiasi motivo o ragione, comunichi ad Aruba la sua volontà di risolvere, cessare o terminare detto contratto, anche il Contratto tra Aruba e il Cliente dovrà intendersi risolto, cessato e comunque terminato. Verificandosi tale ipotesi i Servizi resteranno attivi e saranno utilizzabili per il tempo che sarà comunicato da Aruba, in ogni caso il Cliente dichiara, ora per allora, qualsiasi contraria eccezione rinunciata e rimossa, di sollevare e tenere indenne Aruba da ogni e qualsiasi responsabilità rinunciando a richiedere o pretendere da Aruba qualsiasi indennizzo o risarcimento per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.

4. Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba

4.1 Attraverso il Piattaforma LegalBlink i Servizi sono utilizzabili 24/7/365 in conformità a quanto previsto dal Contratto.

4.2 Gli obblighi e le responsabilità di Aruba verso il Cliente sono quelli definiti dal Contratto e pertanto in qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile ad Aruba, la stessa non risponde per un importo superiore a quello versato dal Cliente per il singolo Servizio, ordinato o rinnovato, interessato dall'evento dannoso. Resta espressamente escluso, ora per allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.

4.3 Aruba non effettua alcun backup specifico dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati dal Cliente mediante i Servizi. Aruba in ogni caso non offre alcuna garanzia relativamente all'utilizzo dei Servizi per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei suddetti dati e/o informazioni e/o contenuti.

4.4 Aruba non sarà considerata in nessun caso responsabile per l'uso che il Cliente ha fatto o potrà fare dei Servizi.

4.5 Aruba non è responsabile della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni elaborate tramite il Servizio. Aruba non fornisce alcuna consulenza legale, tecnica o di altra natura professionale e non è responsabile per la correttezza, la veridicità, l'accuratezza, la completezza, l'aggiornamento o l'idoneità legale dei documenti generati o delle indicazioni fornite tramite il Servizio LegalBlink, incluse le soluzioni "LegalBlink GDPR" e "LegalBlink Accessibilità". Il Cliente pertanto resta l'unico soggetto obbligato al rispetto degli obblighi normativi ad egli imposti dalla normativa vigente di riferimento e dichiara altresì di essere consapevole che il Servizio costituisce uno strumento di mero ausilio al conseguimento delle finalità per le quali il Cliente intende acquisire i dati, informazioni

e/o contenuti caricati tramite la Piattaforma LegalBlink senza alcuna garanzia da parte di Aruba che quanto ottenuto tramite il Servizio sia conforme all'uso voluto dal Cliente.

4.6 Aruba assume obbligazioni di mezzi e non di risultato e non garantisce che i Servizi ordinati dal Cliente si adattino perfettamente a scopi particolari o comunque alle esigenze del medesimo. In ogni caso, il Cliente accetta che l'utilizzo dei Servizi è a suo rischio e che detti servizi sono forniti "così come sono e come disponibili" e "con tutti i difetti", e pertanto Aruba, e le società alla stessa collegate e/o dalla stessa controllate e/o dipendenti e/o collaboratori non riconoscono al riguardo alcuna garanzia di legge, implicita o esplicita. L'esclusione della garanzia di cui al presente paragrafo sarà applicata e fatta valere da Aruba nella misura massima consentita dalla legge e sarà valida anche dopo la cessazione del Contratto a qualsiasi causa dovuta e/o dopo l'utilizzo dei Servizi da parte del Cliente. Aruba e le società alla stessa collegate e/o dalla stessa controllate non saranno in ogni caso responsabili nei confronti del Cliente o di terzi per qualsiasi danno diretto o indiretto patito a causa e/o in conseguenza dell'utilizzo dei Servizi.

4.7 Il Cliente prende atto ed accetta che Law-Tech potrà eliminare o variare alcune funzionalità dei Servizi, in conformità ai Documenti contrattuali Law-Tech; il Cliente prende atto ed accetta che Aruba non sarà considerata in nessun caso responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patienti per o a causa di predette variazioni o eliminazioni. In particolare il Cliente accetta in relazione a quanto disciplinato dai Documenti contrattuali Law-Tech che la stessa Law-Tech, ora per allora, ogni eccezione rinunciata e/o rimossa, sia unica ed esclusiva titolare di tutti i diritti relativi ai Servizi nessuno escluso e quindi, come tale, legittimata a farli valere in qualsiasi momento nonostante la conclusione del Contratto con Aruba.

5. Obblighi e diritti del Cliente

5.1 Il Cliente ha diritto di usufruire del Servizio secondo le relative Specifiche Tecniche, nella modalità e con le funzionalità prescelte fra quelle messe a disposizione da Aruba.

5.2 Il Cliente dichiara di possedere l'insieme delle conoscenze tecniche necessarie ad assicurare la corretta e diligente amministrazione e gestione del Servizio.

5.3 Il Cliente riconosce che la rete internet non è controllata da Aruba e che per la peculiare struttura della rete medesima non è possibile garantire le sue prestazioni e la sua funzionalità né controllare i contenuti delle informazioni trasmesse attraverso di essa. Per questo motivo nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Aruba per la trasmissione o la ricezione di informazioni illegali di qualsiasi natura e specie

5.4 Il Cliente prende atto ed accetta che qualsiasi operazione effettuata tramite il Servizio si presume effettuata dal Cliente stesso e che la conoscenza da parte di terzi delle credenziali di accesso al Servizio o degli ulteriori codici assegnati da Aruba al Cliente, potrebbe consentire a questi ultimi l'indebito utilizzo del Servizio nonché l'accesso alle informazioni e/o ai contenuti o dati trattati mediante esso. Il Cliente, pertanto, si impegna a conservare ed utilizzare tali credenziali/codici con la massima riservatezza e diligenza, a provvedere alla loro variazione periodica con una cadenza non superiore a 3 (tre) mesi, nonché ad informare tempestivamente Aruba di qualsiasi loro uso non autorizzato o di qualsiasi altra riscontrata violazione alla sicurezza.

5.5 Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza ed in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto di terzi, assumendosi ogni responsabilità in tal senso. Il Cliente dichiara, altresì, di essere l'unico ed esclusivo amministratore del Servizio e come tale dichiara di essere l'unico responsabile (i) a proprio rischio, della gestione di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli trattati mediante il Servizio, della loro sicurezza e del loro salvataggio e del compimento di ogni altra attività ritenuta utile o necessaria a garantirne l'integrità, impegnandosi, per l'effetto, a fare applicazione, a sua cura e spese, di misure di sicurezza idonee ed adeguate; (ii) del contenuto delle informazioni, dei suoni, dei testi, delle immagini, degli elementi di forma e dei dati accessibili e/o resi disponibili mediante il Servizio e comunque, a qualsiasi titolo, trasmessi, diffusi o messi online dal Cliente; (iii) dei malfunzionamenti del Servizio per qualsiasi utilizzo non conforme alla Policy di utilizzo dei Servizi Aruba e/o ai Documenti contrattuali Law-Tech; (iv) dello smarrimento o della divulgazione dei codici di utilizzo del Servizio o degli ulteriori codici ad Egli assegnati da Aruba; (v) della gestione degli accessi alla Piattaforma LegalBlink (qualsiasi connessione, modifica del Servizio o ordine effettuato tramite la Piattaforma LegalBlink si presume effettuata dal Cliente stesso).

5.6 Il Cliente riconosce ed accetta che Law-Tech, quale unica ed esclusiva titolare dei diritti sui Servizi, così come disciplinati dai Documenti contrattuali Law-Tech, può, in qualsiasi momento revocargli lo status di utilizzatore dei Servizi ovvero disabilitare e/o cancellare i diritti di utilizzazione dei Servizi così come attivati per effetto del perfezionamento e/o esecuzione del Contratto. Per tale ipotesi il Cliente dichiara, ora per allora, qualsiasi contraria eccezione rinunciata e rimossa, di sollevare e tenere indenne Aruba da ogni e qualsiasi responsabilità rinunciando a richiedere o pretendere da Aruba qualsiasi indennizzo o risarcimento per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.

5.7 Fermo quanto sopra il Cliente prende atto ed accetta che:

- a) Law-Tech potrà modificare i Servizi, ovvero implementarne nuove versioni in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione;
- b) Aruba non rilascia garanzie sui Servizi diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dal Contratto.

5.8 Il Cliente accetta altresì che Law-Tech possa effettuare interventi tecnici o di manutenzione sui Servizi anche senza preavviso, e pertanto solleva espressamente Aruba da ogni responsabilità per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patibili per o a causa dell'intervento di cui al presente comma.

5.9 Il Cliente presta sin d'ora, ai sensi dell'art. 1407 c.c., il proprio consenso affinché Aruba possa cedere a Terzi il Contratto e/o trasferire a Terzi, in tutto o in parte, i propri diritti e/o gli obblighi derivanti dal Contratto.

6. Copyright e licenze

6.1 Cliente è tenuto ad utilizzare i Servizi nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Aruba e di Law-Tech secondo quanto indicato in merito nella Policy di utilizzo dei servizi Aruba e negli altri documenti indicati all'art. 2 delle presenti Condizioni particolari. I software come qualsiasi altro diritto di autore o altro diritto di proprietà intellettuale sono di proprietà esclusiva di Aruba e/o di Law-Tech e dei loro danti causa, pertanto Il Cliente non acquista nessun diritto o titolo al riguardo ed è tenuto all'utilizzo degli stessi soltanto nel periodo di vigenza contrattuale.

6.2 Nel caso di licenze fornite da terzi fornitori per il tramite di Aruba, il Cliente da atto di aver preso visione dei termini e si impegna ad utilizzare i software secondo le modalità indicate sui rispettivi siti esclusivamente per proprio uso personale. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le Licenze intercorrono fra il Cliente ed il titolare dei diritti di copyright sulle stesse con esclusione di qualsiasi responsabilità di Aruba.

6.3 Non è consentito al Cliente di fare uso, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, della denominazione sociale, dei nomi delle tecnologie e dei marchi commerciali, quali logo, segni distintivi, design e marchi denominativi in forma stilizzata, di Aruba o di Law-Tech, senza previo consenso scritto di Aruba o Law-Tech. Il Cliente dichiara e garantisce di disporre dei necessari diritti per tutti i dati, i programmi software o i servizi utilizzati in connessione con l'accesso o l'uso dei Servizi e che le attività eseguite non violano la proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà di terzi. L'utente accetta di accedere ai e di utilizzare i Servizi (a) senza violare i diritti di terzi, e (b) esclusivamente in maniera conforme a tutte le leggi e le normative vigenti.

7. Nomina a Responsabile del Trattamento

Per effetto della stipula del presente Contratto, Aruba viene nominata dal Cliente quale Responsabile e/o Sub-Responsabile per il trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente, così come descritto all'art. 23 della sezione generale, ai fini della fornitura del Servizio.